



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Derecho Civil: Sucesiones

Guía didáctica





Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas

Derecho Civil: Sucesiones

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Derecho	IV

Autor:

Santiago Israel Puertas Monteros



Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-47-623-4

Año de edición: marzo, 2026

Edición: primera edición

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	10
1.1 Presentación de la asignatura.....	10
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	10
1.3 Competencias del perfil profesional	10
2. Metodología de aprendizaje	11
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	12
Primer bimestre	12
Resultado de aprendizaje 1:	12
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	12
Semana 1	12
Unidad 1. Sucesión por causa de muerte	13
1.1. Características de la sucesión	14
1.2. Objeto de la sucesión.....	17
1.3. Sujetos de la sucesión	17
1.4. Algunas definiciones y clasificaciones.....	18
1.5. Justificación de la sucesión	19
1.6. Ley aplicable en el tiempo y el espacio	19
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Autoevaluación 1	21
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	22
Semana 2.....	22
Unidad 2. Capacidad y dignidad.....	22
2.1. Capacidad para suceder.....	23
2.2. Dignidad para suceder	25
2.3. Incapacidad absoluta para suceder.....	26
2.4. Incapacidad relativa para suceder	31
2.5. Indignidad para suceder. Causas de indignidad	32
2.6. ¿Quién puede pedir la declaración de indignidad?.....	33



2.7. Efectos de la indignidad	33
2.8. Terminación de la indignidad	35
Actividades de aprendizaje recomendadas	36
Autoevaluación 2.....	36
Resultado de aprendizaje 2:	38
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	38
Semana 3.....	38
Unidad 3. La sucesión intestada	38
3.1. Sucesión intestada.....	39
3.2. Cuándo se produce	40
3.3. Igualdad en la sucesión	41
3.4. Sucesión por derecho personal y por representación	42
3.5. El orden sucesorio.....	44
3.6. Sucesión mixta	45
Actividades de aprendizaje recomendadas	46
Autoevaluación 3.....	47
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	49
Semana 4.....	49
Unidad 4. El testamento y su clasificación.....	49
4.1. Definición de testamento.....	49
4.2. Requisitos para la validez del testamento.....	51
4.3. Destrucción, pérdida u ocultamiento del testamento.....	54
4.4. Clasificación del testamento: solemnes, menos solemnes o privilegiados y de los otorgados en el extranjero	54
Actividades de aprendizaje recomendadas	56
Autoevaluación 4.....	57
Resultado de aprendizaje 3:	59
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	59
Semana 5.....	59



Unidad 5. Las asignaciones testamentarias en general.....	59
5.1. Definición de asignación testamentaria	60
5.2. Sujetos de las asignaciones	60
5.3. Transferencia de asignaciones	61
5.4. Clasificación de las asignaciones testamentarias	62
Actividades de aprendizaje recomendadas	68
Autoevaluación 5.....	69
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	71
Semana 6	71
Unidad 6. Las donaciones revocables	71
6.1. Definición de donación	72
6.2. Donaciones entre cónyuges y donaciones por causa de matrimonio	75
6.3. Requisitos y solemnidades de las donaciones revocables	76
6.4. Efectos de las donaciones revocables	77
6.5. Caducidad de las donaciones revocables	78
Actividades de aprendizaje recomendadas	79
Autoevaluación 6.....	80
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	81
Semana 7	81
Unidad 7. Del acrecimiento y las sustituciones	81
7.1. Derecho de acrecimiento	82
7.2. Derecho de sustitución	84
Actividades de aprendizaje recomendadas	87
Autoevaluación 7	88
Resultados de aprendizaje 1 a 3:.....	91
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	91
Semana 8	91
Actividades finales del bimestre	91



Actividad de aprendizaje recomendada	92
Segundo bimestre.....	93
Resultado de aprendizaje 4:	93
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	93
Semana 9	93
Unidad 8. Las asignaciones forzosas	93
8.1. Generalidades.....	94
8.2. La porción conyugal.....	95
8.3. Las legítimas y cuarta de mejoras	97
8.4. El desheredamiento	100
Actividades de aprendizaje recomendadas	101
Autoevaluación 8.....	102
Resultado de aprendizaje 5:	104
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	104
Semana 10	104
Unidad 9. Apertura de la sucesión	104
9.1. Generalidades.....	105
9.2. Acción de guarda y sellos.....	107
9.3. Posesión efectiva.....	109
9.4. Inventario	111
9.5. Aceptación y renuncia de la herencia	112
9.6. Posesión, administración y disposición de bienes hereditarios	115
9.7. Herencia yacente.....	116
9.8. Beneficio de inventario, acción de petición de la herencia y acción reivindicatoria o de dominio	118
Actividades de aprendizaje recomendadas	122
Autoevaluación 9.....	123
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	125
Semana 11	125



Unidad 10. El albaceazgo	125
10.1. Definición	126
10.2. Capacidad.....	126
10.3. Aceptación y excusa del cargo de albacea	127
10.4. Atribuciones, responsabilidades y prohibiciones de los albaceas	127
10.5. Terminación del cargo de albacea y rendición de cuentas	128
10.6. Clases de albaceazgo	129
Actividades de aprendizaje recomendadas	129
Autoevaluación 10.....	130
Resultado de aprendizaje 6:	132
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	132
Semana 12.....	132
Unidad 11. La partición	132
11.1. Definición	133
11.2. Quién puede solicitar la partición	133
11.3. Naturaleza jurídica	134
11.4. Clases de partición	134
11.5. Procedimiento de la partición	136
11.6. Acción de evicción	139
11.7. Acciones contra la partición	140
Actividades de aprendizaje recomendadas	140
Autoevaluación 11.....	141
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	143
Semana 13.....	143
Unidad 12. Deudas hereditarias y testamentarias	143
12.1. Deudas hereditarias	144
12.2. División de las deudas hereditarias	145
12.3. Deudas testamentarias	147



12.4. Orden para el pago de las deudas hereditarias y testamentarias .	148
Actividades de aprendizaje recomendadas	149
Autoevaluación 12.....	149
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	151
Semana 14	151
Unidad 13. Beneficio de separación.....	151
13.1. Definición	152
13.2. ¿Quiénes pueden solicitarlo?	152
13.3. ¿Contra quién se pide el beneficio de separación?	152
13.4. Efectos del beneficio de separación.....	153
13.5. Procedimiento	153
Actividades de aprendizaje recomendadas	154
Autoevaluación 13.....	155
Resultados de aprendizaje 4 a 6:.....	157
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	157
Semanas 15 y 16	157
Actividades finales del bimestre	157
Actividades de aprendizaje recomendadas	157
4. Solucionario	159
5. Referencias bibliográficas	181





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Desarrollo personal integral.

1.3 Competencias del perfil profesional

- Aplica la norma jurídica con justicia y humanismo en los tribunales de justicia.
- Resuelve problemas jurídicos proponiendo soluciones y estrategias en el ámbito de su profesión.



2. Metodología de aprendizaje

El proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de esta asignatura se realizará mediante el aprendizaje basado en casos.

El aprendizaje basado en casos, como método activo de aprendizaje, es un método de enseñanza eminentemente experiencial e inductivo (Díaz Barriga, 2005), parte de la descripción de una situación real o simulada, que normalmente tiene que ver con una decisión, un desafío, una oportunidad o una situación problemática que los alumnos deben resolver, ya sea de forma individual o grupal (Benito et al., 2007; Lacosta Gavary, 2012).

El aprendizaje basado en casos promueve principalmente el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, a través de un análisis profundo del caso que les permita identificar algunas alternativas de solución, para luego decidir la mejor solución de forma justificada. Así mismo, el aprendizaje basado en casos, al reflejar casos de la vida real o simulados, ayuda a los estudiantes a aplicar lo aprendido en problemas prácticos, esto genera un aprendizaje significativo y duradero. Por lo general, se aplica mayormente en la enseñanza de áreas de salud, pero también hay investigaciones en otras áreas, por ejemplo, en ingeniería apoyada de aplicaciones móviles (Jiang et al., 2018). En todos los casos se evidencia una mejora en el aprendizaje de los estudiantes.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Comprende la sucesión por causa de muerte y las generales sobre la sucesión por causa de muerte.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá comprender los conceptos fundamentales de la sucesión por causa de muerte, identificando su naturaleza jurídica, sus elementos esenciales y las reglas generales que regulan la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos o asignatarios.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Los contenidos planificados constituyen ejes generales sobre la sucesión por causa de muerte, como un modo derivativo de adquirir el dominio.

Mediante su estudio, los estudiantes comprenderán las características esenciales de la sucesión por causa de muerte, su clasificación, los sujetos, la capacidad y la dignidad para suceder, entre otros contenidos, logrando así una visión completa e integrada del derecho sucesorio.



Unidad 1. Sucesión por causa de muerte

Estimado estudiante, para dar inicio al estudio del tema relacionado con la sucesión, le propongo las siguientes interrogantes:



- ¿Qué ocurre con los bienes de una persona cuando fallece?
- ¿Todo se reparte automáticamente entre la familia?
- ¿Y qué pasa si dejó deudas o un testamento?

Seguro usted mencionó algunas alternativas que las vamos a despejar con la propuesta de los contenidos, donde conoceremos que la **sucesión por causa de muerte** es una institución jurídica que va mucho más allá del simple reparto de bienes.

Además, la sucesión se trata de un **proceso jurídico complejo** que se activa con el fallecimiento de una persona y permite comprender cómo el derecho regula la transmisión de su patrimonio, sus derechos y también sus obligaciones.

Antes de profundizar en el tema, es necesario revisar cuál es la definición etimológica de la sucesión, para ello citamos el aporte de Zannoni (2013), citado en Ramírez, que dice “El término sucesión viene del latín *successio*, y designa todos los supuestos en que se produce el cambio o sustitución de uno o más sujetos de una relación jurídica, o de un conjunto de relaciones jurídicas, en virtud de una transferencia o transmisión, cesión, enajenación, etc. La sucesión, de tal modo, provoca una modificación subjetiva de la relación jurídica, aunque queda inalterado, en principio, su contenido y objeto” (Zannoni 2013, como se citó en Ramírez, 2020, pág. 62).

Por otro lado, en una aproximación a la sucesión por causa de muerte, y en relación con la definición de sucesión antes singularizada, Carozzi (2010), en Ramírez, afirma “En sentido genérico, la sucesión opera, entonces, cuando una persona sustituye o subroga a otra en una situación jurídica. En la sucesión por causa de muerte, opera la sustitución o subrogación de una persona (el



causante o cujus) por otra u otras en el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas de las que era el titular a su fallecimiento” (Carozzi, 2010, como se citó en Ramírez, 2020).



Nuestro Código Civil, en cuanto a la sucesión por causa de muerte, infiere “Las leyes regulan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido efecto sus disposiciones”. Art. 1021 C.C.

En virtud de la sucesión por causa de muerte, los herederos sustituyen al causante en la totalidad de su patrimonio, comprendiendo tanto los bienes y derechos (activos) como las obligaciones (pasivos). De esta manera, pasan a ocupar su posición en las relaciones jurídicas que se derivan de dicha transmisión y de la situación jurídica de los bienes según su naturaleza.

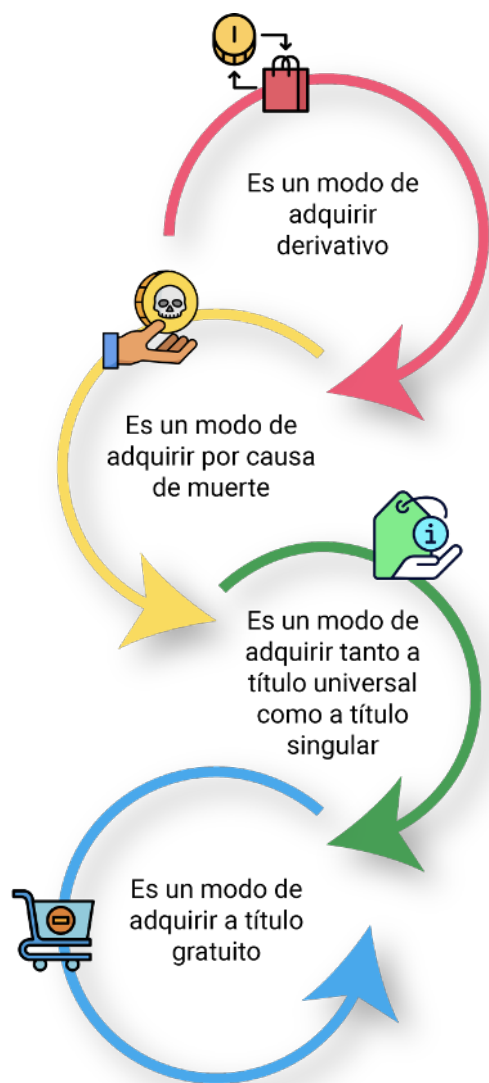
1.1. Características de la sucesión

En el camino a la comprensión de la sucesión por causa de muerte, indudablemente debe abordarse aquellas particularidades que hacen de esta institución jurídica tan importante y determinante. Para Ramos (2007), la sucesión por causa de muerte reúne las siguientes características.



Figura 1

Características de la sucesión por causa de muerte



Nota. Tomado de *Sucesión por Causa de Muerte* (p. 11) [Ilustración], por Ramos, R., 2007, Editorial Jurídica de Chile, CC BY 4.0.

Como modo de adquirir el dominio derivativo y por causa de muerte, la sucesión consiste en que “el hecho jurídico de la muerte de una persona produce la transmisión del patrimonio del difunto a sus sucesores, con las excepciones que establece la ley en cuanto hay bienes que forman parte del matrimonio que no se transmiten a los herederos” (Ramírez, 2020, pág. 66).

Vale preguntarnos entonces, ¿qué bienes no son susceptibles de transferencia a partir de la muerte? Aunque en términos generales, esta transmisión comporta la universalidad del patrimonio del causante con la muerte de este último, fenecen, según Azpiri (2017) en Ramírez, “los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte; es decir, no se transmiten. Como derechos extrapatrimoniales se pueden mencionar los atributos de la personalidad como el nombre, el dominio, la capacidad y el estado de familia, que se extinguen con el fallecimiento de su titular, lo mismo que los derechos de la personalidad como el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la intimidad personal o familiar, a la honra, a la reputación, a la imagen o identidad” (Azpiri, 2017, como se citó en Ramírez, 2020).

La sucesión por causa de muerte se caracteriza por su gratuidad como modo de adquirir el dominio, pues el derecho a heredar se confiere por mandato legal a los sucesores. Por ello, la adquisición del dominio sobre los bienes hereditarios no requiere contraprestación económica de parte de los herederos.

En conclusión, la sucesión por causa de muerte se configura como un modo de adquirir el dominio que opera únicamente tras el fallecimiento del causante, transmitiendo su patrimonio a los herederos. Su carácter gratuito, familiar y de orden público refleja que no solo se trata de una transmisión patrimonial, sino también de un acto regulado por la ley para proteger la continuidad y estabilidad de la familia.



1.2. Objeto de la sucesión

Como se había mencionado en el apartado anterior, a partir de la muerte de una persona y con la apertura del proceso sucesorio, se transfiere a los herederos el patrimonio universal del causante, es decir, derechos y obligaciones, con las excepciones de ley.

El objeto de la sucesión por causa de muerte radica justamente en esta transferencia, por la cual los herederos, a partir de la adquisición del dominio, serán quienes den continuidad a las relaciones y efectos jurídicos derivados del patrimonio heredado.

1.3. Sujetos de la sucesión

Para la procedencia de la sucesión por causa de muerte, es menester la intervención de ciertos elementos personales, que a criterio de Ramírez (2020), son dos:

“a) La persona fallecida, a quien jurídicamente se puede llamar como: causante, de cujus, antecesor, predecesor, difunto; y,

b) La persona o personas naturales o jurídicas, llamadas a suceder en los bienes del causante, a quienes puede llamarse con el nombre genérico de: sucesores, causahabientes, asignatarios, derechohabientes” (Ramírez, 2020, pág. 70).



Por ello, es importante considerar que, para referirse a los sujetos que intervienen en la sucesión, podrá ser utilizada cualquier palabra o término de los antes singularizados, según corresponda.

Le invito a revisar la siguiente infografía, en la cual se exponen ciertas particularidades de la sucesión por causa de muerte, que le ayudarán a comprenderla de mejor manera y reforzar su conocimiento sobre los contenidos en los numerales 1.1., 1.2., y 1.3. Esto le permitirá comprender de mejor manera la naturaleza jurídica de esta importante figura jurídica.



Sucesión por causa de muerte: características, objeto y sujetos

Como pudo analizar, la sucesión por causa de muerte asegura la transmisión ordenada del patrimonio del causante, con base en vínculos familiares y normas de orden público, garantizando continuidad jurídica y participación definida de causante y herederos.

1.4. Algunas definiciones y clasificaciones

El Código Civil ecuatoriano, en cuanto a la clasificación de la sucesión por causa de muerte, contempla dos criterios para ella.

El primero, que considera el título que otorga el dominio a los herederos, por él, la sucesión puede ser:

- Testada, cuando el causante ha dejado un testamento; o,
- Intestada, cuando en ausencia de un testamento, el llamado a la sucesión y la distribución de la herencia se realiza conforme a los términos de la ley.

Dentro de esta clasificación, cabe la posibilidad de una tercera clase, la sucesión **mixta**, que resulta de la aplicación o procedencia simultánea de las dos clases anteriores, en un mismo proceso sucesorio.

El segundo criterio, referente a la forma en la que se hereda, la sucesión puede ser:

- A título universal, si recae sobre todos los bienes, derechos y obligaciones o una cuota de ellos; o,
- A título singular, cuando la asignación recae sobre una o más especies.

En lo que se refiere a título universal, las asignaciones se clasifican en herencia universal, de cuota y remanente; por otro lado, a lo que se refiere a título singular, en legado de especie, de género y, a su vez, estas tienen subclases de acuerdo a su contenido.





Le invito a revisar el siguiente libro sobre [Derecho sucesorio](#), en él, se abordan consideraciones generales sobre la sucesión por causa de muerte, que le permitirán complementar los conocimientos que hasta este momento ha adquirido. Además, le recomiendo revisar el Código Civil, libro III, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Título I, definiciones y reglas generales, art. 993 y siguientes.



1.5. Justificación de la sucesión

La existencia e importancia de la sucesión por causa de muerte, ha sido justificada plenamente, así:

Nuestro Código Civil, en su art. 603, manifiesta: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción y por sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado”.

Para fundamentar la justificación, es preciso señalar que la sucesión por causa de muerte constituye un modo de adquirir el dominio, en virtud del cual el causante transmite a sus herederos los derechos y bienes que le pertenecían al momento de su fallecimiento.

1.6. Ley aplicable en el tiempo y el espacio

Es importante precisar, en cuanto a la ley aplicable en el espacio, que, a pesar de que nuestra legislación civil es clara y establece que, la sucesión se abrirá en el lugar del último domicilio del causante, considera excepcionalmente también la posibilidad de que:

1. Un ecuatoriano fallezca en su domicilio en el exterior.
2. Causante extranjero deja herederos ecuatorianos.
3. Causante ecuatoriano que deja bienes en el exterior.

En estos casos, nuestra legislación civil dispone que el proceso sucesorio (apertura de la sucesión) se regirá por la ley del país (lugar) en el que tuvo domicilio el causante al momento de su muerte; pero serán reconocidos a la cónyuge y parientes ecuatorianos los derechos que nuestra legislación les atribuye.

Conviene aquí también abordar el tema de la presunción de muerte, pues esta debe ser declarada por un juez del último domicilio del causante en Ecuador, lo que presupone la aplicación de la ley ecuatoriana en el proceso sucesorio, incluso si el último domicilio lo mantuvo fuera del Ecuador.

Verificar el lugar y momento del fallecimiento de una persona permitirá determinar que la ley aplicable en cuanto al tiempo será aquella vigente al momento de la apertura de la sucesión; y, en lo referente al espacio, deberá considerarse lo mencionado en líneas anteriores, según sea el caso.

Finalmente, con el propósito de reforzar su conocimiento, le invito a revisar los siguientes cuerpos legales:



- Código Civil Ecuatoriano: art. 14, inciso 2., art. 15, art. 67, art. 997, inciso 2., art. 1035, art. 1036.
- Código Orgánico General de Procesos COGEP, artículo: 11, numeral 3.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Elabore un organizador gráfico sobre la clasificación de la sucesión a partir de los criterios abordados.
2. Revise el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en los artículos pertinentes con los contenidos de esta primera unidad.



Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos, desarrolle la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 1

Seleccione verdadero o falso; o, elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. La sucesión es la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. ()
2. Mediante la sucesión por causa de muerte, se transfiere el patrimonio del causante, esto es, derechos y obligaciones. ()
3. La sucesión por causa de muerte se justifica por ser un modo de adquirir el dominio, de naturaleza onerosa. ()
4. Al decir que la sucesión por causa de muerte es de orden público, quiere decir que ninguna disposición testamentaria puede contradecir la ley. ()
5. Mediante la sucesión por causa de muerte, no se transmiten:
 - a. Los bienes.
 - b. Las obligaciones.
 - c. El estado de familia.
6. Los sujetos de la sucesión son:
 - a. El causante y los herederos.
 - b. El notario y los herederos.
 - c. El juez y el notario.
7. Por el título, la sucesión puede ser:
 - a. Testada e intestada.



- b. Universal y singular.
- c. Intestada y singular.

8. Por la forma, la sucesión puede ser:

- a. Universal y singular.
- b. Testada e intestada.
- c. Universal y testada.

9. La sucesión por causa de muerte se justifica por ser un modo alternativo de adquirir el dominio. ()

10. La ley que regula la apertura de la sucesión será aquella del lugar donde se encuentren los bienes. ()

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Unidad 2. Capacidad y dignidad

Apreciados estudiantes, en esta semana revisaremos la capacidad y dignidad para suceder; ahora, se han preguntado:



- ¿Si un niño es incapaz ante la ley, lo es también para suceder?
- ¿Puede un hijo perder su herencia?
- ¿Por qué razones puede ser declarado indigno para suceder a mis padres?
- Si para suceder se requiere que el heredero exista al momento de la apertura de la sucesión, ¿qué sucede con el concebido?



¡Estas preguntas sin duda en algún momento han pasado por nuestra mente!

A partir del estudio de los contenidos abordados en esta segunda unidad, encontraremos las respuestas a estas y otras inquietudes que seguramente se presentarán.

Usted conocerá quiénes están legalmente facultados para suceder (heredar) y quiénes se encuentran impedidos de hacerlo por causas de incapacidad o indignidad, identificando y analizando las disposiciones que nuestra legislación civil establece al respecto.

Paso a paso, nos adentramos con mayor profundidad en el apasionante mundo de la sucesión por causa de muerte. Cada avance nos permite descubrir no solo los fundamentos jurídicos de esta institución, sino también el interés y la curiosidad que despierta en nosotros como futuros profesionales del derecho.

En esta ocasión, analizaremos quiénes pueden suceder y quiénes, por causas legales de **incapacidad o indignidad**, se encuentran impedidos de hacerlo.

Nuestro código civil, en su articulado, prevé ciertos requisitos para poder ser asignatario. Para suceder por causa de muerte, una persona debe ser legalmente capaz para suceder, ser digno y ser persona cierta y determinada.

¡Ánimo, ahora comprenderemos esto!

2.1. Capacidad para suceder

Por la capacidad legal, un individuo puede intervenir por sí solo en las relaciones jurídicas derivadas de la cotidianidad, sin la necesidad de contar con una persona que lo represente y autorice, como lo es, por ejemplo, una persona mayor de edad. Así lo dispone nuestro código civil en su artículo 1461, inciso último: “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.”



Sin embargo, según Ramírez (2020), “La capacidad para suceder por causa de muerte es una capacidad especial, pues no toda persona legalmente capaz es capaz para suceder”.



Entonces, ser legalmente capaz no es lo mismo que ser capaz para suceder. La capacidad para suceder nos faculta para sustituir al causante, es decir, nos permite ser herederos; lo que podríamos no serlo, incluso siendo capaces legalmente.

Esta distinción es fundamental, ya que existen personas que, aunque poseen plena capacidad para ejercer derechos y celebrar actos jurídicos, no pueden heredar en determinadas circunstancias. Tal es el caso de los notarios, quienes, conforme a la legislación ecuatoriana, son considerados incapaces relativos para suceder cuando han intervenido en la autorización del testamento del cual podrían resultar beneficiarios. ¡Esto último lo revisaremos más adelante!

Continuemos, capacidad para suceder, es, a criterio de Bossano (1983), en Ramírez, “La aptitud jurídica de un individuo para ser heredero o legatario”. (Ramírez, 2020, p. 117).

Por otro lado, Zannoni (2003), en Ramírez, menciona “En esencia, la capacidad sucesoria se traduce, para el sucesor, en la aptitud para investir mortis causa las relaciones jurídicas que tuvieron por sujeto al causante” (Ramírez, 2020, p. 117).

Una vez que hemos comprendido la capacidad para suceder, definamos la dignidad para suceder.



2.2. Dignidad para suceder

La dignidad en el derecho sucesorio es para Ramírez (2020), “La aptitud moral para hacerse acreedor de una asignación por causa de muerte; pues es de la esencia de una liberalidad o asignación gratuita que entre antecesor y sucesor exista un nexo de sangre, de solidaridad, de respeto, de consideración, de afecto, de gratitud”. (Ramírez, 2020, p. 127).



Por tanto, la dignidad para suceder encuentra su fundamento en la moralidad y en las buenas costumbres. Solo quien ha actuado frente al causante con respeto, rectitud y consideración ética demuestra el mérito moral y jurídico necesario para ser reconocido como su legítimo sucesor.

En consecuencia, heredar no se limita a recibir un patrimonio material, sino que supone honrar una relación sustentada en valores, donde la conducta del heredero refleja el respeto a la memoria y la dignidad del causante.

Ahora le pregunto: ¿Sabía usted que, según la ley, todos somos capaces para suceder, pero también determina excepcionalmente quiénes no lo son?

El artículo 1004 del Código Civil, dispone: “Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna.”

El término “*excepcionalmente*” proviene de la palabra “*excepción*”, y resulta especialmente apropiado cuando se hace referencia a la incapacidad y la indignidad para suceder.

¿Y por qué hablar de excepciones? Porque la ley presume, de manera general, que toda persona es capaz y digna de suceder; sin embargo, establece ciertos casos o causas en los que esa capacidad o dignidad se pierde, configurándose así las excepciones a la regla general.

Como excepciones, la incapacidad e indignidad para suceder son justamente nuestros temas objeto de estudio. ¡Sigamos adelante!



En cuanto se refiere a la incapacidad, nuestra legislación contempla dos clases, una absoluta y otra relativa.

2.3. Incapacidad absoluta para suceder

Como habíamos dicho, la incapacidad para suceder constituye una excepción y sus causas se encuentran claramente establecidas en la ley. Para Ramírez (2020), la incapacidad absoluta “Es aquella que imposibilita suceder a toda persona” (Ramírez, 2020, p. 118).

La incapacidad absoluta se verifica al momento de la apertura de la sucesión e imposibilita al sujeto para suceder a cualquier persona en ese momento, por ello, absoluta.

El artículo 1005 del Código Civil dispone: “Para ser capaz de suceder, es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión”. Pero cuando existe una persona para efectos legales, al respecto el artículo 60 de este mismo cuerpo legal prescribe que: “El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su madre”, entendiéndose por separación completa al corte del cordón umbilical.

Ahora, constituyen incapacidades absolutas para suceder:

- a. La inexistencia de personas naturales.
- b. La inexistencia de personas jurídicas.

• Inexistencia de personas naturales

Se preguntará, ¿cuándo no existe una persona natural para efectos sucesorios?

Ramírez (2020) hace una breve interpretación del artículo 60 del Código Civil e indica que “una persona no existe para efectos sucesorios”.

1. Cuando ha fallecido antes que el causante.
2. Porque no ha existido nunca.



3. Cuando no ha comenzado a existir al tiempo de abrirse la sucesión, porque muere en el vientre materno o porque perece antes de estar completamente separado de la madre” (Ramírez, 2020, p. 118).

Sin embargo, el código civil establece ciertas excepciones para esta regla general de incapacidad.

- **Las personas concebidas antes de la apertura de la sucesión.**

Aquel que, al momento de la apertura de la sucesión del causante, aún se encuentra en el vientre materno, es considerado como hijo póstumo, y este, en cuanto a derechos sucesorios se refiere, puede llegar a ser heredero, pero estos derechos se mantendrán suspensos hasta que nazca, y producido este hecho, gozará de ellos. En cuanto a este hecho, el artículo 63 del Código Civil menciona “Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que le correspondieron”, pero para esto nuestra legislación civil contempla ciertas reglas.



Para profundizar en las reglas mencionadas, le invito a revisar el Código Civil en su artículo 62.

Le invito a poner en práctica sus conocimientos, resolviendo el siguiente caso.

[Caso – Inexistencia de persona natural](#)

Como pudo evidenciar en el presente caso, el concebido mantiene una expectativa protegida por la ley; sus derechos hereditarios dependen de nacer vivo, lo que asegura continuidad en la sucesión sin excluirlo desde el inicio.



- **Las personas que se espera que existan**

El Código Civil en su artículo 1005, inciso 3, dispone: “...Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidará por esta causa, si existieren dichas personas antes de expirar los quince años subsiguientes a la apertura de la sucesión”.

En cuanto a esto, Ramírez (2020) menciona: “Que si bien la persona no existe al momento de abrirse la sucesión, pero que se espera que exista; para ello tienen que existir las circunstancias que den la posibilidad cierta de que la persona llegue a existir, como cuando se deja una asignación a los hijos de un matrimonio” (Ramírez, 2020, p. 120), pero esta excepción en cuanto al tiempo para la existencia de la persona que se espera, se sujeta a 15 años contados desde la apertura de la sucesión.

- **Las personas favorecidas con una asignación en premio a la prestación de un servicio importante**

El Código Civil en su artículo 1005, inciso 4, dispone: “Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo preste no haya existido al momento de la muerte del testador”.

En este caso, a criterio de Ramírez (2020), deben cumplirse con dos exigencias: “1. Que el testador determine el hecho en que consista la prestación de un servicio importante, al que premia con la asignación, y que en consecuencia, genera el derecho para el asignatario... Por ejemplo, el testador deja una asignación para el científico que descubra el medicamento específico para curar el cáncer; y, 2. Que el asignatario exista antes de expirar los 15 años subsiguientes a la apertura de la sucesión” (Ramírez, 2020, p. 120).



Resulta importante la determinación del servicio en la asignación testamentaria, esto permitirá identificar al asignatario, pues, sino se trataría de una asignación indeterminada.

- **Las personas beneficiarias de una asignación condicional**

Para esta excepción a la regla, nos remitimos también al artículo 1005, el cual en su inciso 2 menciona: “Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición”. Este precepto no considera imprescindible la existencia del asignatario al momento de la apertura de la sucesión, pero no así, al instante del cumplimiento de la condición, para este momento, la existencia del asignatario es obligatoria.

- **Personas favorecidas por el derecho de transmisión**

Ramírez (2020), en cuanto a aquello, menciona: “En todos los casos, pese a que la persona no existe al momento de la delación, por excepción la ley admite que el asignatario suceda al causante” (Ramírez, 2020, p. 121).



Recomendación: para comprender la figura jurídica de la delación, revise el artículo 998 del Código Civil.

- **Inexistencia de personas jurídicas**

En cuanto a este tema, nuestro código civil es muy estricto, en su artículo 1006, dispone “Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o cualesquiera establecimientos que no sean personas jurídicas”.

Ramírez (2020) considera en cuanto a este tema que “Las sociedades (asociación de personas) pueden ser de dos clases: a) De hecho; y b) De derecho. Y la diferencia fundamental entre estas es la de que las



sociedades de hecho no tienen personalidad jurídica; y, en cambio, las sociedades de derecho tienen personalidad jurídica, son personas jurídicas". (Ramírez, 2020, p. 122).

Con la diferenciación de las instituciones, conviene plantearse la interrogante ¿cuándo se adquiere la personería jurídica? La ley es clara e indica que una sociedad adquiere personería jurídica cuando ha sido constituida observando y cumpliendo los requisitos y procedimientos de ley; así, el código civil en su artículo 565 menciona: "No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el presidente de la República."

Se comprenderá entonces que una persona jurídica existe al momento de la apertura de la sucesión, siempre que para este instante haya sido creada conforme a ley y goce de personería jurídica; sin embargo, nuestra legislación, al igual que para las personas naturales, contempla excepciones. A saber:

Mediante asignación testamentaria, podrá resultar beneficiada una persona jurídica que aún no exista al momento de la apertura de la sucesión, siempre que su creación haya sido dispuesta en el propio testamento por el causante. En tal caso, una vez que dicha persona jurídica adquiera su personalidad jurídica conforme a la ley, la asignación surtirá plenos efectos.

En concordancia con esto, el Código Civil dispone: "Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida esta, valdrá la asignación", pero para ello, esta persona jurídica deberá existir dentro de los 15 años de abierta la sucesión (C.C. art. 1005, inciso 3).



2.4. Incapacidad relativa para suceder

En cuanto a la incapacidad relativa para suceder, a partir de lo dispuesto en el Código Civil español, Pérez (2024) menciona “El Código Civil establece una serie de prohibiciones para suceder por testamento relativas a la herencia de una determinada persona y con respecto a un concreto heredero o legatario. Su fundamento es el de preservar la libertad del causante, impidiendo la captación de su voluntad a través de posibles presiones sobre su persona.” (Pérez, 2024, p. 19).

Ramírez (2020) considera que la incapacidad relativa para suceder “constituye la falta de aptitud jurídica para asumir la calidad de asignatario de un determinado causante, por las causas determinadas en la ley. El incapaz relativo es capaz de suceder a todas las personas, con excepción de determinadas personas en los casos establecidos por la ley” (Ramírez, 2020, p. 122).

Nuestro Código Civil menciona en su articulado que son incapaces relativos para suceder:

1. El sacerdote confesor y sus allegados.
2. El notario que celebró el testamento y sus allegados.
3. Los ministros y las instituciones religiosas de otros cultos.

Para profundizar su conocimiento sobre quiénes son por ley incapaces relativos, le invito a revisar los artículos 1007 y 1098 del Código Civil, doctrina relacionada con este tema.

Adicionalmente, observe el siguiente video explicativo que le permitirá comprender cada clase de incapacidad y establecer concretamente las diferencias, de tal manera que podrá identificar la existencia dentro de un proceso sucesorio.

[Incapacidad absoluta e incapacidad relativa para suceder](#)



Como pudo observar en el video, estas reglas garantizan legitimidad y transparencia en la transmisión hereditaria.

2.5. Indignidad para suceder. Causas de indignidad

Según Suárez (2019), “En general, se llama indignidad a la falta de mérito para alguna cosa; pero en el derecho civil se aplica específicamente esta expresión a quienes, por faltar a los deberes para con su causante, cuando este estaba vivo o después de su muerte, desmerecen sus beneficios y no pueden conservar la asignación que se les había dejado, o a que tenían derecho por ley”. (Suárez, 2019, p. 110).

En cuanto a la indignidad para suceder, Pérez (2024) menciona, en referencia al Código Civil español: “Las causas de indignidad, reguladas en los artículos 756 y 713 CC, son supuestos de exclusión de la sucesión de una persona de aquellos potenciales herederos o legatarios que cometan actos –de naturaleza patrimonial o moral– de particular gravedad contra el causante. Estos comportamientos están legalmente tipificados, si bien, como veremos, el causante puede evitar sus efectos rehabilitando al indigno.” (Pérez, 2024, p. 21).

Ramírez (2020) define la indignidad para suceder como “la falta de aptitud para suceder por causa de muerte a otra persona por actos u omisiones conscientes que afectan la relación con el causante” (Ramírez, 2020, p. 126).

Continuamos aclarando lo siguiente, “La indignidad es relativa a una determinada persona y constituye una sanción civil para quien ha cometido actos ilícitos o ha omitido obligaciones para con el causante.” (Ramírez, 2020, p. 127).

A criterio de Pérez (2024), “La indignidad inhabilita para suceder a los sucesores testamentarios, legítimos o forzosos contra el testamento, que no recibirán la legítima” (Pérez, 2024, p. 22).



Esto significa que la persona declarada indigna para suceder lo es únicamente respecto de la sucesión del causante contra quien cometió ciertos actos u omitió determinados deberes; mas no respecto de otras sucesiones. En ello radica precisamente la naturaleza jurídica de la indignidad.

Todos por ley somos dignos para suceder, sin embargo, existen ciertos actos que, cometidos u omitidos por las personas, constituyen causales de indignidad y configuran esta situación jurídica. Nuestra legislación civil, contempla en su articulado las causales de indignidad para suceder, le invito a revisar los artículos 1010 a 1014 para conocerlas y comprender los casos de indignidad.

2.6. ¿Quién puede pedir la declaración de indignidad?

Nuestro Código Civil, en su artículo 1016, establece quiénes podrán alegar indignidad para suceder y dispone: “La indignidad no surte efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno.”

A partir de esta disposición, quienes pueden acusar la indignidad son:

1. Los herederos del causante.
2. Los legatarios.
3. Asignatarios sustitutos.
4. Los acreedores hereditarios y testamentarios.

Sin embargo, los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad. (Ramírez, 2020, p. 131).

2.7. Efectos de la indignidad

Esta figura jurídica no actúa de pleno derecho, lo que significa que, a diferencia de la incapacidad para suceder, la indignidad necesariamente deberá ser declarada por un juez, pues según nuestro Código Civil, “La indignidad no surte efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los



interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, está obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado, con sus accesiones y frutos.” (C.C. art. 1016).

En cuanto a los efectos de la declaración de indignidad, Suárez (2019) menciona, “La indignidad acarrea una sanción de carácter civil; por ella, un asignatario puede ser excluido de la sucesión de un causante a quien estaría legal o testamentariamente llamado a suceder” (Suárez, 2019, p. 110).

Una vez que exista la declaración de indignidad, el indigno deberá restituir el bien o bienes recibidos por herencia o legado, así como también sus accesiones y frutos producidos; como si, por ejemplo, estos bienes fueron destinados al arriendo, entonces la restitución comprenderá también dichos valores.



Usted se preguntará, ¿la indignidad puede ser transmitida a los herederos del indigno?

La respuesta es sí, el artículo 1019 de nuestro Código Civil, menciona “A los herederos se transmite la herencia o legado de que su antecesor se hizo indigno; pero con el mismo vicio de indignidad de este, por todo el tiempo que falte para completar los cinco años”. Por ello, a decir de Ramírez (2020), “Los herederos del indigno, al igual que este, no pueden conservar la herencia o legado. Por ello, fallecido el indigno, la acción de indignidad podrá plantearse contra sus herederos para que sean excluidos de la sucesión” (Ramírez, 2020, p. 131).

En definitiva, el vicio de indignidad no solo afecta al heredero indigno, sino que se proyecta hacia sus sucesores, quienes asumen las consecuencias jurídicas derivadas de dicha condición. En tal virtud, pueden ejercerse en su contra las acciones necesarias para el despojo de la herencia o legado indebidamente adquiridos.



Pero es importante aclarar para una mejor comprensión de los efectos de la indignidad que, a pesar de lo mencionado en cuanto a la transmisión de la indignidad, esta no afecta a terceros de buena fe, así lo dispone el artículo 1018 del Código Civil al mencionar que “La acción de indignidad no tiene cabida contra terceros de buena fe”, como cuando, previo a la declaración de indignidad, el heredero dio en venta el bien materia de la herencia o legado; la indignidad no se traspasará al comprador y este sea tercero de buena fe, es decir, siempre que la causa de dicho contrato de venta, haya sido lícita.

2.8. Terminación de la indignidad

La indignidad no es permanente, y podrá terminar por las siguientes causas:

1. Por perdón del causante.
2. Por prescripción.

El causante podrá perdonar la indignidad y, a partir de ella, incluir nuevamente al heredero (indigno) en su herencia y, en cuanto a ello, el Código Civil en el artículo 1015, dispone, “Las indignidades mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después”.

En cuanto a la prescripción de la indignidad y en referencia a lo dispuesto en el Código Civil en su artículo 1017, Ramírez (2020) menciona, “Si no hay posesión de la herencia o legado por el heredero o legatario indigno, no se purga la indignidad en los cinco años; se aplicarán en el caso las reglas generales de la prescripción, según la causa; esto es, si el hecho que produjo la indignidad constituye un delito o no. Es decir que, el efecto de la indignidad puede tener lugar hasta que se cumpla el plazo de prescripción extraordinaria de 15 años” (Ramírez, 2020, p. 134).





Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

- Elabore un organizador gráfico sobre la naturaleza jurídica, características y efectos de la incapacidad e indignidad para suceder, determinando sus semejanzas y diferencias.
- Revisar el Código Civil, en los artículos mencionados en los contenidos de esta segunda unidad, y otros pertinentes.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos, desarrolle la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 2

Seleccione verdadero o falso; o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Se dice que la incapacidad e indignidad para suceder son excepciones, porque, por ley, se presume que todos somos capaces y dignos para suceder. ()
2. Las incapacidades para suceder pueden ser:
 - a. Absolutas o relativas.
 - b. Completas e incompletas.
 - c. Totales o parciales.
3. Las incapacidades absolutas impiden al incapaz heredar, pero únicamente a determinadas personas. Esto es: ()
4. Son incapaces de suceder las:
 - a. Sociedad de hecho sin personería jurídica.



- b. Sociedad de derecho con personería jurídica.
- c. Sociedad de hecho con personería jurídica.



5. El notario que autoriza el testamento es:

- a. Incapaz absoluto para suceder.
- b. Incapaz relativo para suceder.
- c. Indigno para suceder.

6. La indignidad para suceder es relativa a una determinada persona. ()

7. Una vez declarada la indignidad, el indigno:

- a. Podrá conservar el bien heredado, pero deberá pedir perdón.
- b. Restituir el bien heredado y los frutos producidos.
- c. Podrá conservar el bien, porque ya entró en posesión de este.

8. La indignidad deberá ser declarada judicialmente, para surtir efecto. ()

9. ¿Quiénes pueden solicitar la indignidad de una persona?

- a. Los herederos y legatarios.
- b. Asignatarios sustitutos.
- c. Los acreedores hereditarios y testamentarios.
- d. Todos los anteriores.

10. La indignidad prescribe en:

- a. 10 años.
- b. 25 años.
- c. 5 años.

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 2:

Distingue las sucesiones: intestada y testadas y las reglas generales.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá diferenciar claramente los tipos de sucesión intestada y testada, reconociendo sus características, supuestos de aplicación y las reglas generales que las rigen, a fin de comprender cómo se determina la distribución de los bienes hereditarios en cada caso.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 3

Unidad 3. La sucesión intestada

Cuando una persona muere sin dejar testamento, es importante comprender cómo se distribuirán los bienes del causante.

Ahora, le invito a analizar lo siguiente: “Fallece Israel y deja atrás dos hijos, la cónyuge sobreviviente, padres y hermanos; y, conforme a la ley, en términos generales, todos son herederos”.

En este escenario les pregunto:



- ¿Quién o quiénes heredarán los bienes de Israel?
- ¿Se divide la herencia para todos en partes iguales?
- ¿Qué dispone la ley al respecto?
- Si usted fuera la/el abogada/o de la familia, ¿qué explicación daría a los herederos?



El derecho sucesorio no solo comporta la transmisión de los bienes del causante a sus herederos, sino también cuál es la **forma legalmente correcta** para hacerlo.

A partir del estudio de las unidades 3 y 4 de esta asignatura, el estudiante comprenderá la clasificación de la sucesión por causa de muerte y estará en capacidad de determinar qué tipo de sucesión corresponde aplicar según el caso concreto, atendiendo, en cuanto a esta unidad se refiere, cómo proceder ante la ausencia de un testamento.

¡Cada nueva unidad es una oportunidad para fortalecer el criterio jurídico y la capacidad de análisis! Profundiza, cuestiona y comprende: ¡esa es la esencia de la formación de un verdadero jurista! Sigamos...

3.1. Sucesión intestada

En la unidad I, habíamos determinado que la sucesión por causa de muerte puede ser testada, intestada o mixta, según el título que la otorga. Nuestro código civil, en su artículo 994, prescribe que “si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o abintestato”.

En relación con este tema y en referencia a lo dispuesto en el Código Civil colombiano, Suárez (2019) menciona, “La normativa de la sucesión intestada tiene carácter subsidiario; solo puede aplicarse cuando el difunto no dispone expresamente de los bienes, o si dispone, no lo hace conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones”.

Por ello, cuando nos encontremos frente a una sucesión intestada o abintestato, sabremos que, en cuanto a la distribución de la herencia, será la ley a través de sus disposiciones la que determine cómo ha de repartirse el patrimonio del causante. Debemos recordar que, en todos los casos de sucesión intestada, los sucesores se convierten en herederos a título universal.

Estas reglas serán las que abordaremos más adelante.



3.2. Cuándo se produce

Para abordar este tema, retornamos al Código Civil en su artículo 1021, que dispone, “Las leyes regulan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido efecto sus disposiciones”.

No habiendo dejado un testamento el causante, la sucesión en cuanto a la distribución de su patrimonio se regirá por las reglas establecidas en la ley; consintiendo la posibilidad de que la sucesión sea intestada, no solo cuando el causante no dispuso de su patrimonio mediante testamento, sino incluso cuando habiendo testamento:

- Este ha sido invalidado por no cumplir con las solemnidades que la ley prescribe y, por tanto, se anula; o,
- A pesar de ser válido, no surte los efectos legales esperados, porque las asignaciones contradicen a las normas legales.

Pero en cuanto a este tema, Ramírez (2020), incorpora en su análisis de este artículo ciertos escenarios adicionales para que proceda la sucesión intestada al definirla como “aquella en la que se aplican las normas legales para la disposición del patrimonio hereditario del causante, por no existir testamento o porque el que existe no es válido o no es eficaz, o no ha dispuesto de los bienes o dispuso parcialmente, o solamente hace asignaciones a título singular” (Ramírez, 2020, p. 167), considerando incluso en qué casos procede la sucesión mixta, entendiendo esta, como aquella en la que se dispone del patrimonio del causante de forma testada e intestada simultáneamente.



3.3. Igualdad en la sucesión

En la sucesión por causa de muerte, como en otras relaciones jurídicas, cabe la posibilidad de la intervención de personas extranjeras, y para estos casos, nuestra legislación civil dispone lo siguiente:

- **Art. 1035.** Los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato abiertas en el Ecuador, de la misma manera y según las mismas reglas que los ecuatorianos.
- **Art. 1036.** En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los ecuatorianos, a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos que, según las leyes ecuatorianas, les corresponderían sobre la sucesión intestada de un ecuatoriano. Los ecuatorianos interesados podrán pedir que se les adjudique, en los bienes del extranjero existentes en el Ecuador, todo lo que les corresponda en la sucesión de dicho extranjero. Esto mismo se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un ecuatoriano que deja bienes en un país extranjero.

De conformidad con estas disposiciones, tanto los ecuatorianos como los extranjeros son llamados a suceder en igualdad de condiciones, conforme a las normas establecidas por la legislación civil, sin distinción alguna. En lo que respecta al cónyuge sobreviviente y a los sucesores ecuatorianos, sus derechos hereditarios serán reconocidos con prioridad, de acuerdo con los principios y reglas previstas en el Código Civil ecuatoriano en cualquier escenario.



Para complementar este tema, por favor, revisar los artículos 14 y 1036 del Código Civil ecuatoriano.



3.4. Sucesión por derecho personal y por representación

En la sucesión se puede suceder por derecho personal o por representación, esta última forma tiene ciertas características y condiciones que abordaremos más adelante.

Estas dos formas de suceder se encuentran contempladas en el Código Civil, cuerpo legal que en su artículo 1024 dispone:

Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si este o esta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar al padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación, con la limitación señalada en el art. 1026.

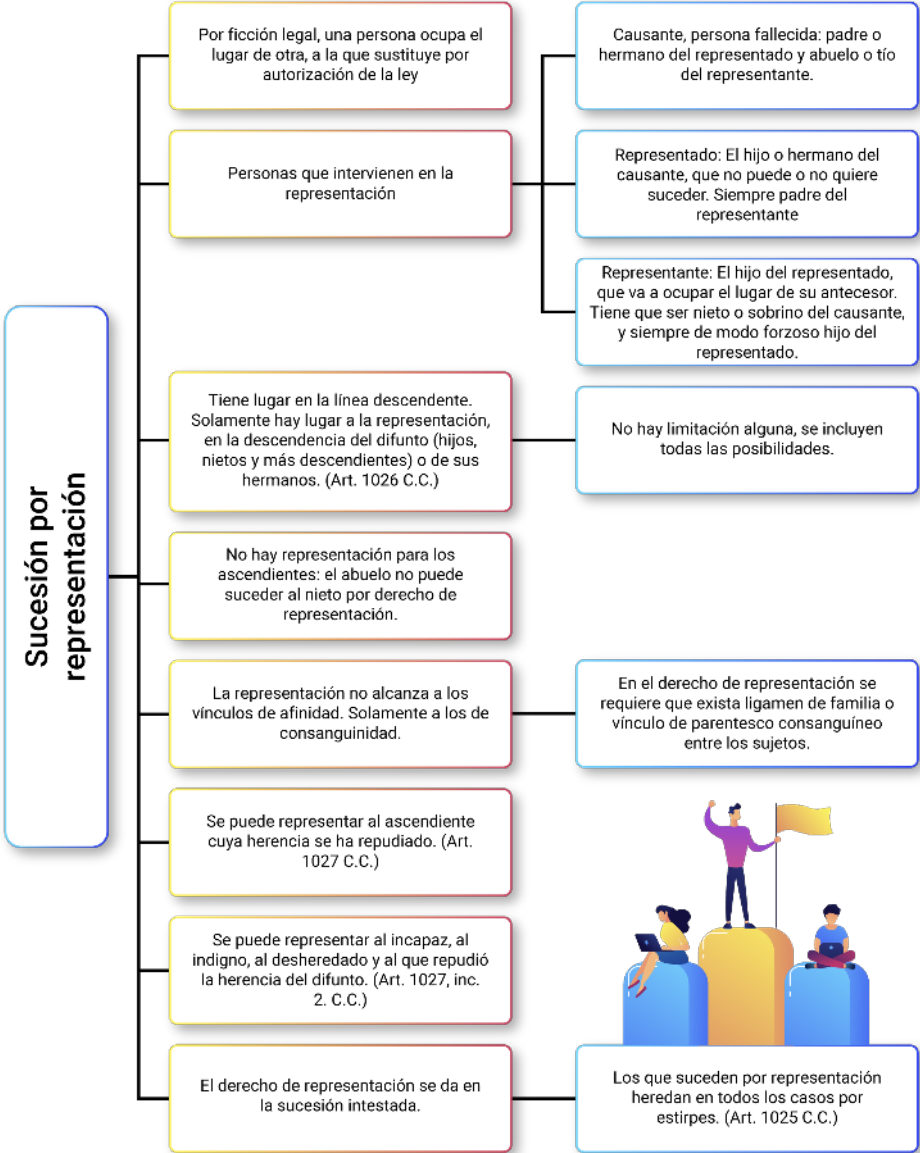
La sucesión por derecho personal es directa, es decir, por esta forma sucede el hijo en el fallecimiento de sus padres.

La sucesión por representación, por otro lado, requiere especial atención. Como se había indicado anteriormente, por su particularidad, tiene ciertas características especiales que debemos abordar para comprenderla.

En cuanto a la sucesión por representación, podemos resaltar a partir del criterio de Ramírez (2020), por ejemplo, las características que se muestran en la siguiente figura.



Figura 2
Sucesión por representación: características



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

Heredan por estirpe los representantes (hijos del representado), para quienes se divide en partes iguales la porción que de la herencia le correspondía al representado.

3.5. El orden sucesorio

Como se ha señalado previamente, en los procesos de sucesión intestada es la ley quien determina la forma en que debe distribuirse el patrimonio del causante. En este sentido, el Código Civil ecuatoriano establece cuatro órdenes sucesorios que fijan el grado de prelación entre los llamados a heredar, definiendo con precisión quiénes tienen prioridad y en qué circunstancias. Esta regulación busca garantizar una transmisión patrimonial justa, ordenada y conforme al vínculo jurídico y familiar con el fallecido. En este sentido, le invito a revisar la siguiente infografía.

[Órdenes de sucesión](#)

A modo de síntesis, la sucesión intestada asegura un orden claro y justo, priorizando herederos según jerarquía legal. A continuación, ampliaremos este interesante tema.

a. Primer orden

- Corresponde a los hijos y a los nietos, los primeros por derecho personal y los segundos por derecho de representación. Art. 1028 C.C.

Revise el siguiente artículo: [Derechos sucesorios para hijos no reconocidos en el Ecuador](#), lo cual le permitirá conocer qué sucede dentro de un proceso sucesorio, cuando comparece una persona que presuntamente es hija/o del causante, pero que no lleva su apellido; y, alega tener derecho en la sucesión.

b. Segundo orden

- En este, se encuentran los ascendientes del grado más próximo (padres) y cónyuge sobreviviente o conviviente, esto conforme a los artículos 231 y 1030 C.C.



Dentro de este orden, vale detenernos por un minuto y, conforme al artículo 1030 del C.C., considerar lo siguiente:

“No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al cónyuge. No habiendo cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o ascendientes. Si la filiación del difunto se hallare establecida solo respecto de uno de sus padres, este recibirá la porción correspondiente. Si la filiación se hallare establecida respecto de ambos padres, la porción correspondiente a ellos se dividirá entre los dos por partes iguales.”

Como es de su conocimiento, por ley se dispone que quienes hayan constituido su unión de hecho tendrán similares derechos y obligaciones que las personas que contrajeron matrimonio, para comprender, entonces, estas particularidades dentro de un proceso sucesorio, le invito a revisar el siguiente artículo: [La declaratoria de unión de hecho y los derechos de sucesión en el Ecuador](#).

c. Tercer orden

- En este lugar se encuentran los hermanos del causante por derecho propio y los sobrinos por derecho de representación.

d. Cuarto orden

- Le corresponde heredar al Estado



Le recomiendo revisar el Código Civil a partir del artículo 1028, en cuanto a los órdenes de sucesión y la prioridad en el llamado a suceder. Esto le permitirá resolver los microcasos existentes en las actividades recomendadas.

3.6. Sucesión mixta

La sucesión puede ser parte testada y parte intestada.



Cuando en una sucesión por causa de muerte se aplican simultáneamente el testamento y la ley al momento de repartir el patrimonio del causante, nos encontramos frente a una sucesión mixta.

Para una mejor comprensión de en qué casos procede esta clase de sucesión, recurrimos a Ramírez (2020), quien considera, por ejemplo, los siguientes escenarios:

1. El causante solo dispuso por testamento parcialmente de sus bienes.
2. Instituyó heredero de cuota sin que complete la unidad.
3. Solamente hace asignaciones a título singular.
4. Las disposiciones del testamento no son válidas respecto a algunos bienes.
5. Cumplidas las disposiciones testamentarias, queda un remanente [...].
6. Puede ocurrir también que el testador adquirió bienes después de testar. (p. 311).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para fortalecer la comprensión y trasladar a la práctica los contenidos revisados, se invita a realizar las siguientes actividades.

1. Realice un ordenador gráfico en el que compare la sucesión testada con la sucesión intestada, determinando sus características.
2. A partir de la definición de la sucesión mixta, proponga 3 ejemplos de casos en los que procedería.
3. Con un ordenador gráfico, determine el orden de prelación de los herederos llamados a suceder, a partir de lo expuesto en el apartado 3.4. de esta unidad.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Sírvase resolver los siguientes casos, relacionados con los órdenes de sucesión.

[Casos – órdenes de sucesión](#)



Luego de esta actividad, puede concluirse que el orden sucesorio intestato prioriza descendientes, luego ascendientes y cónyuges, después colaterales con reglas de representación y proporción y, en ausencia total, defiere al Estado.

5. Profundice en el estudio de esta unidad, revisando las disposiciones legales referidas y doctrina pertinente con los temas abordados.
6. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido; para ello, se propone realizar la autoevaluación destinada a consolidar los conocimientos trabajados en esta unidad.



Autoevaluación 3

Seleccione verdadero o falso, o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. La sucesión es intestada cuando la ley regula cómo han de transferirse los bienes del causante a los herederos. ()
2. En la sucesión intestada, los sucesores son herederos:
 - a. A título singular.
 - b. Legatarios.
 - c. A título universal.
3. En la sucesión intestada, se puede suceder por derecho personal y por representación. Los sobrinos del causante heredan por derecho personal. ()
4. Conforme a los órdenes de sucesión, los padres y cónyuge sobreviviente se encuentran en el:
 - a. Primer orden.
 - b. Segundo orden.
 - c. Tercer orden.
 - d. Cuarto orden.



5. Por los órdenes de sucesión, la ley determina quiénes tienen prioridad al momento de ser llamados a heredar. ()
6. Quienes suceden por representación, heredan siempre por stirpe. ()
7. En el primer orden sucesorio, se encuentran:
- a. Los hermanos del causante.
 - b. Los hijos del causante.
 - c. El Estado.
8. Se llama sucesión mixta cuando es parte testada y parte intestada. ()
9. Cuando el causante ha dispuesto parcialmente de sus bienes, dejando varios de ellos fuera del testamento. Procede la sucesión:
- a. Testada.
 - b. Intestada.
 - c. Mixta.
10. Al fallecer Juan, ¿quiénes son llamados a suceder primero? Si deja:
- a. Descendencia (hijos).
 - b. Cónyuge sobreviviente.
 - c. Hermanos.

[Ir al solucionario](#)





Semana 4

Unidad 4. El testamento y su clasificación

Estudiemos el testamento, entendido como la última voluntad del causante. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existen varias clases de testamento. Ahora le invito a revisar el articulado competente y analizar el siguiente caso:



José es una persona muda y no vidente.

¿Puede José celebrar un testamento?

¿Qué clase de testamento puede otorgar?

Una vez que ha determinado qué clase de testamento puede otorgar José, ¿cuántos testigos necesita?

En esta unidad analizaremos en profundidad la figura jurídica del testamento: su naturaleza, clasificación, solemnidades y las particularidades que lo convierten en uno de los actos más trascendentes dentro del derecho sucesorio. A través de este estudio comprenderemos no solo su estructura formal, sino también su valor como manifestación última de la voluntad del causante.

Le invito a continuar este recorrido académico con el mismo entusiasmo y dedicación demostrados hasta ahora. Cada nuevo concepto se suma a su formación profesional y lo acerca a convertirse en un jurista capaz de interpretar, aplicar y defender el derecho con rigor y criterio propio.

4.1. Definición de testamento

Nuestro Código Civil, en su artículo 1037, en cuanto a la definición de testamento, indica “El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva”.



En relación con esta disposición testamentaria, Bossano (1974) define al testamento como “un acto jurídico solemne por el cual una persona dispone de su patrimonio para que tenga pleno efecto después de sus días, reservándose la facultad de revocar sus disposiciones” (p. 155).

En síntesis, de las definiciones analizadas se desprende que el testamento constituye, en esencia, el medio por el cual el testador dispone de su patrimonio, designando a los herederos y beneficiarios de sus bienes. No obstante, la doctrina reconoce que su finalidad no se limita exclusivamente a la disposición patrimonial. El testador puede incorporar declaraciones de carácter personal o moral, como la profesión de su fe, el reconocimiento voluntario de un hijo u otras manifestaciones relevantes, sin que necesariamente la celebración de su testamento implique la distribución de su patrimonio.

En complemento a las definiciones anteriores, Ramírez (2020), a partir del análisis del artículo 1037 antes referido, resalta la naturaleza jurídica del testamento y las siguientes características del testamento:

- **Acto jurídico.** El testamento es un acto jurídico porque interviene la voluntad de la persona, lo que lo diferencia del hecho jurídico, entendido como el acontecimiento que se produce sin intervención de la voluntad humana [...].
- **Acto solemne.** Es un acto jurídico solemne, en cuanto la ley exige ciertas solemnidades para la validez del testamento, según su clase [...].
- **Es un acto unilateral.** Para la validez y eficacia del testamento basta la voluntad del testador, manifestada conforme a ley; [...].
- **Acto de una sola persona.** Es un acto producto de la voluntad de una sola persona, así lo destaca la definición que contiene el art. 1037 y además el inc. 1 del art. 1041 C.C. [...] El CC en el art. 041 inciso segundo establece: Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sea en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona.
- **Acto personal e indelegable.** Es un acto indelegable. Por regla general, todo acto puede ser celebrado por sí o a través de mandatario general o



especial; mas el testamento no puede otorgarse mediante apoderado, sino personalísimamente.

- **Acto realizado por causa de muerte. Efecto en la vida del testador.** El testamento surte efecto después de la muerte del de cujus (causante). Antes de la muerte del testador, no produce ningún efecto en cuanto a la disposición de bienes, pero si pueden surtir efecto las declaraciones, como el reconocimiento de un hijo, por ejemplo.
- **Acto dispositivo.** De manera general, el testamento contiene la disposición de los bienes del causante. Puede disponer de todo o de parte de sus bienes. [...].
- **Acto esencialmente revocable.** El Código Civil en el art. 1039 establece que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables [...] (p. 185).

4.2. Requisitos para la validez del testamento

Los requisitos para la validez del testamento desde el punto de vista doctrinario son de dos clases: de fondo y de forma.

De fondo son la capacidad y el consentimiento para testar, objeto lícito y causa lícita; y, de forma, son las solemnidades referentes a la celebración del testamento. Para adentrarnos en este tema, le invito a revisar la siguiente infografía.

[Requisitos para la validez del testamento](#)

Como pudo evidenciar en la infografía, el testamento es válido solo si cumple requisitos de fondo y forma, garantizando voluntad libre y legal.



4.2.1. Capacidad y consentimiento para testar, objeto lícito y causa lícita

El artículo 1461 del Código Civil dispone que “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: que sea legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; que recaiga sobre un objeto lícito; y que tenga una causa lícita”.

En cuanto a la **capacidad para testar**, al igual que ocurre con la capacidad para suceder, en materia testamentaria se presume que toda persona es hábil para otorgar testamento. No obstante, la ley establece excepciones precisas respecto de quienes no pueden hacerlo. En este sentido, la incapacidad para testar se configura como una situación excepcional frente a la regla general.

Es importante aclarar que, en referencia al artículo 1044 del Código Civil, “la capacidad para testar debe existir en el momento de testar. Ello implica que el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y, por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de las causas de inhabilidad” (Ramírez, 2020, p. 191).

El artículo 1043 del Código Civil enumera las causas específicas que generan dicha incapacidad. Para su correcta comprensión y análisis, le invito a revisar detenidamente este precepto legal y complementar su abordaje con doctrina especializada que lo desarrolla y contextualiza.

El **consentimiento**, por otro lado, constituye a decir de Ramírez (2020), “la expresión de voluntad del testador, con libertad y conocimiento de lo que se hace, para disponer de sus bienes con efecto a partir de su muerte” (p. 191).

Este consentimiento puede verse viciado. Nuestro Código Civil en su artículo 1467 dispone que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo.



Según esta disposición legal, el consentimiento del testado al otorgar el testamento puede verse comprometido cuando no tiene conocimiento de que lo que está otorgando es su testamento (error); o cuando celebra y suscribe su testamento como consecuencia de la presión ejercida por otra persona (fuerza); finalmente, cuando amenazan al causante para que otorgue testamento (dolo).

Complementariamente, Ojeda (2025) en cuanto a los vicios del consentimiento, manifiesta que los vicios del consentimiento son: “**El error**, que es la falsa concepción de algo o la equivocación de una persona en una cosa o hecho; **la fuerza**, es la presión que se ejerce sobre una persona, por actos materiales o amenazas para inducirla a consentir; y **el dolo**, definido en el inciso final del art. 29 del Código Civil, como la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro” (p. 66).

En cuanto al objeto y causa lícitos, recurrimos a Suárez (2019), para quien “el **objeto** está constituido por la declaración de voluntad del causante, contenida en el testamento. [...] la **causa** es el motivo que induce al acto o contrato” (p. 185).

Es decir, tanto la voluntad del causante como la finalidad de celebrarse el testamento deben manifestarse y otorgarse conforme a derecho.



Recomendación. Revisar el Código Civil, arts. 1476 a 1483 sobre objeto y causa lícitos.

4.2.2. Solemnidades del testamento

En el numeral 4.1 definimos al testamento, apreciación que resulta apropiada en este momento para la contextualización de este numeral. En cuanto a esto, Suárez (2019) menciona, “El señor Bello tuvo seguridad del contenido asignado a esta frase, por cuanto ya en ella deja claramente establecido que el testamento es un acto que en unos casos es más solemne que en otros [...]” (p. 186).



Para Ramírez (2020), “El testamento es un acto solemne; la ley exige el cumplimiento de solemnidades para la validez del testamento, que varían de acuerdo a la clase de testamento. El testamento solemne debe cumplir con dos solemnidades: 1) debe otorgarse por escrito; 2) debe perfeccionarse ante testigos”.

Por tanto, se colige que las dos solemnidades sustanciales que debe cumplir cualquier clase de testamento son que debe ser escrito y perfeccionado ante testigos; debiendo cumplir otras adicionales, según la clase de testamento de que se trate.

Es importante considerar que, en cuanto a las solemnidades del testamento otorgado en país extranjero, este valdrá siempre que las solemnidades del país donde se otorgó guarden conformidad con las de nuestra legislación y, se cumpla lo enumerado en el artículo 1066 del Código Civil.

4.3. Destrucción, pérdida u ocultamiento del testamento

El testamento puede, debido a su celebración, ser válido, sin embargo, su eficacia puede verse comprometida por la destrucción, pérdida u ocultamiento del mismo. En cuanto a ello, Larrea (2000) en Ramírez, “El testamento válido puede perder su valor jurídico y tornarse ineficaz por varias causas: 1. Si ha sido revocado; 2. Por destrucción, pérdida u ocultamiento; 3. Por caducidad; 4. Por incapacidad o indignidad de todos los llamados a suceder por el testamento; 5. Por no aceptación o repudio del testamento por parte de todos los asignatarios” (p. 193).

4.4. Clasificación del testamento: solemnes, menos solemnes o privilegiados y de los otorgados en el extranjero

Nuestra legislación en su articulado considera varias clases de testamentos, estas como abordamos en el apartado anterior, requieren ciertas solemnidades según su naturaleza y características. El artículo 1046 menciona: “El testamento es solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley



ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley”.

Ahora, según este mismo artículo, el testamento solemne se clasifica en abierto y cerrado. “Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas”. (C.C. art. 1046, inciso 4.)

Por otro lado, existen ciertas clases de testamentos, considerados como especiales o privilegiados, ello debido a la particularidad de las condiciones bajo las cuales pueden otorgarse cada uno de ellos; y son: testamento militar y testamento marítimo. (C.C. art. 1068)

Finalmente, pueden otorgarse testamentos en el exterior y estos valdrán siempre que, como se indicó en el apartado 4.2.2., las solemnidades de su celebración guarden armonía con nuestra legislación; y se cumplan los requisitos determinados en el artículo 1066 del Código Civil.

En conclusión, las clases de testamento serían las siguientes:

1. **Solemnes:** abierto y cerrado.
2. **Menos solemnes o privilegiados:** militar y marítimo.
3. Testamento otorgado en el extranjero.

Apreciados estudiantes, con la finalidad de realizar una comparación entre las clases de testamentos, les invito a revisar la siguiente presentación interactiva, la cual les permitirá identificar las semejanzas y diferencias existentes entre ellas, así como también conocer qué clase de testamento pueden otorgar las personas que tienen capacidades especiales.

[Clases de testamentos](#)



A modo de síntesis, la regulación de los distintos tipos de testamento busca garantizar que la última voluntad del causante se exprese con claridad y seguridad jurídica, adaptándose a sus circunstancias personales o especiales, y asegurando que, aun en situaciones excepcionales, exista un marco legal que respalde la validez del acto sucesorio.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Con el propósito de consolidar los contenidos trabajados durante esta semana, se sugiere el desarrollo de las siguientes actividades.

1. Revise los artículos 1049 a 1083 del Código Civil.
2. Realice un ordenador gráfico en el que determine semejanzas y diferencias entre las solemnidades de las diferentes clases de testamento.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. Determine qué clase de testamento pueden otorgar las personas de capacidades especiales, resolviendo los siguientes casos.

[Casos – clases de testamento](#)

Concluido el análisis, puede establecerse que la validez del testamento depende de ajustar la forma a la capacidad del otorgante, garantizando autenticidad, formalidades y, cuando se requiera, reserva del contenido.

4. Revise nuevamente la presentación interactiva titulada “clases de testamento”, en la cual se detallan particularidades de cada clase de testamento.
5. Para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 4

Seleccione verdadero o falso, o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Aquel documento mediante el cual el causante hace las asignaciones en favor de sus herederos es:
 - a. Partición extrajudicial.
 - b. Testamento.
 - c. Inventario.
2. El testamento es un acto jurídico y no un hecho jurídico, porque en él interviene la voluntad del testador. ()
3. El testamento:
 - a. Debe ser celebrado por una sola persona.
 - b. Puede ser celebrado por dos personas.
 - c. Puede celebrarse por dos personas, siempre que sea en beneficio mutuo.
4. La capacidad y el consentimiento para testar son requisitos de forma del testamento. ()
5. Las solemnidades del testamento son requisitos de fondo. ()
6. La incapacidad para testar constituye una excepción, porque por ley todos somos capaces de hacerlo. ()
7. El testamento válido se torna ineficaz (no surte los efectos legales) por su destrucción, pérdida u ocultamiento. ()
8. El testamento mediante el cual el testador hace conocedores de sus disposiciones a los testigos es el:
 - a. Abierto.



b. Cerrado.

c. Privilegiado.

9. Testamentos privilegiados son el militar y marítimo. ()

10. Los testamentos solemnes se clasifican en abierto y cerrado. ()

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 3:

Analiza la figura de las asignaciones testamentarias.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá analizar la figura de las asignaciones testamentarias, comprendiendo su significado, clases y efectos jurídicos, así como su importancia dentro del testamento y en la voluntad del causante para la distribución de su patrimonio.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 5

Unidad 5. Las asignaciones testamentarias en general

¿Qué le parece si inicia el abordaje de este tema cuestionándose?



- ¿Qué distingue a una verdadera asignación testamentaria de una simple manifestación de voluntad, y por qué su correcta definición es clave para la validez del testamento?
- ¿Por qué la correcta clasificación de las asignaciones testamentarias resulta determinante para interpretar la voluntad del testador y resolver conflictos sucesorios?

Los temas a continuación le permitirán determinar con facilidad el tipo de asignación testamentaria y si los asignatarios actúan como herederos (a título universal) o como legatarios (a título singular). Esta distinción resulta fundamental para determinar el alcance de su responsabilidad en el cumplimiento de las cargas testamentarias y en el pago de las obligaciones propias de la sucesión.



“Cada instituto del derecho sucesorio que estudia le acerca a comprender cómo se transfiere el patrimonio del causante, pero también cómo se construye justicia.

Avance con disciplina: su esfuerzo de hoy será la base de sus decisiones profesionales mañana.”

Ánimo.

5.1. Definición de asignación testamentaria

Las asignaciones testamentarias son aquellas disposiciones que el testador hace mediante el testamento y por las cuales determina cómo ha de distribuirse su patrimonio. En cuanto a estas, Ramírez (2020) manifiesta, “Asignaciones testamentarias son las disposiciones que el testador hace de su patrimonio hereditario a favor de otra u otras personas, como herederos o legatarios, o destinadas a objetos de beneficencia, mediante el testamento” (p. 223).

5.2. Sujetos de las asignaciones

Las asignaciones que el testador haga mediante su testamento podrán ir destinadas a una o varias personas, denominadas asignatarios; estos podrán ser personas naturales o jurídicas (sociedades de derecho).

Nuestro Código Civil establece en su artículo 1084 que “todo asignatario testamentario deberá ser persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita”.

En cuanto a la certeza y determinación de la persona, Claro Solar (1979) en Ramírez, menciona:

La certeza de la persona del asignatario no mira solo a la posibilidad de que resulte fácil y claro o siquiera posible la determinación de la persona designada en la disposición testamentaria con respecto al cumplimiento



de la asignación y a las personas que a ello estén obligadas, sino que realmente su designación tenga tal condición de certidumbre, de individualización en mente y voluntad del testador, que haya una completa congruencia e identidad entre la obra de la voluntad que la designa y la aplicación a persona en cuyo favor ha de cumplirse la disposición del testador.

Persona determinada es la que es individualmente designada en las indicaciones claras del testamento, de modo que no pueda ser confundida con otra (p. 223).

Por otro lado, cuando la asignación testamentaria no cuenta con certeza, el Código Civil prevé en sus artículos 1084 y 1092 ciertas excepciones a esta disposición.

Así también, existen ciertas personas que no pueden ser asignatarios por estar impedidos por ley. El artículo 1089 dispone, “no vale disposición alguna testamentaria en favor del notario que autorice el testamento, o del empleado que haga veces de tal, o del cónyuge de dicho notario o empleado, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o empleados del servicio doméstico del mismo. Lo mismo se aplica a las disposiciones en favor de cualquiera de los testigos”.

¡Le invito a revisar estos preceptos legales para conocerlas!

5.3. Transferencia de asignaciones

Las asignaciones testamentarias pueden ser transferidas a otra persona cuando el destinatario de aquella falta al momento de la apertura de la sucesión.

El Código Civil en su artículo 1096, inciso 1, dispone: “La asignación que, por faltar el asignatario, se transfiere a distinta persona, por acrecimiento, sustitución u otra causa, llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente”.



En cuanto a este tema, Ramírez (2020), en referencia al artículo antes singularizado, menciona que: “Cuando falta el asignatario, la asignación puede transferirse a distinta persona, por acrecimiento, representación, sustitución u otra causa; y, en este caso, la transferencia llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente” (p. 227).

Como contexto, para una mejor comprensión, comento:

- Por derecho de representación, la asignación pasa al nieto del causante, quien ocupa el lugar de su padre (premuerto), y que en vida habría sido el heredero por ser hijo del causante.
- Por acrecimiento, la asignación correspondiente al asignatario que falta se distribuye, en partes iguales, entre los demás asignatarios presentes.
- Por sustitución, la asignación se transfiere a la persona designada expresamente por el testador, como sustituta del asignatario, para el caso de que este llegare a faltar.



El acrecimiento y la sustitución serán analizados en la unidad número 7, sin embargo, como preámbulo para su estudio, sugiero a usted revisar los artículos 1174 a 1193 del Código Civil, en ellos se contemplan estas figuras jurídicas.

5.4. Clasificación de las asignaciones testamentarias

Apreciados estudiantes, como paso previo a abordar la clasificación de las asignaciones, lo invito a observar la siguiente presentación interactiva, por la cual usted comprenderá de mejor manera los tipos de asignaciones y la asociación o vinculación con la categoría o categorías a las cuales pertenecen.

[Clasificación de las asignaciones testamentarias](#)

Como pudo evidenciar en la presentación, las asignaciones testamentarias permiten ordenar la sucesión, asegurando claridad sobre cuándo nace el derecho y qué alcance tiene dentro del patrimonio del causante.



A continuación, revisaremos a profundidad el presente tema.

Las asignaciones testamentarias se clasifican debido a su forma y contenido.

- **Por la forma son:** puras y simples; y, sujetas a modalidad; a su vez, estas últimas son condicionales, a día y a plazo; y, modales.
- **Por el contenido son:** a título universal y a título singular.

Asignaciones puras y simples. Son aquellas que no se encuentran sujetas a condición alguna, como cuando el testador manifiesta: deo todos mis bienes a mi hijo Roberto.

Asignaciones sujetas a modalidad. Según Ramírez (2020), "Son aquellas que están sujetas a un acontecimiento que posterga el nacimiento o el ejercicio de los derechos o afecta la extinción de los mismos, o bien soportan un gravamen o carga [...]". (p. 230).

Asignaciones condicionales

Son aquellas que dependen de una condición. Para Suárez (2019), "Asignación condicional es aquella cuya efectividad jurídica depende de una condición" (p. 250). El artículo 1098, inciso 1, es más generoso al definir las de la siguiente manera: "Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que, según la intención del testador, no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo".

Ahora, la condición es **suspensiva** si, mientras no se cumple, suspende la adquisición del derecho; y es **resolutoria**, si su cumplimiento extingue el derecho (C.C. art. 1495). Por ejemplo, es suspensiva cuando se impone la condición de que se gradúe de abogado; y, resolutoria, cuando la condición consiste en que no abandone sus estudios.



Asignaciones a día y a plazo

Estas se constituyen “desde” o “hasta” tal día. (Ramírez, 2020, pág. 237). Así también, Suárez (2019) menciona, “las asignaciones testamentarias a día son aquellas que limitan a plazos o a días la exigibilidad o la ejecución del derecho incorporado a ellas. A diferencia de las condicionales y dada la naturaleza específica del plazo, en este tipo de asignaciones no hay incertidumbre sobre el derecho mismo, sino en cuanto a la época de su exigibilidad. El plazo solo suspende la exigibilidad o la ejecución del derecho” (p. 258). El derecho existe en favor del asignatario, pero podrá exigirlo o ejecutarlo según los plazos impuestos por el testador.

Estas asignaciones son conforme a ley, de cuatro formas:

1. A día cierto y determinado.
2. A día cierto e indeterminado.
3. A día incierto pero determinado.
4. A día incierto e indeterminado.

Para comprender de mejor manera estas asignaciones y sus características, acuda al Código Civil, en su artículo 1108 y siguientes.

Finalmente, **son asignaciones modales**, aquellas mediante las cuales “se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras, o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo, y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada” (C.C. art. 1117); como cuando el testador deja a su hijo Juan un lote de terreno y el dinero suficiente para que se construya un albergue y sea donado a la casa hogar Caminemos Juntos.



Asignaciones a título universal

Para Ramírez (2020), “Son aquellas que comprenden la totalidad del patrimonio del causante, o una cuota de ese patrimonio o el remanente. Es decir que la asignación universal puede ser de tres maneras respecto al objeto: 1) de la totalidad de los bienes; 2) de una cuota de los bienes de la sucesión; y, 3) del remanente” (p. 243).

Es importante destacar que, tratándose de una sucesión intestada o abintestato, los herederos son siempre a título universal.

- **Herederos universales.** Representan al causante y lo suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.

Ejemplo: Dejo todos mis bienes a Lorenzo.

- **Herederos de cuota.** Aquellos asignatarios de una cuota o alícuota de todo el patrimonio del causante.

Ejemplo: Dejo una cuarta parte de mis bienes a Jairo, una cuarta parte a Rosario, una cuarta parte a Romelia y, finalmente, una cuarta parte a Ricardo.

- **Herederos de remanente.** Aquellos que reciben, mediante testamento, aquella parte del patrimonio que ha sobrado, después que el testador realizó otras asignaciones o disposiciones a título singular.

Por ejemplo: Dejo una cuarta parte de mis bienes a Lorena, una cuarta parte a Ismael y todo lo que queda de remanente a Paulina.

Diferencias entre herederos universales y de cuota

Para comprender de mejor manera a los herederos universales y de cuota y sus diferencias, le invito a revisar la siguiente infografía, esta le permitirá identificar el tipo de asignación testamentaria y la clase de heredero de que se trata, para establecer sus derechos y obligaciones.



La determinación de si se designa al heredero como heredero universal o de cuota, es importante, pues, aunque se trate en ambos casos de asignaciones a título universal, tienen derechos diferentes.

Ramírez (2020) menciona: tiene trascendencia el determinar si es heredero universal o de cuota, puesto que la ley establece derechos diferentes para cada clase de asignación. En este sentido, le invito a observar la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 1
Distinción entre herederos universales y de cuota

Herederos universales	Herederos de cuota
• Tienen derecho de acrecer entre ellos. • Responden de todas las obligaciones del testador. • Para la enajenación de un bien singular de la sucesión se requiere de la intervención de todos los herederos.	• No tienen derecho de acrecer entre ellos. • Los herederos de cuota responderán en proporción a su alícuota. • Pueden vender su cuota sin la intervención de los otros herederos universales o de cuota.

Nota. Adaptado de *Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones* (p. 245), por Ramírez, C., 2020, Grupo Editorial ONI.

Asignaciones a título singular

A criterio de Suárez (2019), en una asignación testamentaria, “el título es singular cuando se sucede a una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos, cuarenta hectolitros de trigo” (p. 282).



En cuanto a los asignatarios a título singular, el Código Civil en su artículo 1132, inciso 1, dispone que “Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se los llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios [...]”, por ello, tratándose de asignatarios a título singular, sabremos que son legatarios.

Los derechos y obligaciones de los legatarios no son los mismos que los herederos a título universal, pues estos no representan al causante en todos sus derechos y obligaciones. Para un mejor análisis, observe la siguiente figura.



Figura 3

Legatarios: responsabilidades, derechos y obligaciones



Nota. Adaptado de *Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones* (p. 248) [Ilustración], por Ramírez, C., 2020, Grupo Editorial ONI, CC BY 4.0.

- **Recomendación:** para conocer las diferentes clases de legado que contempla nuestra legislación, le invito a revisar el artículo 1132 y siguientes del Código Civil.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Realice una lectura comprensiva de los artículos 1084 a 1162 del Código Civil.
2. Elabore un ordenador gráfico, en el que determine las clases de asignaciones testamentarias y las características propias de cada

una de ellas. Posteriormente, evalúe su comprensión, planteando dos ejemplos de cada clase de asignación testamentaria.

3. Revise nuevamente la presentación interactiva sobre la clasificación de las asignaciones testamentarias
4. Resuelva los casos que encontrará a continuación y aplique los conocimientos adquiridos.

Casos – Asignaciones testamentarias y asignatarios

Al concluir la actividad, puede señalarse que las asignaciones testamentarias producen efectos según condición o plazo, y que la calidad de asignatario depende del alcance: herencia universal del patrimonio o legado singular de bienes determinados.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 5

Seleccione verdadero o falso, o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Las asignaciones testamentarias son las disposiciones del testador sobre cómo distribuir sus bienes. ()
2. La certeza en la disposición testamentaria permite determinar a la persona que se beneficiará con la asignación. ()
3. Juan, en su testamento, dispone que un bien consistente en una casa de habitación sea entregado a la beneficencia sin indicar concretamente a qué fundación, casa hogar o similares. La asignación es:
 - a. Nula porque no hay certeza de quién sería el destinatario.
 - b. Válida porque la ley permite esta excepción.
 - c. Válida porque es la voluntad del testador.



4. La asignación testamentaria puede transferirse a otra persona, diferente al asignatario. ()
5. En la celebración del testamento de Ricardo, interviene como notario Marcos, quien no es el notario titular, pero es empleado de la notaría y lo sustituye por encargo en esta celebración, ¿puede Marcos ser asignatario?
- a. Marcos puede ser asignatario en este testamento, porque no es el notario titular.
 - b. Marcos no puede ser asignatario en ese testamento por estar impedido por ley.
 - c. Marcos no puede ser asignatario porque no es heredero del testador.
6. La asignación testamentaria no puede ser transferida a otro por sustitución del asignatario. ()
7. Por la transferencia de la asignación testamentaria por acrecimiento, se transfieren también las obligaciones y cargas. ()
8. Si en mi testamento dejo a mi hijo Pedro una casa de habitación, siempre que, dentro de los 5 años desde mi muerte, se gradúe de médico. Esta es una asignación:
- a. Condicional.
 - b. Modal.
 - c. A día y a plazo.
9. Las asignaciones testamentarias por el contenido se clasifican en: a título universal y a título singular. ()
10. Cuando, mediante testamento, el causante deja a su hijo mayor un bien inmueble para que lo done a la beneficencia. Esta es una asignación:
- a. Condicional.



- b. Modal.
- c. Pura y simple.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 6. Las donaciones revocables

En vida, una persona puede tomar decisiones sobre sus bienes y disponer de ellos mediante donaciones que pueden ser revocables e irrevocables.

Se ha preguntado:



- ¿Qué hace que una donación sea revocable?
- ¿Qué puedo hacer con un bien que me fue donado revocablemente?
- ¿Qué derechos tengo sobre él?

Es importante entender las donaciones revocables, comprender su naturaleza, alcance y limitaciones.

Las donaciones revocables son actos jurídicos de disposición por parte del causante, pero tienen ciertas particularidades y estas las diferencian de las donaciones irrevocables. A través de este estudio comprenderemos no solo su estructura formal, sino también su relevancia como acto jurídico.

Le invito a continuar este recorrido académico con la misma constancia y compromiso demostrados hasta ahora. Cada nuevo concepto fortalece su formación jurídica y lo prepara para ejercer como un profesional capaz de interpretar, aplicar y fundamentar el Derecho con rigor técnico, solvencia argumentativa y criterio propio orientado a la realidad práctica. ¡Continuemos!



6.1. Definición de donación

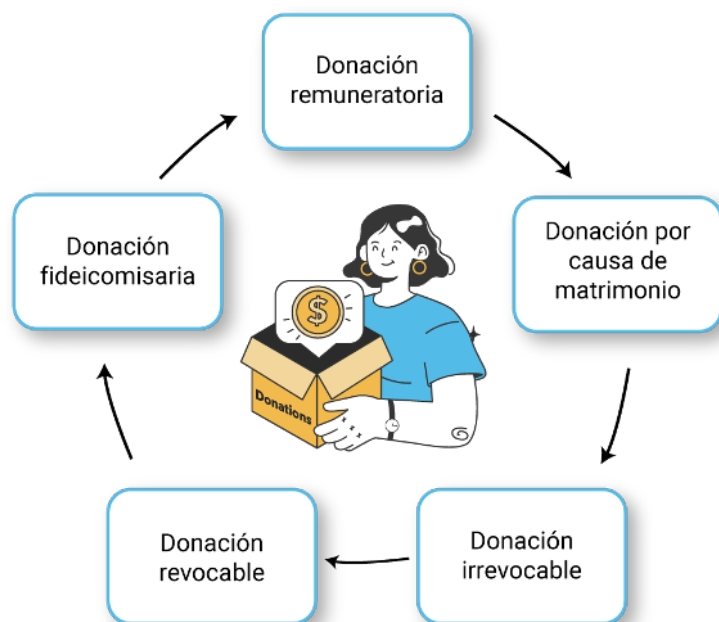
Si bien nos corresponde analizar las donaciones revocables, es importante para efectos de contexto abordar al menos la definición de la donación en general. Según Suárez (2019), “Por donación, en general, se entiende el acto de liberalidad por el cual una persona transfiere a otra, la cual acepta, uno o varios de sus bienes. Es entonces un acto jurídico unilateral, de mera liberalidad por parte del donante en favor del donatario, cuya aceptación se impone para formalizar la donación” (p. 294).

La donación, en términos generales, es un acto jurídico gratuito, mediante el cual una persona (donante) transfiere un bien o bienes de su propiedad, en favor de otra (donatario), sin la necesidad de que esta última realice una contraprestación económica o de otra índole en favor de la primera.

Conforme a nuestro Código Civil, las donaciones se clasifican de conformidad se muestra en la siguiente figura.



Figura 4
Tipos de donaciones



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

Para comprender de mejor manera en qué consisten las donaciones revocables, es de suma importancia su comparación con las donaciones entre vivos o irrevocables, esto para determinar su naturaleza, características y finalidad.

El Código Civil manifiesta que, “la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta. (art. 1402).

Por otra parte, en su artículo 1163, inciso primero, menciona, “donación revocable es la que el donante puede revocar a su arbitrio”.

Finalmente, el Código Civil concluye manifestando que, “donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable; y donación entre vivos lo mismo que donación irrevocable” (art. 1163, inciso 2).

Para Ramírez (2020), “El modo de adquirir el dominio de las donaciones revocables es la sucesión por causa de muerte, y el título es el testamento. [...]. El art. 1163 [...] establece como carácter distintivo entre las donaciones entre vivos y por causa de muerte la revocabilidad, así: la donación por causa de muerte es revocable, porque es un acto testamentario; en cambio, la donación entre vivos es irrevocable” (p. 276).

Diferencias entre donaciones revocables e irrevocables

En la siguiente tabla comparativa, podrá conocer las diferencias entre las clases de donaciones, desde el punto de vista de la doctrina; esto le permitirá comprender de mejor manera cada clase de donación e identificar su naturaleza jurídica.

Para Suárez (2019), las siguientes características que se muestran en la tabla que se presenta a continuación constituyen diferencias entre donaciones revocables e irrevocables.



Tabla 2
Principales diferencias entre donaciones revocables e irrevocables

Características	Donaciones revocables	Donaciones irrevocables
Naturaleza jurídica	La donación entre vivos es un contrato unilateral gratuito, en el cual se impone el acuerdo de voluntad entre donante y donatario.	
Requisitos formales y solemnidades	La donación revocable se somete comúnmente a la normativa del testamento, en muchos casos puede no requerir el pronunciamiento en vida del donante, por parte del donatario.	Las donaciones irrevocables requieren autorización notarial cuando excedan de cierto valor establecido en la ley.
Modo de adquirir el dominio	Sucesión por causa de muerte	Tradición
Título	Testamento	Contrato
Facultades del donante	El donante puede revocarla. Se torna irrevocable por la muerte del donante.	En la donación entre vivos, una vez aceptada, es irrevocable.

Nota. Adaptado de *Derecho de Sucesiones* (p. 296), por Suárez, F., 2019, Editorial TEMIS S.A.

Ahora, porque es un acto testamentario, lo comprenderemos de mejor manera más adelante.

6.2. Donaciones entre cónyuges y donaciones por causa de matrimonio

Las donaciones entre cónyuges tienen particular importancia dentro de este tema, pues, por disposición de la ley, serán siempre revocables y mantendrán esta naturaleza incluso si son celebradas observando las solemnidades de los actos entre vivos.

Por otro lado, las donaciones por causa de matrimonio no deben confundirse con aquellas celebradas por un cónyuge en favor del otro, pues el artículo 208 del Código Civil las define como “Las donaciones que un esposo hace al otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los esposos antes o después de



celebrarse el matrimonio y en consideración a él, se llaman en general donaciones por causa de matrimonio”. A partir de esta definición, la distinción esencial radica en que la donación se realiza antes de la celebración del matrimonio, razón por la cual adquiere carácter irrevocable. Es fundamental precisar este punto, pues en ese momento donante y donatario/a aún no tienen la calidad de cónyuges, lo que determina la naturaleza jurídica de la donación.



Le invito a revisar los artículos 1163, 1164 y 1165 del Código Civil.

6.3. Requisitos y solemnidades de las donaciones revocables

La donación, como acto jurídico que es, debe cumplir para su validez con ciertos requisitos de fondo y de forma.

A decir de Ramírez (2020), constituyen **requisitos de fondo** “[...] la capacidad legal, consentimiento sin vicios, objeto lícito y causa lícita” (p. 279).

Hemos ya abordado y conocemos a la perfección cuando un consentimiento se encuentra libre de vicios y cuando el objeto y la causa son lícitos; pero, en lo referente a la capacidad legal, es importante detenernos por un momento y analizar la normativa.

El artículo 1165, inciso 1 del Código Civil establece que “son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos”, por esta disposición, el testador o donante debe ser capaz para testar y para donar entre vivos; en cuanto a esto, los artículos 1043 y 1404 de este mismo cuerpo legal determinan, en su orden, quiénes no pueden testar o donar.

Pero esta capacidad también es requerida al/la donatario/a, pues, en su inciso segundo, el art. 1165 C.C., menciona que “son nulas asimismo las donaciones entre personas que no pueden recibir una de otra, asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos”.



Cuando hablamos de **requisitos de forma**, nos referimos a las solemnidades y, en cuanto a ellas, me permito singularizar lo siguiente:

- Las donaciones revocables se sujetan para su celebración a las solemnidades de los testamentos. Art. 1166 y 1038 C.C.
- Las donaciones entre cónyuges constituyen una excepción, pues serán siempre revocables, incluso habiendo sido celebradas como acto entre vivos.
- Las donaciones revocables se confirman por la muerte del donador, siempre que no las haya revocado. Art. 1171 C.C.
- Si la donación fue celebrada como acto entre vivos, pero el donante se reservó la facultad de revocarla en lo posterior, será necesaria para la validez después de muerto el donante, la confirmación por medio del testamento.
- Valdrán como donaciones revocables las celebradas con las solemnidades que la ley prescribe para las de esta clase o aquella a que la ley da expresamente este carácter. Art. 1164, inc. 1, C.C.

6.4. Efectos de las donaciones revocables

Las donaciones pueden ser:

- a. A título **universal**.
- b. A título **singular**.

Las donaciones revocables conferidas a título singular se aproximan jurídicamente a los legados, en tanto que las otorgadas a título universal se vinculan, por su alcance, a la figura de la herencia.

En cuanto a las donaciones a título singular, el art. 1168 C.C., dispone: las donaciones revocables a título singular son legados anticipados, y se sujetan a las mismas reglas que los legados. Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. Las donaciones revocables, incluso los legados en el caso del inciso



precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que este deja a su muerte no alcanzan a pagarlos todos.

A partir de esta disposición, se resalta:

- El donante da el goce de la cosa donada.
- Esta donación es considerada también como legado anticipado.
- Produce pleno efecto luego de la muerte del testador, antes de ella, solo confiere al donatario los derechos de usufructuario.
- La doctrina usa el término tradición para hacer referencia a la entrega de la cosa, no como modo de adquirir el dominio.
- Los legados o donaciones revocables cuyos bienes no fueron entregados por el donante en vida para goce del donatario (usufructo) serán preferidos para el pago de legados.

Por otra parte, el art. 1169 dispone en cuanto a las donaciones revocables a título universal: la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como institución de heredero, que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hubieren entregado.

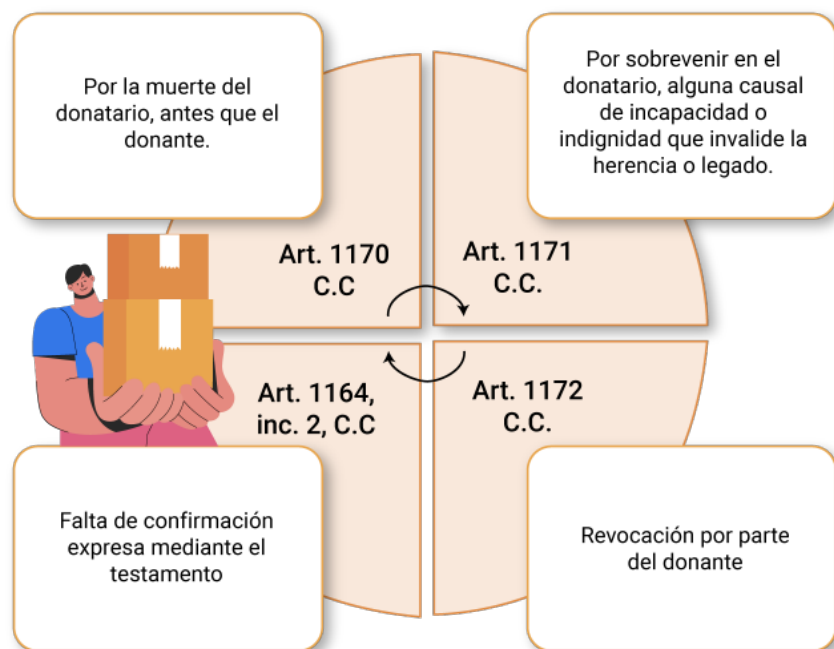
6.5. Caducidad de las donaciones revocables

Las donaciones revocables caducan por las siguientes causas.



Figura 5

Causas de caducidad de las donaciones revocables



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para favorecer la integración y aplicación de los conocimientos revisados en esta semana, se recomienda la ejecución de las siguientes actividades.

1. Las donaciones por causa de muerte o revocables están reguladas por el párrafo 7mo. del título IV de las asignaciones testamentarias, libro tercero del Código Civil, le invito a revisar este apartado.
2. Realice un ordenador gráfico, en el que determine las diferencias entre las donaciones revocables y las irrevocables.
3. Revise nuevamente la tabla comparativa que se presenta en el tema titulado: Diferencias entre donaciones revocables e irrevocables.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 6

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Las donaciones son revocables, porque el donante se reserva la facultad de revocarlas en lo posterior. ()
2. Para la celebración de las donaciones revocables, deben observarse las solemnidades de los actos entre vivos. ()
3. Donación por causa de muerte es lo mismo que donaciones revocables. ()
4. Las donaciones entre cónyuges, por ley, son siempre revocables. ()
5. Hernán dona en favor de su hijo una casa, mediante una donación revocable. Para que esta donación sea válida:
 - a. Es necesario que Hernán la confirme en el testamento.
 - b. Será válida al fallecer Hernán sin necesidad de confirmación, siempre que no la haya revocado.
 - c. No es válida porque no se celebró con las solemnidades propias de esta clase de donación.
6. Las donaciones revocables a título singular son consideradas legados. ()
7. En las donaciones revocables, el título de dominio es:
 - a. El contrato de donación.
 - b. El testamento.
 - c. La partición judicial.





8. En las donaciones revocables, el modo de adquirir el dominio es:

- a. La tradición.
- b. La aceptación de la donación.
- c. La sucesión por causa de muerte.

9. Las donaciones irrevocables se celebran con las solemnidades del testamento. ()

10. Las donaciones revocables caducan por:

- a. Por la muerte del donatario, antes que el donante.
- b. Por revocación por parte del donador.
- c. Por sobrevenir en el donatario alguna causal de incapacidad.
- d. Todas las anteriores.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 7. Del acrecimiento y las sustituciones

Previo al abordaje de los contenidos, revise el siguiente caso:

José, Martín y Leonardo son hermanos y herederos bajo una misma asignación testamentaria, lo que los convierte en asignatarios conjuntos.

Al abrirse la sucesión, Martín falta por haber fallecido con anterioridad a su padre, sin dejar descendencia alguna.

Usted es el abogado de cabecera de la familia, que explicación les daría a partir de las siguientes preguntas:



Sabe usted ¿qué sucede con la parte de la herencia que le correspondía a Martín?

¿Quiénes se beneficiarían con esta parte de la herencia?

¿Qué es el acrecimiento?

Seguramente, tras su curiosidad, ya elucubró algunas respuestas a estas preguntas. Por ello lo invito a verificar sus ideas y confirmarlas a partir del abordaje de los contenidos de la presente unidad.

Las asignaciones testamentarias pueden ser transferidas a otras personas. El acrecimiento y las sustituciones constituyen dos modos por los cuales las asignaciones pueden ir en beneficio de personas diferentes a los asignatarios, cuando estos faltan en el momento de la apertura de la sucesión, porque no quieren o no pueden suceder. A través de este estudio comprenderemos su naturaleza, características y en qué casos proceden.

El acrecimiento hace referencia al aumento, y para comprenderlo revisemos la definición que a continuación se comparte.

7.1. Derecho de acrecimiento

7.1.1. Definición de acrecimiento

Para Suárez (2019), la figura jurídica del acrecimiento “Se presenta el acrecimiento cuando, destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, por falta de uno de ellos, su porción o cuota se agrega a la porción o porciones de los otros”.

Desde otro punto de vista, para Ramírez (2020) “[...] el derecho de acrecer consiste en que, cuando el testador deja como herencia o legado la totalidad de una asignación a dos o más asignatarios conjuntos, si falta uno de ellos, la porción de este se incorpora, incrementa o acrece la porción que corresponde a los demás asignatarios conjuntos” (p.289).



¿Cuándo se considera que falta un asignatario para efectos de acrecimiento?

- Cuando no puede suceder (asignatario es premuerto, incapaz o indigno para suceder); o no quiere suceder (cuando el asignatario no acepta la asignación o la repudia).

¿A quiénes se llama asignatarios conjuntos?

- “Los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con otros coasignatarios; y la persona colectiva formada por los primeros, no se entenderá que falta sino cuando todos estos faltaren. Se entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa, como Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva, como los hijos de Pedro.” Art. 1177 C.C.

7.1.2. Para que proceda el acrecimiento y surta los efectos correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos?

Revise la siguiente tabla y conozca los requisitos para la procedencia del acrecimiento; esto le permitirá a usted determinar, según cada proceso sucesorio, si hay lugar al acrecimiento o no, y, de no proceder, cuál es el motivo que lo impide.



Tabla 3
Derecho a acrecer

Procedencia del derecho a acrecer	Improcedencia del derecho a acrecer
• El llamamiento sea a dos o más asignatarios, como asignatarios conjuntos. • El llamamiento verse sobre una misma herencia o legado, que puede consistir en una misma parte o cuota. • El llamamiento a los sucesores sea en la totalidad de la asignación que puede ser una parte o cuota de sus bienes para todos los asignatarios; mas no en una cuota a cada uno. • Si el testador dice que asigna tal bien a dos o más personas en partes iguales, no se entiende que hay intención de partir, por lo que habrá derecho de acrecer. • Que falte uno de los asignatarios conjuntos. • Que el testador no haya designado sustituto para el asignatario que falta. • Que el testador no haya prohibido el acrecimiento. • Que el asignatario acepte su porción. No podrá repudiar su propia porción y aceptar la que le corresponde por acrecimiento. Lo que si puede hacer el coasignatario es conservar su propia porción y repudiar la que se le confiere por acrecimiento	• Cuando el testador designa asignatarios de partes diferentes. • Cuando hay el repudio de la parte que corresponde por acrecimiento. • Cuando exista derecho de transmisión (cuando el asignatario que falta deja descendencia) • Cuando el testador prohíbe el acrecimiento. • Cuando el testador designa un sustituto, para el asignatario que falte.

Nota. Adaptado de *Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones* (p. 291), por Ramírez, C., 2020, Grupo Editorial ONI.

7.2. Derecho de sustitución

7.2.1. Definición de sustitución

Como es conocida, por la sustitución, una persona ocupa el lugar de otra; pero para efectos jurídicos, “[...] la sustitución es el acto del testador de designación de una persona para que ocupe el lugar de otra, cuando llegare a faltar o se



cumpla la condición, y reciba la herencia o legado. La sustitución tiene lugar en la sucesión testamentaria. Puede aplicarse a los legados y herencias” (Ramírez, 2020, p. 294).

7.2.2. Clases de sustitución

Conforme a lo dispuesto por el Código Civil, la sustitución puede ser vulgar y fideicomisaria.

“La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por fallecimiento, o por otra causa que extinga su derecho eventual”. Art. 1183 C.C.

Por otra parte, la sustitución fideicomisaria es, conforme al Código Civil, “aquella en que se llama a un fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria” Art. 1191.

Para efectos de comprensión de la sustitución fideicomisaria, los elementos personales del fideicomiso son:

- **El constituyente.** Es la persona que, por acto entre vivos o por testamento, dispone de un bien de su propiedad en favor de otra, imponiéndole el gravamen de restituirla a otra persona, por el hecho de verificarse una condición.
- **El fiduciario.** Es la persona a favor de quien se asigna el bien con el gravamen de restituirlo si se cumple la condición [...].
- **El fideicomisario.** Es la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso; es decir, la persona a quien, de cumplirse la condición, debe hacerse la restitución del bien.

El fideicomisario sustituye al fiduciario (Ramírez, 2020, p. 297).





La sustitución fideicomisaria se regula por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria.

Es decir, en la sustitución fideicomisaria, el fiduciario (quien se encuentra en posesión temporal del bien mientras está pendiente el cumplimiento de la condición) es sustituido por el fideicomisario (asignatario a quien se impuso la condición) una vez que este último cumpla la condición.

7.2.3. Requisitos para que proceda la sustitución

- Debe ser dispuesta por testamento.
- El sustituto debe ser designado expresamente.
- Debe faltar el asignatario principal.

Finalmente, debe aclararse que no existe sustitución presunta, ni dativa ni legal. Esto quiere decir que, si el asignatario que falta ha dejado hijos, no se **presume** que serán estos quienes lo sustituyan automáticamente; no es **dativa** porque, quien fue designado como sustituto, está impedido de nombrar a su arbitrio una persona que ocupe su lugar, si llega a faltar; y no es **legal**, pues a pesar de que la ley contempla esta figura jurídica, no dispone quién deberá, según cada caso, ser el sustituto.

7.2.4. Efectos de la sustitución

El sustituto recibe la parte de la herencia que correspondía al asignatario que falta, pero es importante aclarar que, al recibir la asignación, el sustituto la acepta con todas las cargas y obligaciones de que es objeto. Sin embargo, el testador tiene la facultad de modificar esta regla y disponer algo distinto en el testamento.

Es importante recordar que los sustitutos solo adquieren sus derechos cuando la asignación les es efectivamente deferida, es decir, cuando se cumple la condición de la falta del asignatario original.

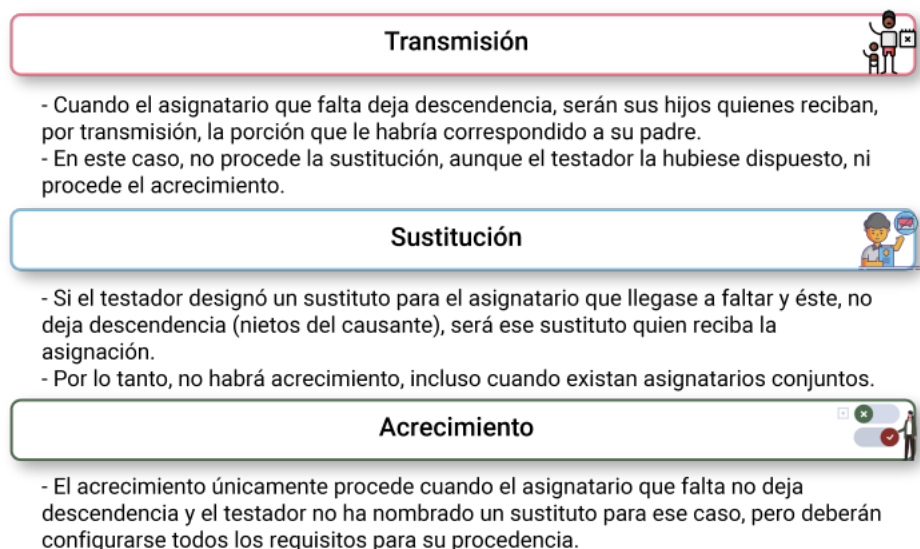


En cuanto a los derechos de transmisión, sustitución y acrecimiento, existe una prelación entre ellos, dicho de otra forma, ante la existencia de estos tres en una sucesión, está determina la jerarquía entre ellos.

Para considerar, el derecho de transmisión excluye al de sustitución y este al de acrecimiento. Por favor, revise la siguiente figura, que le proporcionará información para que comprenda de mejor manera a qué se refieren las líneas anteriores.

Figura 6

Transmisión, sustitución y acrecimiento



Nota. Adaptado de Art. 1190, por Código Civil del Ecuador, 2024, CC BY 4.4



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para fortalecer la comprensión y trasladar a la práctica los contenidos revisados, se invita a realizar las siguientes actividades.

1. El derecho de acrecer se encuentra dispuesto en el Código Civil, a partir del artículo 1174, le invito a revisar estas disposiciones legales.
2. El derecho de sustitución se encuentra normado a partir del artículo 1183 del Código Civil, sugiero dar lectura al artículo mencionado.



3. Realice un ordenador gráfico, en el que determine las semejanzas y diferencias entre el derecho de acrecer y el derecho de sustitución.
4. Revise los casos que se presentan a continuación, analice y seleccione la respuesta correcta según corresponda.

Casos – Derecho de acrecer

Luego de la actividad, puede concluirse que el derecho de acrecer opera entre asignatarios conjuntos solo cuando falta uno sin sustitución prevista; si existe sustitución testamentaria, esta desplaza el acrecimiento.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 7

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. El acrecimiento procede únicamente entre asignatarios conjuntos. ()
2. Por el acrecimiento, la asignación del asignatario que falta acrece a la de los que sí se encuentran. ()
3. Si el testador ha nombrado un sustituto para el asignatario que llegue a faltar, ¿procede el acrecimiento?
 - a. Sí procede.
 - b. No procede.
 - c. Procede siempre que el testador no lo haya prohibido.
4. Procede el acrecimiento entre asignatarios de distintas partes. ()

5. Si el asignatario que falta ha dejado descendencia, procede el acrecimiento:
- a. Siempre que el hijo del asignatario que falta renuncie a la herencia.
 - b. No procede en ninguna circunstancia.
 - c. Siempre que el testador no lo haya prohibido.
6. Por la sustitución, una persona ocupa el lugar de otra y recibe su asignación. ()
7. Existen dos clases de sustitución: vulgar y fideicomisaria. Si el testador dispone que, si su hijo Luis llega a faltar, lo sustituirá Roberto. Esta clase de sustitución es:
- a. Vulgar.
 - b. Fideicomisaria.
 - c. Depende de la voluntad del testador.
8. En la sustitución fideicomisaria, cumplida la condición, es el fideicomisario quien sustituye al fiduciario. ()
9. La sustitución puede presumirse, y no necesariamente debe ser dispuesta expresamente por acto testamentario. ()
10. De las opciones de respuesta, elija aquella que describa de manera correcta la jerarquía de los derechos de acrecimiento, transmisión y sustitución.
- a. El derecho de sustitución excluye al de transmisión y este al de acrecimiento.
 - b. El derecho de acrecimiento excluye al de sustitución y este al de transmisión.
 - c. El derecho de transmisión excluye al de sustitución y este al de acrecimiento.



[Ir al solucionario](#)

Recuerde que, ante cualquier duda, puede usted recurrir a este recurso y utilizarlo de insumo para acudir a la ley y doctrina que le permita aclararla. No se desanime, continúe con el mismo compromiso demostrado.

Es hora de demostrar cuánto hemos aprendido.



Resultados de aprendizaje 1 a 3:

- Comprende la sucesión por causa de muerte y las generales sobre la sucesión por causa de muerte.
- Distingue las sucesiones: intestada y testadas y las reglas generales.
- Analiza la figura de las asignaciones testamentarias.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 8

Actividades finales del bimestre

En esta semana se realiza una retroalimentación de todos los contenidos abordados en este primer bimestre, con la finalidad de reforzar los conocimientos y aclarar las inquietudes que puedan existir.

Para ello, le invito a revisar el siguiente video, en el cual se abordan las partes principales de cada tema estudiado.

[Retroalimentación primer bimestre](#)

Como pudo observar, la sucesión por causa de muerte asegura la transmisión ordenada del patrimonio, regulada por la ley y la voluntad del testador, garantizando justicia, continuidad y protección a la familia.





Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.

- Corresponde rendir la evaluación bimestral, por ello, le invito a revisar nuevamente los contenidos para desarrollar su evaluación en las mejores condiciones posibles.

Seguro estoy de que obtendrá los resultados esperados.



¡Felicidades! Hemos culminado satisfactoriamente el abordaje de los contenidos planificados para este primer bimestre.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 4:

Define cada una de las asignaciones forzosas y el procedimiento para su cómputo.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá definir las distintas asignaciones forzosas establecidas por la ley, identificando a sus beneficiarios y comprendiendo el procedimiento legal para su cómputo, garantizando el respeto de los derechos hereditarios protegidos por el ordenamiento jurídico.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Unidad 8. Las asignaciones forzosas

¿Las asignaciones forzosas son obligatorias y por ello, el testador debe realizarlas?

¿Qué sucede si el testador no las hace en el testamento?

¿Cuáles son asignaciones forzosas?





Caso. Francisco desea dejar un testamento y, a la fecha, se encuentra casado con Karla y ha procreado dos hijos. Sin embargo, transcurrido un año desde la celebración del testamento, ellos se separan; y, dos semanas después, Francisco fallece.

Una vez que haya dado respuesta a las preguntas anteriores, le pregunto:

¿Karla tendría derecho a la porción conyugal?

El estudio de esta unidad le permitirá conocer cuáles son las asignaciones forzosas y determinar sus particularidades.

La porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras son asignaciones forzosas, es decir, el testador está obligado a dejarlas. En esta unidad comprenderemos por qué son forzosas y en qué casos procede, su cálculo y naturaleza jurídica.

8.1. Generalidades

Según el Código Civil, “asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas” art. 1194, inc. 1.

La palabra forzosas nos proporciona ya una referencia de las características de estas asignaciones. Su obligatoriedad, a criterio de ciertos doctrinarios, limita la libertad del testador en cuanto a la disposición de sus bienes.

Para Suárez (2019), “[...] la libertad de testar solo hace referencia a la parte que queda libre, después de haber sido otorgadas las asignaciones forzosas, o cuando el causante no está en la obligación de instituir las” (p. 305).

Según nuestra legislación civil, constituyen asignaciones forzosas:

- La porción conyugal.
- Las legítimas.
- La cuarta de mejoras, en las sucesiones de los descendientes.



En conclusión, si el causante deja hijos, padres y/o cónyuges, no podrá disponer libremente de sus bienes mediante el testamento, pues está inequívocamente obligado a hacer estas asignaciones; y si lo hace, la ley podrá suplirlas (hacerlas), aun con perjuicio de las disposiciones testamentarias.

Cuando estas asignaciones no han sido consideradas por el testador, los asignatarios forzosos cuentan con la acción de reforma de testamento y los acervos imaginarios para lograr que las asignaciones testamentarias sean iguales.

Finalmente, estas asignaciones forzosas se perderán únicamente en casos de desheredamiento.

8.2. La porción conyugal

Según nuestra legislación, “porción conyugal es la parte del patrimonio de una persona difunta, que la ley asigna al cónyuge sobreviviente, que carece de lo necesario para su congrua sustentación” art. 1196 C.C.

Para Carrizola en Suárez (2019), “la porción conyugal es también una pensión indemnizatoria, porque la pobreza del cónyuge no se considera objetivamente, sino puesta en función de la fortuna de su consorte premuerto” (p. 313).

La doctrina sostiene que la porción conyugal tiene una naturaleza jurídica de carácter indemnizatorio. Se concibe como una consecuencia del propio contrato matrimonial, el cual impone a los cónyuges el deber de prestarse auxilio mutuo.

Ramírez (2020) considera que, para que el cónyuge sobreviviente tenga derecho a la porción conyugal, debe cumplir los siguientes **requisitos**:

- Que tenga la calidad de cónyuge sobreviviente.
- Que sea capaz y digno.
- Que carezca de lo necesario para su congrua sustentación (p. 315).



La confirmación del cumplimiento de estos requisitos será al momento de la muerte del causante.

Existen ciertas particularidades que le permitirán comprender de mejor manera a la porción conyugal, cuando se verifica y su procedencia ante hechos futuros. Para conocerlas, revise la siguiente infografía.

[Porción conyugal](#)

Como pudo analizar en la información anterior, la porción conyugal garantiza al cónyuge sobreviviente una cuarta parte del patrimonio del causante, asegurando protección económica y un derecho claro dentro de la sucesión.

8.2.1. Responsabilidad del cónyuge sobreviviente en cuanto al pago de deudas en la sucesión

Ramírez (2020), en cuanto a la responsabilidad del cónyuge sobreviviente y en referencia al art. 1203 del código civil, menciona:

- La regla general es la que establece que el cónyuge que percibe porción conyugal tendrá la responsabilidad subsidiaria del legatario por las deudas de la sucesión.
- Si se imputare a la porción conyugal la mitad de los gananciales, la responsabilidad por los gananciales se rige por las normas que regulan la sociedad conyugal.
- **Cónyuge con responsabilidad de heredero.** El cónyuge tendrá la responsabilidad de heredero si se imputare a la porción conyugal alguna asignación a título universal en la sucesión del causante. El cónyuge puede renunciar a esta asignación” (p. 317).



Recomendación. Le recomiendo dar lectura al Código Civil desde el artículo 139 hasta el 179. Aquí encontrará las disposiciones referentes a la sociedad conyugal.



8.3. Las legítimas y cuarta de mejoras

8.3.1. Legítimas

El art. 1204 del Código Civil, en cuanto a las legítimas, menciona, “legítima es la cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a los legitimarios. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos”.

Lo dispuesto en este artículo atribuye a las legítimas un carácter obligatorio, por él, el causante está obligado a dejarlas en su testamento.

¿Quiénes son legitimarios?

- Los hijos; y,
- Los padres (art. 1205 C.C.).

Pero es importante aclarar que, si en la sucesión concurren hijos y padres del causante, se atenderá a los órdenes de sucesión y, por ello, incluso siendo ambos legitimarios, los hijos excluyen a los padres en la herencia.

8.3.2. Cuarta de mejoras

Por otra parte, es de suma importancia abordar lo referente a la cuarta de mejoras. Estas constituyen aquella asignación forzosa, con la cual el testador puede beneficiar a uno o más descendientes con derecho a suceder.

Características

- Se concede únicamente en la sucesión testada y debe ser dispuesta expresamente por el testador. Puede disponerse únicamente en favor de la descendencia del testador, sean o no legitimarios. Art. 1207, inc. 3, C.C.
- Puede destinarse a uno o varios de sus herederos, y no a todos necesariamente.
- La cuarta de mejoras puede estar sujeta a modalidades. Art. 1218, Inc. 2.

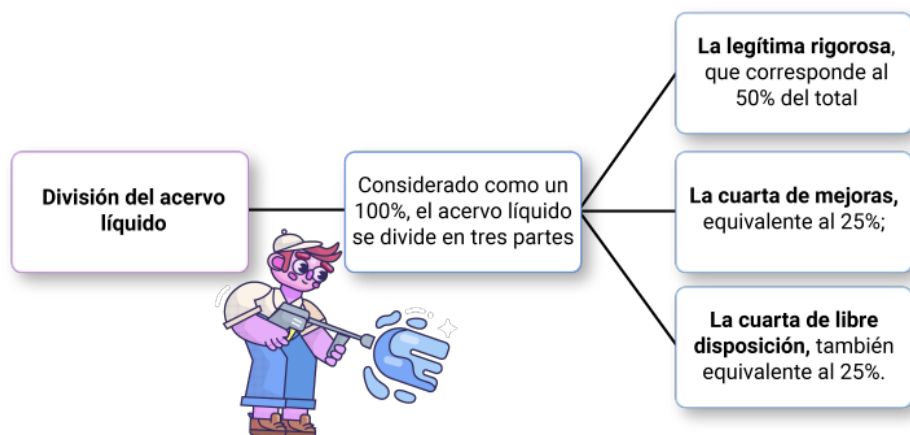


8.3.3. Computación de las legítimas y cuarta de mejoras

Para realizar el cálculo, primero debe determinarse el acervo líquido. Este resulta de restar al acervo bruto todas las deducciones establecidas en el artículo 1001 del Código Civil. Una vez obtenido, el acervo líquido constituye la **masa partible**, es decir, el conjunto de bienes que efectivamente será distribuido entre los herederos.

El acervo líquido se divide en porcentajes para satisfacer las cuotas que establece la ley y por ello es obligatorio realizarlas. En la siguiente figura se detallan las denominaciones y porcentajes en los que se divide, le invito a revisarla.

Figura 7
Acervo líquido



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

Para el cálculo de la cuarta de mejoras, deberán sumarse imaginariamente al acervo líquido los valores que, según los artículos 1208 y 1209, correspondan si así fuese, por los siguientes conceptos:

- Donaciones revocables e irrevocables.
- Deducciones que se hagan a la porción conyugal, en los términos del artículo 1199 C.C.

- Donaciones entre vivos a extraños, en lo que excediere a lo correspondiente a la cuarta de libre disposición.

8.3.4. Clases de legítimas

Legítima rigurosa

Es aquella mínima parte que corresponde a los legitimarios, equivale al 50 % del acervo partible, y se obtiene una vez realizadas las deducciones de ley a que hubiere lugar en cada caso. Art. 1207 C.C.

Características:

- Es obligatoria, no puede ser negada por el causante. Art. 1207, C.C.
- No puede estar sujeta a condición, plazo, modo o gravamen alguno. Art. 1215, C.C.
- Se pagarán con preferencia sobre toda otra asignación. Art.1212, C.C.

Legítima efectiva

El artículo 1214 del Código Civil, incisos 1 y 2, define a la legítima efectiva y menciona: “Acrece a las legítimas rigurosas la porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así las legítimas rigurosas, se llaman legítimas efectivas. [...]”

Es decir que, si la legítima rigurosa se ve incrementada por la cuarta de mejoras o por la cuarta de libre disposición, se convierte en legítima efectiva.

En la siguiente infografía usted podrá conocer, a partir de diversos escenarios y conforme a las características de cada proceso sucesorio, cómo serían destinadas las legítimas rigurosas, la cuarta de mejoras y la de libre disposición.

[Legítimas y cuartas](#)



Como pudo observar, las legítimas protegen a los herederos forzosos, mientras que la libre disposición otorga flexibilidad al testador.

8.4. El desheredamiento

Para la comprensión del desheredamiento, aboquemos a nuestro Código Civil que en su art. 1230 menciona, “el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima”.

Para Lacruz, De Asís y Rebullida (1981), en Suárez, en cuanto al desheredamiento, menciona, “la desheredación supone la posibilidad para el causante de privar a un legitimario de su derecho cuando este incurre en una de las causas taxativamente previstas en la ley: todas las infracciones graves contra la esfera moral o física del deudor de la legítima, o contra la propia del legitimario con persecución en el orden o el honor de la familia” (p. 332).

8.4.1. Características

Para Suárez (2019), el desheredamiento se caracteriza porque:

- **Es una disposición testamentaria.** A diferencia de la indignidad que, como se vio, tiene cabida en cualquier tipo de sucesión, el desheredamiento solo puede instituirse por medio de un testamento. No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento, si no se expresa en el testamento específicamente.
- **Es una disposición de tipo sanción.** El causante la incluye en el testamento con el fin de sancionar a un legitimario por un hecho o acto realizado contra la persona del causante o sus parientes más cercanos o sus bienes.
- **Debe ser expresa.** [...]; desde luego que esa orden no es valedera si no se expresa específicamente una de las causas determinadas taxativamente por la ley para motivarla, siempre que haya sido probada en vida del testador, y que no haya revocación tácita del desheredamiento por ulterior reconciliación.



- **Solo obra por causas legales.** La ley señala los casos específicos en los que el desheredamiento puede ser invocado por el testador [...].
- **Debe haberse probado judicialmente.** Las causales de desheredamiento no obran de pleno derecho, sino cuando, ocurrido el hecho o hechos constitutivos de las mismas, se demuestre en juicio y encontrándose vivo el causante, quien ante tal sustitución confecciona su testamento negando total o parcialmente su derecho a la legítima a un legitimario [...].
- **Es para los legitimarios.** El desheredamiento solo afecta a los legitimarios [...]. (Suárez, 2019, p. 333).

El desheredamiento constituye una figura jurídica mediante la cual, un legitimario es privado total o parcialmente de su legítima. Para su declaración, es necesaria la resolución judicial por el cometimiento de alguna de las causas contempladas en el artículo 1231 del Código Civil.



Recordemos que podrán ser desheredados los legitimarios, lo cual incluye a los ascendientes del causante, sin embargo, ellos podrán serlo por el cometimiento únicamente de las causales contempladas en los tres primeros numerales del artículo antes singularizado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Las asignaciones forzosas se encuentran contempladas a partir del artículo 1194 y siguientes del Código Civil.
2. Es importante que revise también aquellas disposiciones legales relacionadas con las asignaciones forzosas, sugeridas en los contenidos.
3. Ponga en práctica sus conocimientos resolviendo el siguiente caso.

[Caso – Acervo Líquido](#)



4. A modo de conclusión, se puede identificar que el acervo líquido resulta de deducir deudas y gastos del bruto, y habilita porciones conyugal, cuartas y legítimas.
5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 8

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Las asignaciones forzosas por ley son obligatorias para el testador. ()
2. Son asignaciones forzosas:
 - a. Porción conyugal.
 - b. Cuarta de mejoras.
 - c. Legítimas.
 - d. Todas las anteriores.
3. El derecho a la porción conyugal se adquiere por pobreza superviniente, incluso si al momento de la muerte del causante, la cónyuge sobreviviente no lo tenía. ()
4. El cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la porción conyugal, únicamente cuando carezca de los recursos para su congrua sustentación. ()
5. El esposo de Carmen ha fallecido. Por porción conyugal le corresponden 50.000 dólares americanos; sin embargo, ella posee un patrimonio de 35.000. ¿Qué valor le corresponde por porción conyugal de complemento?
 - a. 10.000
 - b. 20.000



c. 15.000

6. Las legítimas están constituidas por:

- a. Padres del causante.
- b. Hijos del causante.
- c. Los dos anteriores.

7. Al fallecer, José deja a sus padres, Lorena y Martín; y a su hijo Carlos. Siendo todos ellos herederos legitimarios de José, ¿a quién/es le/s corresponde heredar?

- a. Lorena y Martín.
- b. Carlos.
- c. Ambos.

8. Con la cuarta de mejoras, puede beneficiarse únicamente a:

- a. Los ascendientes del causante.
- b. Los descendientes del causante.
- c. Únicamente a los legitimarios.

9. La cuarta de mejoras equivale al 25 % del acervo líquido. ()

10. Con la cuarta de mejoras, puede beneficiarse a la descendencia del testador, sean legitimarios o no. ()

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 5:

Reconoce el procedimiento para declarar la apertura de la sucesión.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá reconocer el procedimiento legal para declarar la apertura de la sucesión, identificando las etapas, requisitos y autoridades competentes que intervienen en este proceso, como paso previo para la administración y adjudicación de los bienes hereditarios.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 10

Unidad 9. Apertura de la sucesión

Piense como abogado/a, qué orientaciones proporcionaría a su cliente (heredero) en la sucesión. ¿Qué respuestas daría usted si quien ha contratado sus servicios hace las siguientes preguntas, posterior al fallecimiento de su padre?

¿Qué es lo que sigue, doctor?

No mantuve una relación cercana con mi padre y creo que tuvo muchas deudas. ¿Estoy obligado a aceptar su herencia?

¿Cómo puedo saber qué bienes ha dejado mi padre?

Al finalizar estas dos unidades, será capaz de brindar un criterio formado sobre el procedimiento para declarar la apertura de la sucesión, así como los pasos y efectos jurídicos vinculados con la aceptación o renuncia de la herencia.



Seguir estudiando no siempre es fácil, pero es justamente ahí donde se forja el carácter profesional. Cada concepto que domines no solo te acerca al examen, sino también a la vida real del jurista: alguien que analiza, decide y actúa con criterio.

Mantén el ritmo, confía en tu capacidad y sigue adelante. Tu futuro profesional no se construye de golpe, se construye con cada hora de estudio que eliges sostener hoy.

¡Tú puedes, y estás más cerca de lo que crees!

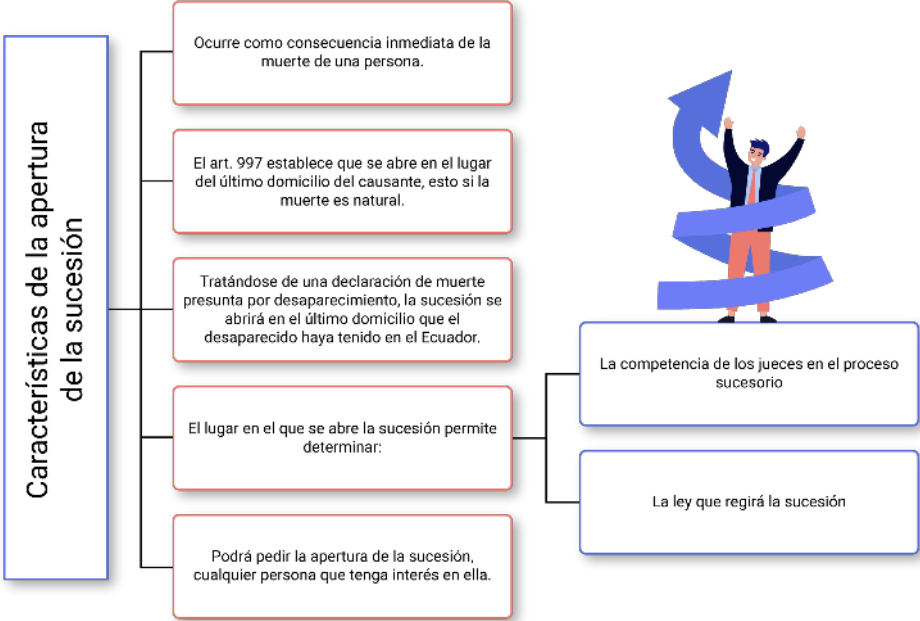
La apertura de la sucesión ocurre a partir de la muerte de una persona. Este hecho jurídico inicia la transmisión del patrimonio del causante hacia sus herederos y activa un procedimiento legal destinado a distribuir la herencia. En estas unidades, conocerá el procedimiento aplicable y sus etapas principales.

9.1. Generalidades

Una vez que hemos comprendido en qué consiste la apertura de la sucesión, es importante conocer algunas particularidades sobre ella y qué produce su apertura, por lo tanto, le invito a revisar con detenimiento la siguiente figura.



Figura 8
Apertura de la sucesión: particularidades



Nota. Adaptado de Art. 76 y Art. 997, por Código Civil del Ecuador, 2024, CC BY 4.0

La apertura de la sucesión, como se había indicado, ocurre como consecuencia de la muerte de una persona; sin embargo, para Bossano (1983), en Ramírez, la apertura de la sucesión consiste en “la aptitud jurídica en la que se hallan los bienes del causante para ir a radicarse en sus herederos o legatarios” (Ramírez, 2020, p. 86).

Por otra parte, Suárez (2019) la define como “el hecho que marca la transmisión de un patrimonio por causa de muerte” (p. 42).

Una vez que hemos comprendido en qué consiste la apertura de la sucesión, es importante conocer algunas particularidades sobre ella y qué produce su apertura:

- Ocurre como consecuencia inmediata de la muerte de una persona.
- Se abre en el lugar del último domicilio del causante, esto si la muerte es natural, art. 997 C.C. Pero, tratándose de una declaración de muerte

presunta por desaparecimiento, la sucesión se abrirá en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador. El lugar en el que se abre la sucesión permite determinar: 1. La competencia de los jueces en el proceso sucesorio; y, 2. La ley que regirá la sucesión.

- Podrá pedir la apertura de la sucesión cualquier persona que tenga interés en ella.



Recuerde. Las disposiciones del Código Civil, en cuanto al procedimiento de apertura de la sucesión, deberán complementarse con aquellas relacionadas existentes en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), estas serán referidas en el desarrollo de los contenidos, más adelante.

9.2. Acción de guarda y sellos

La ley prevé ciertos mecanismos para resguardar la integridad de los bienes sucesorios, sobre los cuales recaen los derechos de las personas interesadas en la sucesión, estos han sido denominados medidas cautelares.

Entre otras medidas cautelares, está la acción de guarda y sellos, esta tiene por finalidad, a decir de Ramírez (2020), “que el juez proceda a guardar bajo llave y sellar los **bienes muebles y papeles** de la sucesión de que se trata, efecto de que no sean sustraídos o se pierdan y hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios” (p. 399).

A partir de la apertura de la sucesión, “todo aquel que tenga interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios” (art. 1245, Inc. 1, C.C.).

En cuanto a los bienes que han de ser objeto de esta medida, debe saber que, no se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. Art. 1245, Inc. 2. C.C.



¿Qué sucede si el causante dejó bienes en distintos lugares?

El juez de oficio o a petición de parte interesada, dirigirá exhortos a los jueces para que procedan, por su parte, a la guarda y fijación de sellos, hasta el correspondiente inventario. Art. 1246 C.C.

¿Quién la puede solicitar?

Pueden solicitar esta medida:

- Los asignatarios universales o singulares, sea la sucesión testada o intestada.
- Los acreedores.
- El Estado.
- El albacea, conforme al art. 1305 C.C.
- Todos quienes tengan derecho o presuman tenerlo. Art. 1245, C.C.

¿Cuál es el procedimiento para la imposición de esta medida?

- El procedimiento será voluntario, en el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 334 y siguientes.
- Realizada la diligencia, el juez conservará las llaves hasta el levantamiento de los sellos o hasta la formación del inventario.

Procedimiento para la acción de levantamiento de sellos

• ¿Quién puede pedirla?

Las mismas personas que pueden solicitar la práctica de la medida. Art. 1245 C.C.

• ¿Bajo qué procedimiento se realiza la acción de levantamiento?

El procedimiento será voluntario, conforme a lo dispuesto por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), art. 334 y siguientes.



Se citará a herederos, ejecutor/es testamentario y acreedores de la sucesión.

Resulta importante destacar que, una vez citadas las personas indicadas anteriormente, el juez que conoce de la causa, desde la fecha de la citación, convocará a audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20; audiencia durante la cual escuchará a las personas concurrentes y, practicadas las pruebas pertinentes, aprobará o negará el levantamiento.



Recuerde. Es importante que, al abordaje de estos contenidos, los acompañe con la revisión de las normas relacionadas, singularizadas en los párrafos correspondientes.

9.3. Posesión efectiva

A criterio de Ojeda (2025), “El acta de posesión efectiva simplemente concede al o los herederos el derecho de reclamar judicialmente lo que les corresponde [...]” (p. 33).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, en resolución publicada en el registro oficial número 40 de 5 de octubre de 1998, aclara que “la posesión efectiva de los bienes hereditarios no es un modo de adquirir el dominio ni da la calidad de heredero de una persona [...]”. El Dr. Alfredo Pérez Guerrero en esta resolución, cuyo criterio comparte la sala, sobre el tema dice: “... es falso y jurídicamente absurdo que la posesión efectiva dé la calidad de herederos. La calidad de herederos se adquiere por la ley en la sucesión intestada y por testamento en la que proviene de este. La posesión efectiva no da ninguna calidad de heredero. En sucesión intestada basta presentar al juez dos testigos que declaren que el peticionario es heredero, para que la posesión efectiva se conceda. Y concedida, la persona que la obtiene puede ser heredera o no, y si lo es, será porque hay testamento o porque tiene la calidad de heredero abintestato. La posesión efectiva es una diligencia provisional, cuyo propio efecto jurídico es el de proceder al nombramiento de un administrador común, siguiendo el procedimiento indicado en el Código



Adjetivo Civil. Y nada más. No da derecho para administrar bienes, ni para adjudicárselos, ni para privar a los herederos ausentes o desconocidos de sus legítimos derechos” (p. 27).



Revise el siguiente documento: [Resolución Corte Suprema de Justicia en juicio de posesión efectiva y nombramiento de Administrador Común](#), en ella encontrará información que le permitirá comprender de mejor manera la figura jurídica de la posesión efectiva y su aplicación dentro del derecho sucesorio ecuatoriano.

Es de suma importancia precisar, a partir de los criterios expuestos, que la posesión efectiva otorgada a una persona que se presenta como heredera no la convierte en tal por sí misma, sino porque existe un testamento que la reconoce como beneficiaria, o bien porque la ley le confiere el derecho hereditario dentro de una sucesión intestada.

En términos más sencillos, la posesión efectiva no crea derechos hereditarios por el solo hecho de obtenerla, ni los extingue por su falta.

En cuanto a la posesión efectiva y su procedimiento, se detalla:

- Puede ser solicitada por quienes pretendan tener derecho en la sucesión y certifiquen tenerlo por ser herederos.
- Debe ser solicitada ante el notario, cumpliendo con los requisitos consistentes en:
 - Declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a la sucesión.
 - La partida de defunción del causante.
 - Partidas de nacimiento u otros documentos para quienes acrediten ser sus herederos.
 - Partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho del cónyuge sobreviviente, si los hubiera.



Tal declaración con los referidos instrumentos será suficiente como documento habilitante para que el notario conceda la posesión efectiva de los bienes proindiviso del causante a favor de los peticionarios, sin perjuicio de los derechos de terceros. Dicha declaración constará en acta notarial y su copia será inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente. Art. 18, numeral 12, Ley Notarial.



Recuerde. La posesión efectiva se concede proindiviso, es decir, se concede sin dividir materialmente el bien o bienes materia de la posesión efectiva solicitada.

Finalmente, en cuanto a los efectos de la posesión efectiva, le invito a revisar las siguientes disposiciones legales:

- 719 y 1292 del C.C.; y,
- 190 de la Ley de Compañías.

9.4. Inventario

El inventario no es más que, un alistamiento de los activos y pasivos que forman parte del patrimonio dejado por el causante, con su descripción y valoración correspondientes, a fin de dejar constancia de su estado actual. Sin embargo, a criterio de los juristas, la finalidad del inventario no se limita a lo antes singularizado, sino que su formulación servirá para determinar otros valores en la sucesión o como consecuencias de esta.

Para Ramírez (2020), la **finalidad del inventario** radica en “determinar: 1. Los bienes, derechos y obligaciones del causante; 2. Los acervos; 3. La base para el pago del impuesto a la herencia; 4. La base para la partición de bienes; 5. La base para el beneficio de inventario” (p. 406).



Clases de inventario. En nuestra legislación procesal civil, se consideran dos clases de inventarios, a saber:

1. **Solemne:** para la formulación de este inventario, se contará con la presencia de la o del juzgador, la o del secretario y los testigos. Art. 343. COGEP.
2. **Apunte privado:** este procederá cuando se determine que los bienes hereditarios de un menor de edad son exigüos (escasos); se incorporarán las firmas de representante legal y de tres de los parientes más cercanos que sean mayores de edad. Art. 344. COGEP.

Procedimiento de inventario

Para conocer el procedimiento bajo el cual se tramita el inventario de bienes, le invito a revisar la siguiente infografía, en la cual se incorporan sus particularidades. A partir de su revisión, usted estará en conocimiento de cómo procede este juicio y reunirá las capacidades para instaurarlo.

[Procedimiento de inventario](#)

En este sentido, el inventario garantiza control y transparencia en la sucesión, con participación de todos los interesados.

9.5. Aceptación y renuncia de la herencia

Aceptación de la herencia

Nuestro Código Civil en su artículo 1248 manifiesta que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente la herencia, por lo que ningún heredero está obligado a aceptar o repudiar la herencia en contra de su voluntad. Ello se explica porque, al suceder a título universal, recibe no solo bienes y derechos, sino también obligaciones, lo que podría resultar perjudicial y comprometer su patrimonio personal. Situación distinta es la del legatario, quien sucede a título singular y únicamente responde por las obligaciones inherentes al bien objeto del legado o por aquellas que el testador le haya impuesto de manera expresa.



Pero también la ley contempla ciertas excepciones y dispone que no podrán aceptar o repudiar una herencia aquellas personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales; incluso, con beneficio de inventario.

Para Vélez, en Suárez (2019), la aceptación de la herencia consiste en “la manifestación que hace un asignatario de conservar su carácter de heredero”. Agrega Suárez: “Como se ha repetido, por regla general, la asignación se defiere al fallecimiento del causante y la aceptación ocasiona la adquisición por el heredero de su condición de tal en cuanto a los derechos que adquiere como las obligaciones asumidas” (p. 60).

La aceptación o renuncia de la herencia debe expresarse una vez producida la delación de la herencia, que ocurre como consecuencia de la apertura de la sucesión, por ello, no puede aceptarse o repudiarse en vida del causante.

Ahora, esta aceptación puede ser expresa o tácita.

- **Expresa:** cuando el asignatario manifiesta su voluntad de aceptar la asignación, y conforme al art. 1265 puede hacerlo mediante escritura pública o privada, u obligándose como tal heredero, o, finalmente, mediante un acto de trámite judicial; o, finalmente, conforme al artículo 18, numeral 12 de la Ley Notarial, al solicitar la posesión efectiva, lo hace en su calidad de heredero y como tal.
- **Tácita:** cuando conforme al art. 1264 del Código Civil, “[...] el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero, como, por ejemplo, cuando el



Recuerde algo importante en cuanto a este tema: si el heredero acepta la herencia sin acogerse al beneficio de inventario, asumirá responsabilidad plena por las obligaciones del causante, lo que incluye la posibilidad de que su propio patrimonio resulte afectado para cubrir dichas deudas. Arts. 1125, 1268 C.C., heredero toma posesión de un bien inmueble y lo habita, o lo da en arriendo, etc.



Repudiación de la herencia

Según Ramírez (2020), este acto consiste en “el acto por el cual el asignatario se niega a asumir la calidad de heredero o legatario y las responsabilidades inherentes” (p. 103).

Para Suárez (2019), la repudiación es “el acto por el cual el heredero deja de serlo por manifestación de su voluntad de rechazar su derecho. Es una declaración unilateral por la cual el llamado se manifiesta, en la forma dispuesta por la ley. Su voluntad de no ser heredero” (p. 80).

Clases de repudiación

A diferencia de la aceptación, la repudiación de la herencia debe manifestarse de manera expresa, pues la ley establece que no se presume en ningún caso (art. 1258 del Código Civil). La única excepción se encuentra en el artículo 1256 del mismo cuerpo legal, según el cual, si el heredero está en mora de aceptar o repudiar la herencia, se entenderá que la ha repudiado.

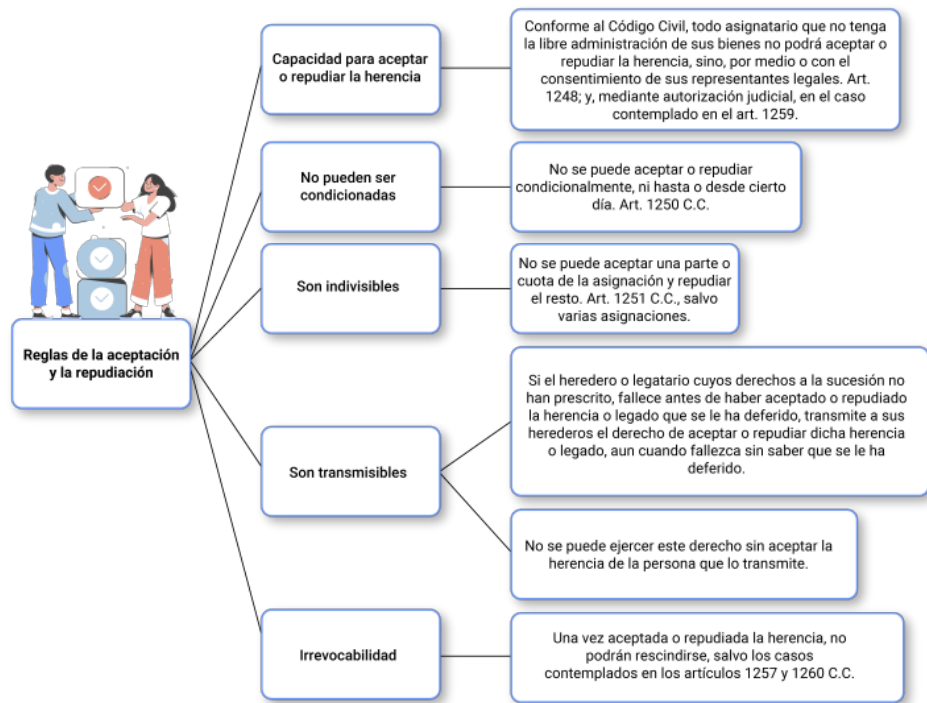
• ¿Qué sucede con la herencia de aquel que ha repudiado la herencia?

Los bienes serán dispuestos mediante sucesión intestada, es decir, conforme a los términos de la ley.

Sin embargo, existen ciertas reglas que es necesario abordar para comprender de mejor manera la naturaleza jurídica de la aceptación y repudio de la herencia. Le invito a revisar la siguiente figura, en ella se detallan estas condiciones.



Figura 9
Aceptación y repudiación: reglas



Nota. Adaptado de Art. 1248-1250-1251-1257-1259-1260, por Código Civil del Ecuador, 2024, CC BY 4.0

Para una revisión más detallada de cuándo procede la aceptación y la repudiación, sus reglas y particularidades, por favor, revisar el Código Civil, art. 1245 y siguientes.

9.6. Posesión, administración y disposición de bienes hereditarios

La posesión es una figura jurídica pensada para proteger los bienes inmuebles que forman parte de una sucesión. A través de una acción judicial o de un acto notarial, se concede al heredero de manera única y exclusiva la posesión de dichos bienes, en otras palabras, los derechos de usufructuario. Es importante

precisar que el simple hecho de poseer los bienes hereditarios no otorga al heredero el derecho de disponer de ellos, pues dicha facultad requiere del cumplimiento de las formalidades y procedimientos establecidos por la ley.

Por otro lado, **la administración** de los bienes hereditarios corresponde en conjunto a los herederos, quienes pueden designar, por mutuo acuerdo, a uno de ellos para que actúe como administrador. Si no existe consenso respecto de la persona que asumirá esta función, cualquiera de los interesados puede acudir ante el juez, a fin de que este nombre un administrador provisional hasta que se realice la partición de la herencia.

Finalmente, debe entenderse por **disposición** a todos aquellos actos dispositivos que impliquen una carga, gravamen o enajenación de los bienes hereditarios, por parte de los herederos.

9.7. Herencia yacente

Es importante comprender en qué consiste la herencia yacente, pues su declaratoria da paso a importantes cuestiones jurídicas dentro del proceso de apertura de la sucesión.

Definición. Al respecto, Ramírez (2020) menciona que:

“La herencia yacente tiene lugar cuando, producido el fallecimiento de la persona, abierta la sucesión y habiéndose llamado a los herederos para que acepten o repudien la asignación y transcurridos quince días de abrirse la sucesión, **no hubieren aceptado la herencia o una cuota de ella ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo**, y dejan a la herencia sin quien asuma el carácter de titular, ejerza los derechos y cumpla las obligaciones de la sucesión” (p. 401).



Requisitos. Para que proceda la declaración judicial de herencia yacente, deben configurarse los siguientes requisitos:

1. "Que se haya dispuesto la apertura de la sucesión, por parte del juez que conoce la causa.
2. Que los herederos no hayan aceptado la herencia dentro de los 15 días contados a partir de la apertura de la sucesión.
3. Que el testador no haya designado el cargo de albacea a ninguna persona, o si lo hizo, que esta no lo haya aceptado". Art. 1263 C.C.

• **¿Quién puede solicitar la declaración de herencia yacente?**

Conforme al artículo 1263 del Código Civil, tienen derecho a solicitar la declaración de herencia yacente:

- El/la cónyuge sobreviviente.
- Cualquiera de los parientes del causante.
- Cualquiera de los dependientes del causante.
- Cualquier persona interesada en ello.

Finalmente, el juez podrá de oficio declarar la herencia yacente.

• **¿Cuál es la finalidad de la declaración de herencia yacente?**

Como consecuencia inmediata de la declaración de la herencia yacente, el juez procederá a designar un curador de la herencia yacente, para el ejercicio de sus atribuciones, responsabilidades y protección de los bienes de la sucesión. Art. 1263 C.C.

Dentro del procedimiento para la declaración de la herencia yacente, se resalta:

- Esta declaración se tramita bajo el procedimiento voluntario.
- Periódico del cantón, si hubiere; y carteles en 3 parajes.
- Se nombrará curador de la herencia yacente.



El procedimiento voluntario, como se había indicado, se encuentra estipulado a partir del artículo 334 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

9.8. Beneficio de inventario, acción de petición de la herencia y acción reivindicatoria o de dominio

Estas figuras jurídicas son de suma importancia por su finalidad dentro del proceso sucesorio.

Beneficio de inventario. Nuestro Código Civil, en su artículo art. 1270, dispone que “El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado”. Por lo dispuesto en este artículo, los herederos que acepten la herencia y se acojan al beneficio de inventario serán responsables del pago de las obligaciones heredadas solo de la parte proporcional o, a prorrata, de la parte que cada heredero ha recibido en la sucesión.



Importante: para complementar el estudio del beneficio de inventario y sus efectos, analice lo dispuesto en los artículos 1370 y siguientes del Código Civil, sobre el pago de las deudas hereditarias y testamentarias.

En cuanto a los **efectos** del beneficio de inventario, Suárez (2019) menciona:

1. Es de orden público. Ello quiere decir que su ordenación legal no puede ser modificada por el causante ni sometida a variaciones por acto entre vivos [...].
2. Es una institución establecida en favor del heredero. De la naturaleza misma del beneficio resulta que se trata de un privilegio establecido en consideración al heredero para proteger su patrimonio, con exclusión de los bienes y obligaciones de carácter herencial, de tal manera que el activo sucesoral se cubra con el pasivo. Si resultare



una diferencia desfavorable, no puede obligarse al heredero beneficiario a responder por ella [...].

3. Es de libre ejercicio del heredero. Por expresa disposición legal, el beneficio de inventario es un derecho del heredero cuyo ejercicio es discrecional [...] (p. 71).

- **Finalmente, ¿cuándo debe un heredero acogerse al beneficio de inventario?**

Iniciamos indicando que el beneficio de inventario no se presume, por ello, la manifestación expresa de los herederos para acogerse al **beneficio de inventario** debe realizarse **de manera previa a la aceptación de la herencia, y en el mismo momento**. No puede efectuarse con posterioridad, pues, una vez aceptada la herencia sin invocar dicho beneficio, el heredero no podrá solicitarlo días después ni en un momento distinto y será responsable del pago de las obligaciones hasta con sus propios recursos de ser necesario.

- **Obligatoriedad de aceptar la herencia con beneficio de inventario**

Nuestro Código Civil dispone qué personas naturales y jurídicas deben obligatoriamente acogerse al beneficio de inventario:

- El Estado.
- Las corporaciones y establecimientos públicos, Art. 1273.
- Las personas que no pueden aceptar o repudiar sino por ministerio o con autorización de otras, Art. 1273, inc. 2.
- Los herederos fiduciarios, art. 1274.
- Habiendo varios herederos, el art. 1271 dispone que “si de muchos coherederos unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no, todos estarán obligados a aceptar con beneficio de inventario.

¡Continuemos!



Acción de petición de la herencia

El art. 1287 del Código Civil atribuye a quien probare su derecho sobre una herencia ocupada por otra persona, la posibilidad de recuperarla mediante la interposición de esta acción. Por ello, el peticionario busca también hacer valer su derecho.

En cuanto a esta acción, Ramírez (2020) menciona:

“Objeto. [...] resolver quién tiene mejor derecho a la asignación de una herencia determinada cuando dos personas asumen la calidad de herederos, y la que no está en posesión plantea la acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporeales y aun aquellas de que el causante era mero tenedor. Art. 1287 C.C. Por lo expuesto, el actor en la acción de petición de herencia persigue dos cosas: 1. Que se le reconozca la calidad de heredero con mejor derecho. 2. Que se le restituyan las cosas hereditarias” (p. 517).

• Características de la acción de petición de herencia

“Acción de carácter real, por cuanto su objeto es hacer valer un derecho real, cual es el de herencia [...]. **El actor debe acreditar su carácter de heredero con mejor derecho**, porque la ley se lo reconoce a quien tiene el carácter de heredero [...]. **Quien ocupe la herencia debe hacerlo con el carácter de heredero**, pues el demandante debe instaurar dicha acción contra otra persona poseedora con el título de heredero [...]. **Es universal**, puesto que discute el llamamiento a suceder, abstracción hecha de los bienes que integran el patrimonio relicto [...]. **Es indivisible**, por cuanto participa de la naturaleza del derecho protegido y, como consecuencia, a su vez, del derecho de opción. **Es patrimonial**, en cuanto se puede negociar, transferir, admite evaluación económica, es renunciable o desistible y prescriptible” (Suárez, 2019, p. 349).

¡Continuemos!



Para una mejor comprensión, es importante determinar qué es un heredero putativo o aparente, y Fernández (2007) en Ramírez lo define como “aquel que tiene un título para serlo, pero que, por alguna cuestión, es inválido y que, a los ojos de terceros, incluso de los de él mismo, se le otorga la cualidad de heredero” (p. 520).

• Procedimiento

- Será competente para conocerla únicamente el juez del lugar donde se abra la sucesión, art. 11, numeral 4 (COGEP).
- La petición de la herencia se sustanciará por procedimiento ordinario, a 289 (COGEP).
- Esta acción prescribirá transcurridos 15 años. Art. 1292 C.C.

• Acción reivindicatoria o de dominio

Esta acción permite al propietario de un bien que no lo posee, exigir judicialmente que dicho bien le sea restituido por quien lo posee sin derecho.

En cuanto a esta acción y su comprensión por nuestra parte, es importante resaltar ciertas diferencias con la acción de petición de la herencia, a partir de su comparación. Por ello acudimos a Ramírez (2020), quien resalta las siguientes diferencias:

1. La acción reivindicatoria o de dominio tiene por objeto la restitución al titular del dominio de la cosa singular. En cambio, la acción de la petición de la herencia tiene por objeto el reconocimiento de la calidad de heredero, y como consecuencia de ello, reclamar la entrega de todos los bienes que forman la herencia, o una parte de ellos o uno solo.
2. En la acción reivindicatoria, el actor debe demostrar su propiedad o titularidad del bien que pretende reivindicar; mientras que en la petición de herencia el actor debe demostrar su condición de heredero o coheredero.
3. En la acción reivindicatoria se enfrenta un propietario no poseedor a un poseedor no propietario; en cambio, en la acción de petición de la



herencia, un heredero demanda a otro aparente, quien posee en concepto de heredero de un mismo causante.

4. La acción de reivindicación se dirige contra el actual poseedor, mientras que la acción de petición de herencia se dirige contra el presunto heredero.
5. En la acción de petición de herencia no tiene que determinarse una o más cosas materiales; en cambio, en la reivindicación tiene que singularizarse e identificarse el bien que se pretende reivindicar (p. 527).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para favorecer la integración y aplicación de los conocimientos revisados en esta semana, se recomienda la ejecución de las siguientes actividades.

1. Revise nuevamente el tema relacionado con la acción de petición de la herencia y resuelva el siguiente caso:

Don Hernán, domiciliado en la ciudad de Loja, fallece sin otorgar testamento. Tras su muerte, su sobrino Mauricio toma posesión de todos los bienes del causante (un inmueble urbano, un vehículo y una cuenta bancaria), alegando ser el único heredero, y se presenta públicamente como tal, administrando el patrimonio relicto como propio.

Meses después, Andrea, hija extramatrimonial de don Hernán, comparece manifestando que ha sido recientemente reconocida judicialmente como hija del causante, mediante sentencia ejecutoriada dictada con posterioridad al fallecimiento. Andrea sostiene que, conforme a la ley, **tiene mejor derecho hereditario** que Mauricio e interpone la acción de petición de la herencia.

No obstante, Mauricio se niega a entregar los bienes, argumentando que ya los ha poseído durante un tiempo considerable y que Andrea solo reclama un inmueble específico, sin interesarse por el resto del patrimonio.



Con base en el caso presentado, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué acción judicial puede ejercer Andrea para hacer valer su derecho hereditario?
- ¿Contra quién debe dirigirse dicha acción?
- ¿Por qué esta acción tiene carácter real y universal?
- ¿Es posible que Andrea limite su reclamación a uno solo de los bienes del patrimonio relicto? Fundamente.
- ¿Qué características patrimoniales presenta esta acción según el caso planteado?

2. De lectura al artículo 1245 del Código Civil, donde trata la apertura de la sucesión.
3. Es importante que revise también aquellas disposiciones legales relacionadas con la apertura de la sucesión, mencionadas en los contenidos.
4. Elabore un gráfico ordenado en el que establezca el orden correcto del procedimiento de apertura de la sucesión.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 9

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

- 1.Cuál es el hecho jurídico, que producido da paso a la apertura de la sucesión:
 - a. Muerte del causante.
 - b. Acción de petición de herencia.
 - c. Reconocimiento voluntario de hijo.



2. La sucesión por causa de muerte se abre:
- a. En cualquiera de los lugares donde se encuentren los bienes de la sucesión.
 - b. En el lugar del último domicilio del causante.
 - c. En el lugar del fallecimiento.
3. Aquella medida cautelar, que tiene por finalidad el resguardo de los bienes de la sucesión, se denomina:
- a. Herencia yacente.
 - b. Guarda y sellos.
 - c. Beneficio de inventario.
4. La acción de guarda y sellos se sustanciará bajo el procedimiento voluntario. ()
5. La posesión efectiva no otorga la calidad de heredero a quien no lo es. ()
6. Al listado de activos y pasivos en una sucesión, dejando constancia de su estado y su valor, se lo denomina:
- a. Inventario.
 - b. Posesión efectiva.
 - c. Partición judicial.
7. El inventario puede ser solemne y menos solemne o apunte privado. ()
8. Deben aceptar o repudiar la herencia por medio de su representante, quien no tiene la libre administración de sus bienes. ()
9. La repudiación de la herencia puede ser expresa o tácita. ()
10. Para la declaración de herencia yacente, deben haber transcurrido:
- a. 10 días.



- b. 15 días.
- c. 20 días.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 10. El albaceazgo

En esta unidad abordaremos el tema del albaceazgo como ejecutor testamentario y conoceremos sus atribuciones, obligaciones y porque es un cargo de mucha relevancia en la apertura de la sucesión.

Iniciamos su estudio, una figura esencial para comprender cómo se ejecuta la voluntad del testador. Les invito a abordar este tema con atención y curiosidad, pues dominarlo fortalecerá su criterio jurídico y su comprensión del derecho sucesorio.

Avancemos con el mismo compromiso de siempre, recordando que cada concepto aprendido nos acerca a ser profesionales más sólidos y seguros.

El albacea es, en otras palabras, quien deberá ejecutar las disposiciones testamentarias, pero sus atribuciones no se limitan solamente a esta, sino que, su papel tiene amplia incidencia en el proceso sucesorio.



Le invito a reflexionar sobre ¿Puede la persona designada como albacea, excusarse de ejercer el cargo?

Para estructurar su respuesta, revise lo siguiente.



10.1. Definición

El albacea es quien ejecuta las disposiciones dejadas por el testador. En cuanto a esta figura, Ojeda (2025) menciona que el cargo de albacea es ejercido por “la persona nombrada, por acto testamentario, para que ejecute sus disposiciones, se llama **albacea**, el encargado de llevar a la práctica las órdenes impartidas por el testador, como fiel reflejo de su última y definitiva voluntad” (p. 106). La doctrina califica al albaceazgo como un cargo cuya designación se encuentra motivada por la confianza del testador depositada en una persona determinada.

10.2. Capacidad

Ahora, ¿quiénes no pueden ejercer el cargo por incapacidad conforme a los términos de la ley?

Para el ejercicio del cargo de albacea, la persona designada debe ostentar capacidad ante la ley; excepcionalmente, no pueden ejercer el cargo de albacea ciertas personas determinadas en la ley.

Para conocer quiénes no pueden ejercer el cargo de albacea por estar impedidos legalmente, le invito a revisar la siguiente figura.



Figura 10
Impedimentos legales para ser albacea



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

10.3. Aceptación y excusa del cargo de albacea

La aceptación podrá ser expresa o tácita. La segunda, comprendida como la realización de cualquier acto que, sin la intención de aceptar el cargo, no pudiese ejecutarse.

El albacea puede excusarse libremente de ejercer el cargo, pero deberá probar inconveniente grave (art. 1298 C.C.), de no ser así, incurrirá en una causal de indignidad para suceder (art. 1013, Inc. 2, C.C.).

10.4. Atribuciones, responsabilidades y prohibiciones de los albaceas

Las atribuciones inherentes al cargo de albacea se encuentran detalladas en los arts. 1305 al 1331 del Código Civil, por ello, le invito a revisar estas disposiciones legales.

Por otra parte, el albacea será responsable hasta por culpa leve en el desempeño de su cargo, art. 1320 C.C. Siendo muchos los albaceas, todos serán solidarios, salvo decreto contrario del testador o disposición mediante la cual las atribuciones fueron divididas entre todos, de ser el caso, cada albacea será responsable por las suyas.

Finalmente, las prohibiciones del cargo se encuentran abordadas en los arts. 1322, 1315 C.C., en relación con los artículos 419 y 437 del C.C.

10.5. Terminación del cargo de albacea y rendición de cuentas

El cargo de albacea terminará por:

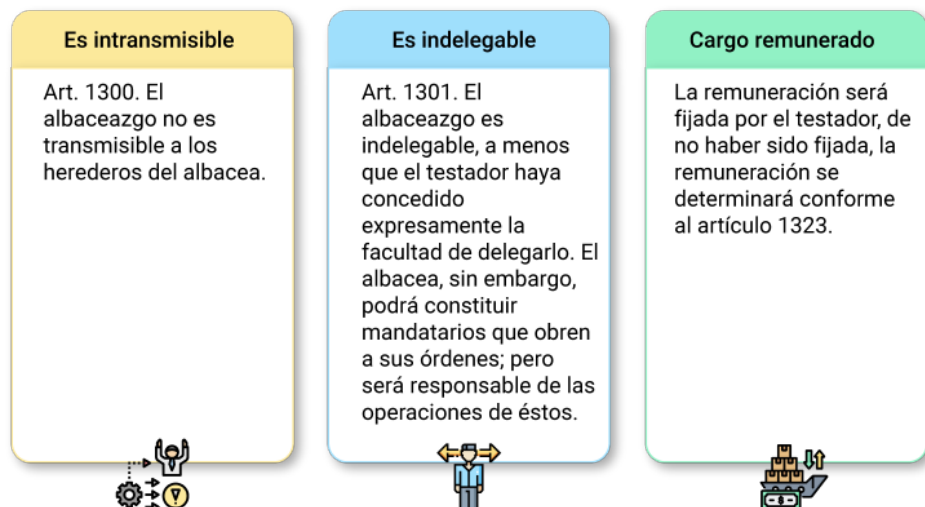
- Vencimiento del plazo de duración, determinado por el testador, el juez o la ley.
- Por el fallecimiento del albacea, y al ser el cargo intransmisible e indelegable, termina con la muerte de la persona designada.
- Por renuncia al cargo, en cuyo caso se procederá conforme lo dispuesto en el art. 1299, inciso 2 C.C.
- Remoción, por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus atribuciones.
- Cumplimiento de su encargo, cuando se han ejecutado todas las disposiciones legales, sin haber expirado el plazo concedido por el testador o la ley; o, ampliación dispuesta por el juez, a 1328.
- Por incapacidad sobreviviente, siempre que sea comprada en juicio y declarada en sentencia, art. 1296 C.C.

Nuestro Código Civil establece en su articulado de manera clara las particularidades del albaceazgo. Le invito a revisar el módulo didáctico para conocerlas y así profundizar en el conocimiento de su naturaleza jurídica.

Conforme a las disposiciones legales del Código Civil, se atribuye al albaceazgo las características que se muestran en la siguiente figura.



Figura 11
Características del albaceazgo



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

10.6. Clases de albaceazgo

Nuestra legislación civil contempla 3 clases de albaceazgo:

1. **Con tenencia de bienes:** corresponde la administración de los bienes de la sucesión.
2. **Sin tenencia de bienes:** actúa conjuntamente con los herederos para la administración de los bienes.
3. **Albacea fiduciario:** ejecuta los encargos secretos y confidenciales del testador. Art. 1332 C.C.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación.

1. Revise por favor, las disposiciones mencionadas en cada contenido.



2. Es importante que revise también aquellas disposiciones legales relacionadas con la apertura de la sucesión, mencionadas en los contenidos.
3. Desarrolle un gráfico ordenado en el que establezca claramente las atribuciones, responsabilidades y prohibiciones del cargo.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Resuelva el siguiente caso.

[Caso – Designación y ejercicio del cargo de albacea testamentario](#)

Luego del desarrollo de la actividad, puede determinarse que el albaceazgo se designa válidamente por testamento y exige ejercicio personal: la delegación total es improcedente, solo caben mandatos puntuales, y el albacea responde por actos de terceros.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



[Autoevaluación 10](#)

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Al albacea le corresponde ejecutar las disposiciones testamentarias. ()
2. De las siguientes personas, quiénes no pueden ejercer el cargo de albacea por ser incapaces conforme a la ley:
 - a. El menor de edad.
 - b. Los ciegos.
 - c. Los sordos.
 - d. Todos los anteriores.

3. Quien desea renunciar al cargo del albacea, debe:
- Probar inconveniente grave.
 - Renunciar sin justificar su decisión.
 - Comunicar a los herederos su decisión.
4. Qué sucede si se renuncia al cargo de albacea sin probar inconveniente grave:
- Comete causal de indignidad.
 - No tiene derecho a la remuneración.
 - No puede renunciar.
5. José ha sido designado como albacea, quien no ha aceptado expresamente su cargo. Sin embargo, dentro del proceso sucesorio, José ejecuta una disposición testamentaria. José ha aceptado tácitamente el cargo. ()
6. El albaceazgo termina cuando se han ejecutado todas las disposiciones testamentarias. ()
7. El cargo de albacea puede transmitirse a los herederos del albacea. ()
8. Según la ley, existen 3 clases de albaceazgo:
- Con tenencia de bienes, sin tenencia de bienes y fiduciario.
 - Absoluto y relativo.
 - Principal y secundario.
9. El albacea fiduciario ejecuta los encargos confidenciales del testador. ()
10. El cargo de albacea, al estar motivado por la confianza, no es remunerado. ()

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 6:

Comprende la figura jurídica de la partición.

Para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje, usted deberá comprender la figura jurídica de la partición, analizando su finalidad, formas y efectos legales, con el propósito de entender cómo se realiza la distribución definitiva de los bienes entre los herederos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 12

Unidad 11. La partición

Se ha preguntado, ¿cómo terminar con la indivisión de bienes heredados cuando se asigna uno o varios bienes en favor de dos o más herederos?

Y, ¿cómo proceder cuando en la sucesión interviene un menor de edad?

En esta unidad abordaremos el tema de la partición, pensada como mecanismo para poner fin a la indivisión, esto con la finalidad de que los herederos puedan disponer de lo recibido en la herencia. Al término de esta unidad, comprenderemos su naturaleza jurídica, características, efectos y cuándo procede.

La partición pone fin a la indivisión. Cada una de las clases de partición procede según las condiciones de cada caso y de manera específica. Con el estudio de esta unidad, podremos diferenciar cada caso y aplicar la clase de partición que corresponda.



11.1. Definición

Para Ramírez (2020), “La partición procede en todo caso de indivisión o de comunidad de bienes, que se origina en la sucesión por causa de muerte, o en la terminación de una sociedad, en la adquisición de una cosa en común” (p. 453).

Es decir, por la partición se acaba el estado de indivisión o comunidad de bienes, como cuando a 3 herederos les hubiese sido asignado un bien en herencia; y, de esta manera, se entrega a cada heredero la parte que del bien materia de la indivisión le corresponde.

11.2. Quién puede solicitar la partición

Conforme a lo dispuesto por el Código Civil, pueden solicitar la práctica de la partición, las siguientes personas:

- Los herederos, art. 1338.
- Los copropietarios de una cosa en común.
- Los herederos del asignatario fallecido, art. 1342.
- El cesionario de los derechos de un asignatario, art. 1341.

En cuanto a este tema, el artículo 1338 del C.C., dispone que “Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de cinco años; pero cumplido este término, podrá renovarse el pacto”.

Por tanto, cualquiera de los coasignatarios de una cosa en común tiene derecho a solicitar la partición para acabar con la indivisión, salvo que, entre todos, hayan acordado la indivisión, en cuyo caso este acuerdo debe ser respetado y estará vigente durante cinco años.



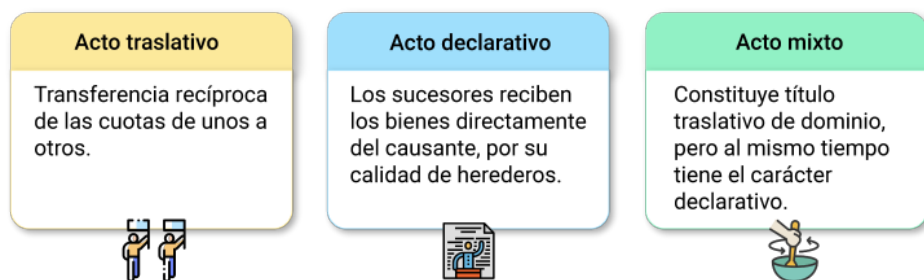
11.3. Naturaleza jurídica

Como conocemos, la partición es una figura jurídica y constituye un mecanismo indispensable para terminar la indivisión sucesoria y adjudicar a cada asignatario la parte del bien o bienes sucesorios que le corresponde.

Le invito a revisar la siguiente figura que ha sido estructurada desde el punto de vista doctrinal, lo que le permitirá comprender que la partición efectuada en cualquiera de sus modalidades tiene las mismas características. En este sentido, Ramírez (2020), en cuanto a la naturaleza jurídica de la partición, la caracteriza de la siguiente manera.

Figura 12

Características de la partición



Nota. Adaptado de *Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones* (p. 248) [Ilustración], por Ramírez, C., 2020, Grupo Editorial ONI, CC BY 4.0.

Finalmente, es traslativo porque por ella se transfiere el dominio del bien y, por tanto, es el título de dominio; y, declarativo, porque la transferencia, se realiza en función del reconocimiento de derechos como heredero.

Cabe mencionar que, la partición se encuentra considerada a partir del art. 1338 del C.C. Sin embargo, es importante revisar los arts. 1358 y 2319, relacionados con la naturaleza jurídica de la partición.

11.4. Clases de partición

La partición que se efectúa puede ser judicial, extrajudicial o convencional, y efectuada por el causante. A saber:

Partición judicial: Ojeda (2025) en cuanto a esta clase de partición, manifiesta: “[...] responde a la respectiva acción judicial, en procedimiento sumario, por ser de jurisdicción contenciosa resuelta en primera y segunda instancia, resuelta a dividir y adjudicar los bienes sucesorios entre todos los coherederos o coasignatarios” (p. 121).

Queda claro que, por ser judicial, necesariamente va a haber la intervención de un juez, entonces, cuando la partición debe ser judicial:

1. Cuando entre los herederos hay personas menores de edad.
2. Cuando uno o varios herederos no tienen la libre administración de sus bienes, art. 1346 C.C.
3. Cuando, siendo todos los herederos mayores de edad y teniendo la libre administración de sus bienes, no han llegado a un acuerdo sobre cómo han de repartirse los bienes.

Partición extrajudicial o convencional. Esta procede cuando existe acuerdo entre los herederos sobre cómo serán distribuidos los bienes de la sucesión, art. 1345.

Para la celebración de esta partición, la ley dispone la participación del/la notario/a, art. 18, numeral 37, Ley Notarial.



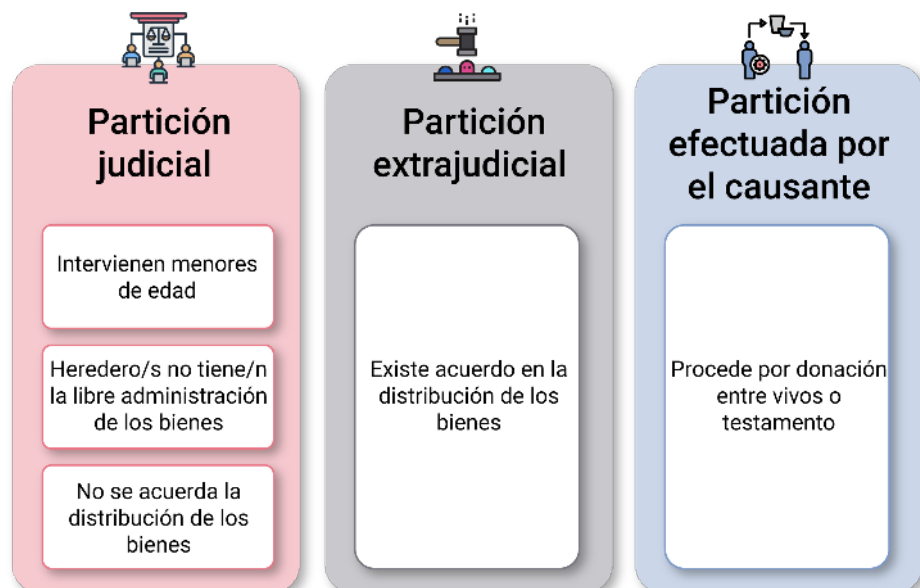
Sugiero revisar la Ley Notarial y la [Ley Reformatoria a la Ley Notarial](#) como una normativa conexas y, sobre todo, por qué la partición extrajudicial se tramita por vía notarial, esto le permitirá conocer, entre estas, otras atribuciones del notario.

Partición efectuada por el causante. Realizada por el causante en vida, puede realizarse mediante donación entre vivos o, por medio del testamento, a través de las asignaciones testamentarias, art. 1339, C.C.

Para concluir y conocer las clases de partición, y cuándo debe aplicarse cada una de ellas, le invito a revisar la siguiente figura, cuyo contenido será de ayuda en el ejercicio de la profesión, dentro de todo proceso sucesorio.



Figura 13
Clases de partición



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

11.5. Procedimiento de la partición

Partición judicial

- **Trámite bajo el cual se sustancia la partición:** el COGEP dispone que la partición no voluntaria se tramitará por el procedimiento sumario, art. 332, numeral 10.
- **Quién puede solicitarla:** podrá solicitarla cualquier persona cuyo derecho recaiga sobre un bien que se encuentre en indivisión. Revisar numeral 11.2, de esta unidad.
- **Contra quién debe solicitarse la partición:** conforme a la ley y a la doctrina, esta debe dirigirse en contra de todos quienes se encuentren en la indivisión.
- **Requisito para que la partición proceda:** debe haberse aprobado el inventario de los bienes sucesorios, total o parcialmente, art. 341 COGEP.

- **Qué juez es competente:** conforme al Código Civil, será el juez del lugar del último domicilio del causante; y el COGEP dispone en su artículo 341 que el juez que tramitó el inventario deberá también tramitar la partición.
- **Cuestiones de resolución previa:** existen ciertas cuestiones por resolver, previo a la tramitación de la partición judicial. Conforme al art. 1347, C.C., constituyen cuestiones de resolución previa:

1. Los derechos a la sucesión por testamento o abintestato.
2. Desheredamiento.
3. Incapacidad de los asignatarios.
4. Indignidad de los asignatarios.

En cuanto al procedimiento de esta resolución, le invito a revisar el art. 87 del COGEP.

- **Partición, adjudicación, protocolización e inscripción en el registro de la propiedad:** este procedimiento se encuentra contemplado en el art. 1347 del C.C. y siguientes, le invito a revisarlo. Adicionalmente, el art. 25, literal f), de la Ley de Registro de la Propiedad.

Partición convencional. Esta partición evita la vía judicial, pues se produce como consecuencia del acuerdo entre los herederos; y, por ello, se tramita por la vía voluntaria. El/a funcionario/a público/a que debe conocer este tipo de partición es el/a notario/a, quien solicitará los siguientes requisitos:

1. Minuta suscrita por un abogado, en la que, además de la información general de las partes interesadas, se deberá especificar la forma en que serán distribuidos los bienes de la sucesión y la identificación de los beneficiarios, estos apartados se denominan hijuelas.
2. Conforme al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), “en el caso de partición extrajudicial, los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición” a 473.
3. Una vez que la minuta ha sido elevada a escritura pública, será suscrita por las partes interesadas y el/la notario/a. Este procedimiento culmina con la inscripción en el registro de la propiedad. La escritura de partición



extrajudicial irá acompañada de la autorización municipal, copias de cédulas y demás documentos sucesorios, y deberá ser inscrita en el registro de la propiedad.



Esta partición procederá respecto de los sucesores a título universal o singular, en todo caso de indivisión.

Efectuada por el causante

Como se había indicado, esta puede efectuarse de dos formas, por acto entre vivos y, por testamento, art. 1339 C.C.

Por acto entre vivos, recurrimos a Larrea (2000) en Ramírez, quien comenta: [...] una persona puede desprender de sus cosas y derechos, por sucesivos actos y mediante ellos ir destinándolos a favor de sus futuros herederos; esta sería propiamente la partición por acto entre vivos” (p. 459).

Finalmente, por testamento, cuando el causante dispone de sus bienes en favor de sus herederos; pero en este caso, será aceptada siempre que no fuere contraria a derecho ajeno, art. 1339 C.C.

En cuanto a los **frutos**, debe considerarse que estos constituyen bienes accesorios que se generan o producen a partir de los bienes hereditarios principales. Dichos frutos ya sean naturales o civiles, pertenecen a los herederos en proporción a sus respectivas cuotas hereditarias. En consecuencia, cada heredero tiene derecho a percibirlos conforme a su participación en la sucesión, desde el momento en que adquiere la calidad de tal.



Le invito a revisar el art. 1354 y siguientes para profundizar en el tema de los frutos de la partición y cómo son distribuidos.



11.6. Acción de evicción

En cuanto a esta acción, el Código Civil en su art. 1361, dispone que “el partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición, o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes, para que concurran a hacer cesar la molestia; y tendrá derecho para que le saneen la evicción”.

En cuanto a este artículo, Ramírez (2020) menciona:

“Esta disposición contempla dos situaciones: 1. Que el partícipe sufra perturbación en la posesión del bien o bienes que le fueron adjudicados en la partición. 2. Que el partícipe haya sido privado del todo o parte del bien o bienes adjudicados por sentencia judicial, como cuando un tercero obtiene sentencia favorable en un juicio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio respecto al bien de la sucesión que le fue adjudicado; en este caso tendrá derecho al saneamiento. En ambas situaciones, los otros copartícipes deben concurrir para hacer cesar la molestia o para sanar la evicción. En el caso de molestia en la posesión, la defensa consistirá en el planteamiento de la acción posesoria de conservación o recuperación, según el caso. En ambas situaciones, si la sentencia es desfavorable al partícipe, y se consuma el despojo del bien, los demás tendrán que indemnizarle” (p. 478).

¿Cuáles son los efectos?

El art. 1363 dispone: El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas, incluso el que ha de ser indemnizado. C.C.

Producida la evicción, todos los copartícipes deberán indemnizar al partícipe perjudicado. Este aporte será a prorrata de sus cuotas.



¿Esta acción prescribe?

Recordemos que conforme al art. 1361, inc. 2 C.C., esta acción prescribe en cuatro años, contados desde el día de la evicción. En concordancia con esto, el art. 1796 menciona, dispone que “la acción de saneamiento por evicción prescribe en cuatro años; más, por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción; o si esta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa”.

11.7. Acciones contra la partición

Ejecutada la partición en cualquiera de sus formas y terminada la indivisión, existe la posibilidad de que sean planteadas ciertas acciones tendientes a impugnar la partición, estas son:

1. Anulación.
2. Rescisión.

Anulación y rescisión. El art. 1364 del Código Civil establece que las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas de los contratos. La nulidad puede ser absoluta, conforme a los términos del artículo 1338, inc. 3, C.C.; o, relativa, conforme al art. 1364, C.C.

La rescisión puede ser provocada por causa de lesión, art. 1364, inc. 2 C.C., o por omisión voluntaria de algunos objetos para partición, conforme al art. 1365 C.C.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Con el fin de consolidar y aplicar los aprendizajes adquiridos durante la semana, se sugiere el desarrollo de las siguientes actividades.

1. Revise las disposiciones mencionadas en cada contenido.





2. Es importante que revise también aquellas disposiciones legales de los cuerpos normativos diferentes al Código Civil, mencionadas en los contenidos.
3. Desarrolle un gráfico ordenado en el que establezca claramente las semejanzas y diferencias de las clases de particiones, a fin de determinar la procedencia de cada una según sea el caso.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Le invito a resolver los siguientes casos y, para ello, realice una revisión previa de los contenidos abordados, le será de utilidad.

Casos - Partición

Concluido el análisis, puede establecerse que la partición se define por capacidad y consenso: con menores, debe ser judicial para control y protección; con herederos capaces y acuerdo, procede la vía notarial.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 11

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. La finalidad de la partición es poner fin a la indivisión. ()
2. La partición es judicial cuando entre los herederos hay un menor de edad. ()
3. Cuando ha existido un acuerdo entre los herederos en cuanto a la distribución de los bienes, procede la partición:
 - a. Judicial.
 - b. Extrajudicial.
 - c. Testamentaria.

4. Ha fallecido Ricardo, padre de Lorenzo, Roberto y Juan, quien no tiene la libre administración de sus bienes por demencia. Para terminar la indivisión, ¿qué partición deben efectuar?
- a. Judicial.
 - b. Extrajudicial.
 - c. Testamentaria.
5. La partición judicial se sustanciará mediante el procedimiento voluntario. ()
6. Para que proceda la partición judicial, se requiere:
- a. Que los herederos se hayan puesto de acuerdo en la distribución de los bienes.
 - b. Que se haya aprobado el inventario de los bienes de la sucesión.
 - c. Que el testador haya dispuesto cómo repartir sus bienes.
7. La partición extrajudicial se celebrará ante el:
- a. Juez.
 - b. Notario.
 - c. Defensoría pública.
8. La partición efectuada por el causante procede por testamento o acto entre vivos. ()
9. La acción de evicción consiste en el despojo del bien heredado. ()
10. La acción de evicción prescribe en:
- a. 4 años.
 - b. 2 años.
 - c. 5 años.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 12. Deudas hereditarias y testamentarias

En esta unidad abordaremos el estudio de las cargas y deudas sucesorias, temas que requieren un análisis jurídico minucioso y detallado. Le invito a prestar especial atención a estas figuras, pues su correcta comprensión resulta esencial para el adecuado manejo del derecho sucesorio. ¡Iniciemos!

Como se ha señalado en varias ocasiones, la sucesión por causa de muerte implica la transmisión del activo y del pasivo del causante, salvo las excepciones previstas en la ley.

Para nuestro ejercicio profesional dentro del proceso de apertura de la sucesión, resulta de particular interés poder determinar en cada caso la responsabilidad de los herederos en el pago de las deudas hereditarias y testamentarias, por ello le pregunto:

¿Sabe usted quiénes serían responsables y cómo se determina el grado de responsabilidad?

Durante este proceso de transferencia patrimonial, pueden generarse gastos o surgir obligaciones que deban ser atendidas. Tales deudas se atribuirán a los sucesores, sean herederos o legatarios, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Para la comprensión y diferenciación de estas cargas y deudas sucesorias, acudimos a Ramírez (2020), quien menciona: “El pasivo sucesorio está constituido por dos clases de deudas: las deudas hereditarias, que son las que el causante tenía en vida, y las testamentarias, que son las que ha impuesto el causante en el testamento”.



12.1. Deudas hereditarias

Las deudas hereditarias son aquellas obligaciones que el causante contrajo en vida, que hasta el momento de su muerte no fueron satisfechas y, por ello, fueron transmitidas a los herederos.

En cuanto a la responsabilidad que recae sobre los **herederos** para la satisfacción de estas deudas, el Código Civil dispone: “Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos y representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos también están obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas”. Art. 1125.

Distinto es el caso de los **legatarios**, quienes también pueden resultar responsables del pago de las deudas hereditarias, aunque bajo reglas claramente diferenciadas respecto de las aplicables a los herederos. Así el art. 1132, C.C., determina que los legatarios “[...] no representan al testador, ni tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan”.

En cuanto a este mandato legal, se concluyen ciertos casos en los que se verifica cierta responsabilidad de los herederos en el pago de las deudas, aun cuando el testador nada haya dispuesto al respecto:

- En subsidio de los herederos, cuando no existan bienes suficientes para el pago de las deudas.
- Cuando haya reforma de testamento, por la afectación de los derechos de los legitimarios o porción conyugal.
- En el caso de que el bien legado esté gravado con prenda o hipoteca, contemplado en los arts. 1242, 1243, 1244, 1378, C.C.



12.2. División de las deudas hereditarias

División a prorrata

Cuando existen varios herederos, resulta indispensable determinar la proporción en la que cada uno de ellos responderá por las deudas hereditarias, a fin de establecer con claridad el alcance de su responsabilidad. Para este efecto, el art. 1370, C.C., menciona que esta división entre los herederos se realizará a prorrata de sus cuotas, y ejemplifica de la siguiente forma: Así, el heredero del tercio no está obligado pagar sino al tercio de las deudas hereditarias, Inc. 2., y finalmente señala “Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 1372 y 1542, inc. 4.

Estos artículos hacen referencia a la división de las deudas cuando hay usufructo y fideicomiso. Por favor, revisarlos y profundizar en este tema.

División automática

Meza (2007) en Ramírez, en cuanto a esta división, comenta: “La muerte del deudor, pues, convierte la obligación de un solo deudor en una obligación simplemente conjunta. - La automática división del pasivo tiene una lógica consecuencia: no es necesario proceder a la partición, puesto que no existe comunidad en las deudas. El acreedor podrá demandar a los herederos, desde la muerte del causante, la parte que les quepa en la deuda” (p. 368).

Sin embargo, hay ciertos casos que constituyen excepciones y que, por tanto, hacen de las deudas hereditarias, indivisibles. El art. 1542, detalla cuáles, son estos casos, por favor, le invito a revisarlos.

Existen otros, en los que las deudas y cargas testamentarias son comunes a todos los herederos, pero ello no implica que sean solidarias. Para que exista solidaridad entre los herederos, el testador debe disponerlo de manera expresa, siempre que dicha determinación no afecte las asignaciones forzosas, conforme lo establece el artículo 1527 del Código Civil.



Si no fuere posible cubrir total o parcialmente una deuda con los bienes hereditarios, el saldo deberá pagarse a prorrata de las cuotas que correspondan a cada heredero. Y, de persistir un remanente insoluto, serán los legatarios quienes deberán contribuir al pago, en la medida que la ley lo establece.

Casos especiales: Usufructo y fideicomiso

En cuanto al **usufructo**, el Código Civil establece ciertas reglas referentes a la distribución de deudas entre usufructuario y nudo propietario, esto en su art. 1384. De manera general refiere lo siguiente:

- Según el testador disponga, deberá cancelar el usufructuario o el nudo propietario;
- Si el testador no dispuso quién debe afrontarlas: usufructuario y nudo propietario serán una sola persona; y la deuda será dividida conforme a las siguientes reglas:
 1. Propietario pagará deuda. Usufructuario pagará intereses corrientes de la cantidad pagada.
 2. Paga el usufructuario. El propietario restituirá el capital pagado, sin interés.
 3. Se vende el bien materia de usufructo para pagar hipoteca: El usufructuario podrá ejecutar la acción del acreedor contra los herederos.
 4. Si se trata de pensiones periódicas y no habiendo disposición contraria por el testador, las cancelará el usufructuario, por todo el tiempo que dure el usufructo, sin derecho a indemnización.

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad del **propietario fiduciario y el fideicomisario**, se consideran una sola persona. El Código Civil en su art. 1388 manifiesta: “El propietario fiduciario y el fideicomisario se considerarán en todo caso como una sola persona, respecto de los demás asignatarios, para la distribución de las deudas y cargas hereditarias y testamentarias; y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo siguiente: El fiduciario



sufrirá dichas cargas, con la calidad de que a su tiempo se las reintegre el fideicomisario, sin interés alguno. Si las cargas fueren periódicas, las sufrirá el fiduciario, sin derecho a indemnización alguna”.

12.3. Deudas testamentarias

Estas son impuestas por el testador mediante las asignaciones testamentarias en favor de uno o varios herederos, al respecto, Suárez (2019) comenta en relación con el art. 1417 del Código Civil colombiano: “Las cargas testamentarias tienen como causa jurídica inmediata el testamento. No se miran como cargas de los herederos en común, sino cuando el testador hubiere gravado a alguno o algunos de los herederos o legatarios en particular. Las correspondientes a los herederos en común, se dividirán entre ellos como el testador lo hubiere dispuesto; y si nada ha dicho sobre la división, se hará a prorrata de sus cuotas [...]” (p. 446); disposición que guarda armonía con nuestro Código Civil en su art. 1376.

Así también nuestro Código Civil establece ciertas reglas en cuanto a las deudas hereditarias, referidas a la distribución de cargas hecha por el testador (art. 1376); distribución de cargas por convenio de los herederos o por partición (art. 1389); cargas testamentarias impuestas al usufructuario y nudo propietario (art. 1385); y, finalmente, aquellas impuestas al fiduciario y al fideicomisario (art. 1388).

Ahora, los legatarios, como en el caso de las deudas hereditarias, para el pago de las cargas testamentarias también son responsables. El art. 1380 C.C., dispone que “El legatario obligado a pagar un legado, lo está solo hasta el importe del provecho que obtenga en la sucesión; pero deberá hacer constar la cantidad en que el gravamen exceda al provecho”

Dentro del proceso sucesorio, es importante poder determinar cuáles deudas son hereditarias y cuáles testamentarias, esto podemos hacerlo a partir del conocimiento de sus particularidades. Le invito a revisar la siguiente figura para, de manera concreta, conocer estas características que las diferencian.



Figura 14
Diferencias entre deudas hereditarias y testamentarias



Nota. Adaptado de *Codificación del Código Civil* [Ilustración], por Código Civil, 2005, Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY 4.0.

12.4. Orden para el pago de las deudas hereditarias y testamentarias

Conforme al art. 1390, inc. 1, C.C., dispone que: No habiendo concurso de acreedores, ni tercera oposición, se pagará a los acreedores hereditarios a medida que se presenten.

Primero se pagarán las deudas hereditarias y luego se pagarán las deudas testamentarias, ya que, pagados los acreedores hereditarios, se subirán los legados.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para fortalecer la comprensión y trasladar a la práctica los contenidos revisados, se invita a realizar las siguientes actividades.

1. Revise las disposiciones mencionadas en cada contenido.
2. Busque doctrina sobre los temas, siempre el análisis e interpretación doctrinal es la más completa.
3. Desarrolle un gráfico ordenado en el que establezca claramente qué son las deudas hereditarias y qué son las deudas testamentarias, determinando sus diferencias en cuanto a su naturaleza jurídica, responsables del pago y cómo han de dividirse para su satisfacción.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Resuelva el siguiente caso práctico.

Caso- Deudas hereditarias y deudas testamentarias

Luego de resolver los casos, puede inferirse que las deudas hereditarias provienen de obligaciones contraídas en vida y gravan a los herederos universales según cuota, mientras las testamentarias derivan de cargas del testamento; el legatario solo responde si se le impone.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.



Autoevaluación 12

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. Las deudas hereditarias son aquellas impuestas por el testador mediante el testamento. ()
2. Las deudas testamentarias son aquellas que el testador contrajo en vida y, a partir de su muerte, pasan a sus herederos para el pago. ()





3. Carlos en vida solicitó un préstamo de 5000 dólares y al poco tiempo le sobrevino la muerte, sin haber cancelado la obligación en su totalidad. Por motivo de su deceso, la responsabilidad de esta obligación pasa a sus herederos. Esta es:

- a. Deuda hereditaria.
- b. Deuda testamentaria.
- c. Deuda propia de los herederos.

4. Los herederos (a título universal) son los responsables directos para el pago de las deudas hereditarias. ()

5. Si en una sucesión existen deudas hereditarias y testamentarias, ¿en qué orden se pagan?

- a. Primero las testamentarias y luego las hereditarias.
- b. Primero las hereditarias y luego las testamentarias.
- c. Según haya dispuesto el testador.

6. Si en la sucesión quedan 3 hermanos: Juan, el mayor, recibe el 40 % de la herencia; Luis, el intermedio, recibe el 30 % de la herencia; y Manuel, que recibe el 30 % de la herencia, según la división a prorrata para el pago de las deudas, quiere decir que Juan pagará el 40 %, Luis el 30 % y Manuel el 30 %. ()

7. Según la ley, los legatarios no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan en el testamento. ()

8. Los herederos a título universal representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ()

9. Según la ley, los legatarios son responsables del pago de las deudas hereditarias cuando se han agotado las asignaciones a título universal en el pago y existe un excedente. ()

10. Según la ley, para el pago de las deudas hereditarias, se utiliza primero las asignaciones a título universal o los legados:

- a. Legados.
- b. Asignaciones a título universal.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 14

Unidad 13. Beneficio de separación

Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en capacidad de identificar adecuadamente el procedimiento para declarar la apertura de la sucesión y comprender en qué consiste el beneficio de separación, quiénes pueden solicitarlo y en qué casos procede.

Se ha preguntado:



- ¿Los acreedores del causante tienen alguna garantía para el pago de las obligaciones?
- ¿Cuál es la finalidad del beneficio de separación?

En esta unidad examinamos el beneficio de separación, entendido como un mecanismo legal que protege a los acreedores hereditarios y testamentarios, asegurando el pago de las obligaciones contraídas por el causante. Su importancia radica en que impide la confusión entre el patrimonio del causante y el del heredero, evitando que este último destine los bienes hereditarios al cumplimiento de sus propias obligaciones.

Ahora, refuerce su aprendizaje sobre este tema.



13.1. Definición

Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que con los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero. Art. 1394, C.C.

En consecuencia, el beneficio de separación otorga a los acreedores la garantía de que los bienes del causante se apliquen prioritariamente al pago de las deudas que este contrajo con ellos, evitando que los herederos los utilicen para satisfacer sus propias obligaciones personales.

Revise el siguiente video donde se profundiza sobre estos conceptos fundamentales.

[Beneficio inventario y separación](#)

Como pudo observar y analizar, el beneficio de inventario protege a los herederos y el de separación a los acreedores, garantizando justicia en la sucesión.

13.2. ¿Quiénes pueden solicitarlo?

Podrán solicitar acogerse a este beneficio, los acreedores hereditarios y testamentarios, observando las reglas prescritas en los artículos 1395, 1396, 1397, C.C. Por favor, revíselos.

13.3. ¿Contra quién se pide el beneficio de separación?

A criterio de la doctrina, la ley no determina con claridad esto, sin embargo, a criterio de Meza (2007) en Ramírez, "La separación de patrimonios se pide contra los acreedores personales del heredero, puesto que se trata de conseguir un pago preferente sobre los bienes del difunto". Adicionalmente, Ramírez (2020), en cuanto a este criterio, acota, "Si se puede determinar la



persona de los acreedores personales de los herederos, la demanda del beneficio de separación puede dirigirse contra los herederos y los acreedores personales de ellos” (p. 391).

13.4. Efectos del beneficio de separación

Esta separación de patrimonios garantiza a los acreedores que las obligaciones hereditarias o testamentarias sean satisfechas con los bienes del causante, con preferencia frente a las deudas personales del heredero. No obstante, el beneficio de separación se encuentra limitado al valor de los bienes que integran la herencia.

13.5. Procedimiento

Conforme al art. 1401 del Código Civil, dispone: Si hubiere bienes raíces en la sucesión, el auto en que se concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro o registros que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las fincas a que el beneficio se extienda.

De esto se rescata que, necesariamente, el beneficio de separación será concedido por un juez, aquel que conoce de la apertura de la sucesión, este emitirá un auto concediéndolo, el mismo que posteriormente deberá ser inscrito en el registro de la propiedad, de existir bienes raíces en la sucesión.

En concordancia con esto, el artículo 54 de la Ley de Registro de la Propiedad dispone: Ninguno de los documentos que deben inscribirse podrá admitirse ni valer en juicio ni fuera de él, si no están debidamente registrados. Los tribunales, jueces, notarios o empleados de cualquier clase que quebranten de cualquier modo las disposiciones de este artículo, quedarán sujetos a las sanciones determinadas por el Código Orgánico de la Función Judicial.

¡Felicidades, hemos culminado el abordaje de los contenidos de este segundo bimestre!



Recuerden que se acercan las pruebas bimestrales y este es el momento ideal para demostrar todo lo que han aprendido con esfuerzo y dedicación. Prepárense con conciencia, confianza y disciplina. Confíen en sus capacidades: han avanzado mucho, y con un poco más de preparación, pueden alcanzar resultados extraordinarios. ¡Este es su momento de dar lo mejor!



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para favorecer la integración y aplicación de los conocimientos revisados en esta semana, se recomienda la ejecución de las siguientes actividades.

1. Revise las disposiciones legales mencionadas en cada contenido.
2. Busque doctrina sobre los temas, siempre el análisis e interpretación doctrinal es la más completa.
3. Desarrolle un gráfico ordenado en el que establezca claramente las características del beneficio de separación y el beneficio de inventario.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Resuelva el siguiente caso práctico.

[Caso – Beneficio de separación de patrimonios](#)

Posterior al ejercicio, puede señalarse que el beneficio de separación protege a acreedores del causante, manteniendo separado el patrimonio hereditario del heredero; los acreedores personales no lo invocan y solo acceden al remanente tras el pago.

5. Finalmente, desarrolle la autoevaluación de esta unidad para evaluar sus conocimientos y reforzarlos.





Autoevaluación 13

Seleccione verdadero o falso o elija la opción de respuesta correcta, según corresponda en cada pregunta.

1. El beneficio de separación garantiza que los bienes del causante se utilicen prioritariamente para pagar las deudas personales del heredero. ()
2. Los acreedores hereditarios y testamentarios pueden solicitar el beneficio de separación. ()
3. Según la doctrina, la demanda del beneficio de separación puede dirigirse contra los herederos y los acreedores personales del heredero. ()
4. El beneficio de separación no se encuentra limitado al valor de los bienes que integran la herencia. ()
5. El auto que concede el beneficio de separación no requiere inscripción en el Registro de la Propiedad, aun cuando existan bienes raíces en la sucesión. ()
6. ¿Cuál es el objetivo principal del beneficio de separación?
 - a. Permitir que los herederos reciban anticipos de herencia.
 - b. Evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero.
 - c. Garantizar que los legatarios no asuman cargas hereditarias.
 - d. Facilitar la renuncia a la herencia.
7. ¿Quiénes pueden solicitar el beneficio de separación?
 - a. Solo los herederos.
 - b. Solo los acreedores personales del heredero.
 - c. Los acreedores hereditarios y testamentarios.
 - d. Cualquier interesado en la sucesión.





8. Según la doctrina, ¿contra quién puede dirigirse la demanda del beneficio de separación?
- a. Contra el juez de la sucesión.
 - b. Contra los herederos y sus acreedores personales.
 - c. Contra los legatarios únicamente.
 - d. Contra el Registro de la Propiedad.
9. ¿Qué efecto produce la separación de patrimonios?
- a. Permite al heredero usar los bienes del causante para sus propias obligaciones.
 - b. Extingue automáticamente todas las deudas hereditarias.
 - c. Asegura que las obligaciones hereditarias se paguen con bienes del causante con preferencia.
 - d. Exonera a los acreedores del deber de presentar demanda.
10. ¿Qué exige el art. 1401 del Código Civil respecto al auto que concede el beneficio de separación cuando existen bienes raíces?
- a. Que sea notariado y enviado al Ministerio de Gobierno.
 - b. Que sea inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente.
 - c. Que sea aprobado por todos los herederos.
 - d. Que se publique en el Registro Oficial.

[Ir al solucionario](#)

Resultados de aprendizaje 4 a 6:

- Define cada una de las asignaciones forzosas y el procedimiento para su cómputo.
- Reconoce el procedimiento para declarar la apertura de la sucesión.
- Comprende la figura jurídica de la partición.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semanas 15 y 16

Actividades finales del bimestre

Retroalimentación de contenidos abordados en el segundo bimestre

Finalizemos el estudio de la asignatura y con el fin de consolidar y aplicar los aprendizajes adquiridos, se sugiere el desarrollo de las siguientes actividades.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. **Elaboración de mapas conceptuales:** elabore un mapa conceptual de cada tema complejo (herencia, beneficio de separación, órdenes sucesorios, etc.). Esto le ayudará a visualizar relaciones, sintetizar información y afianzar conceptos clave.
2. **Resolución de casos prácticos:** desarrolle al menos tres casos breves que involucren normas vistas en clase. Analice quién hereda, qué normas aplican, qué efectos producen.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. **Simulación de evaluación:** dedique 30 a 40 minutos a responder preguntas de opción múltiple elaboradas por usted o por un



compañero, o incluso puede nuevamente resolver las autoevaluaciones. Luego revisen juntos las respuestas, detecten errores y aclaren dudas. Esta práctica mejora la retención y la seguridad al rendir la prueba.

4. Le invito a revisar el video explicativo que a continuación se proporciona, en él se abordan los temas más importantes del segundo bimestre, con ello, afianzará su conocimiento y preparación para rendir la evaluación bimestral.

[Retroalimentación segundo bimestre](#)

Como pudo observar en el presente video, estas instituciones garantizan continuidad patrimonial, justicia y seguridad jurídica en el proceso sucesorio.



Concluidos estos repasos, finaliza el estudio de la asignatura Derecho Civil. ¡Éxitos en su futuro profesional!



4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En sentido genérico, en sucesiones, una persona pasa a ocupar la posición jurídica del causante en sus relaciones activas y pasivas.
2	V	En virtud de la sucesión por causa de muerte, los herederos sustituyen al causante en la totalidad de su patrimonio, comprendiendo tanto los bienes y derechos (activos) como las obligaciones (pasivos).
3	F	La sucesión por causa de muerte reúne las siguientes características: es un modo de adquirir a título gratuito.
4	V	Es de orden público. Ello quiere decir que su ordenación legal no puede ser modificada por el causante ni sometida a variaciones por acto entre vivos.
5	c)	Los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte; es decir, no se transmiten. Como derechos extrapatrimoniales se pueden mencionar los atributos de la personalidad como el nombre, el dominio, la capacidad y el estado de familia, que se extinguen con el fallecimiento de su titular.
6	a)	En la sucesión participan la persona fallecida y las personas naturales o jurídicas llamadas por la ley o por el testamento a recibir la herencia.
7	a)	Por el título que otorga el dominio a los herederos, la sucesión puede ser: testada, cuando el causante ha dejado un testamento; o intestada, cuando en ausencia de un testamento.
8	a)	Por la forma en la que se hereda, la sucesión puede ser a título universal, si recae sobre todos los bienes, derechos y obligaciones o una cuota de ellos; o, a título singular, cuando la asignación recae sobre una o más especies.
9	V	El hecho jurídico de la muerte de una persona produce la transmisión del patrimonio del difunto a sus sucesores, con las excepciones que establece la ley, en cuanto hay bienes que forman parte del matrimonio que no se transmiten a los herederos.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10	F	Nuestra legislación civil es clara y establece que la sucesión se abrirá en el lugar del último domicilio del causante.
----	---	---

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La incapacidad para suceder constituye una excepción y sus causas se encuentran claramente establecidas en la ley.
2	A	Nuestra legislación contempla estas dos clases. El régimen sucesorio distingue una incapacidad que impide heredar a cualquier persona (absoluta) y otra que solo restringe la herencia respecto de determinados causantes (relativa).
3	F	Es aquella que imposibilita suceder a toda persona.
4	A	Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o cualesquiera establecimientos que no sean personas jurídicas.
5	B	La normativa impide que el notario que intervino en la autorización del testamento y sus allegados resulten beneficiarios en esa misma sucesión; se trata de una incapacidad relativa destinada a resguardar la libertad del testador.
6	V	La indignidad es relativa a una determinada persona y constituye una sanción civil para quien ha cometido actos ilícitos o ha omitido obligaciones para con el causante.
7	B	Una vez declarada la indignidad, el beneficiario queda obligado a restituir lo que recibió en la sucesión y a responder por las ventajas obtenidas durante el tiempo en que dispuso de esos bienes.
8	V	A diferencia de la incapacidad sucesoria, sus efectos no se producen automáticamente: es necesario que un interesado demande y que el juez, mediante sentencia, excluya al indigno de la sucesión.
9	D	La acción de indignidad corresponde a quienes tengan un interés directo en excluir al indigno: otros sucesores llamados a la herencia en su lugar y los acreedores de la masa hereditaria.
10	C	Si no hay posesión de la herencia o legado por el heredero o legatario indigno, no se purga la indignidad en los cinco años.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En la sucesión intestada no existe una disposición testamentaria eficaz sobre los bienes; por eso la distribución del patrimonio del causante se rige directamente por las reglas legales.
2	C	En la sucesión intestada, quienes son llamados no reciben bienes aislados, sino una parte en la totalidad del patrimonio y de sus cargas, propia de la condición de heredero a título universal.
3	F	Los sobrinos del causante no heredan por derecho personal; sino, por representación de sus padres, como hermanos del causante.
4	B	Se encuentran los ascendientes del grado más próximo (padres) y cónyuge sobreviviente o conviviente.
5	V	La ley establece cuatro órdenes sucesorios que fijan el grado de prelación entre los llamados a heredar, definiendo con precisión quiénes tienen prioridad y en qué circunstancias.
6	V	En efecto, debido a que se dividen en partes iguales, la porción correspondiente al representado.
7	B	Corresponde a los hijos y a los nietos, los primeros por derecho personal y los segundos por derecho de representación.
8	V	Cuando en una sucesión por causa de muerte, se aplican simultáneamente el testamento y la ley al momento de repartir el patrimonio del causante, nos encontramos frente a una sucesión mixta.
9	C	Hablamos de sucesión mixta cuando, en una misma herencia, coexisten disposiciones válidas de testamento con la aplicación supletoria de las normas de sucesión legal para lo que no fue previsto por el causante.
10	A	Primer orden. Corresponde a los hijos y a los nietos.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	B	Testamento, es un acto jurídico solemne por el cual una persona dispone de su patrimonio para que tenga pleno efecto después de sus días.
2	V	El testamento es un acto jurídico porque interviene la voluntad de la persona, lo que lo diferencia del hecho jurídico, entendido como el acontecimiento que se produce sin intervención de la voluntad humana.
3	A	Nuestro código no admite un mismo testamento para varias personas: la última voluntad debe otorgarse en instrumentos separados, evitando disposiciones recíprocas en un solo acto.
4	F	Los requisitos de fondo son la capacidad y el consentimiento para testar, objeto y causa lícitos.
5	F	Son requisitos de forma las solemnidades referentes a la celebración del testamento.
6	V	En materia testamentaria existe una regla de amplia aptitud para disponer por causa de muerte; las situaciones en que una persona no puede testar obedecen a supuestos precisos de protección fijados por la ley y deben entenderse de forma restrictiva.
7	V	Un testamento puede haber sido otorgado correctamente y, sin embargo, no llegar a producir efectos si el documento deja de estar disponible o accesible para quienes deben presentarlo en la sucesión; en tal caso, la última voluntad del causante no puede hacerse valer y queda privada de eficacia práctica.
8	A	Se denomina abierto porque las disposiciones del causante no permanecen en secreto: los testigos conocen el contenido de la última voluntad al momento del otorgamiento, lo que le confiere mayor publicidad.
9	V	Se consideran testamentos privilegiados aquellos que se otorgan en situaciones extraordinarias, en las que el legislador permite requisitos formales más flexibles para no dejar sin protección la última voluntad de quienes se encuentran en contextos de grave riesgo o dificultad material.
10	V	En los testamentos solemnes, la ley contempla una modalidad en que la última voluntad se exterioriza ante testigos y otra en que se resguarda en un pliego sellado, acentuando la diferencia entre publicidad y reserva del contenido.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En el contexto del testamento, las asignaciones testamentarias son manifestaciones de voluntad mediante las cuales se atribuyen derechos patrimoniales o se imponen cargas a determinadas personas para que produzcan efecto después de la muerte del testador.
2	V	La certeza de la persona del asignatario designado en la disposición testamentaria permite que haya una completa congruencia e identidad entre la obra de la voluntad que la designa y la aplicación a la persona en cuyo favor ha de cumplirse la disposición del testador.
3	B	Nuestra legislación permite que, en asignaciones testamentarias destinadas a lugares de beneficencia, si no hay certeza que permita la determinación del beneficiario, la asignación es válida e irá en favor de cualquier lugar de beneficencia, ubicado en el lugar del último domicilio del causante.
4	V	Cuando el asignatario falta al momento de abrirse la sucesión, la porción que le estaba destinada no se pierde, sino que puede pasar a otras personas previstas por la ley, a través de mecanismos como el acrecimiento, la representación o la sustitución.
5	B	No vale disposición testamentaria alguna en favor del notario que autorice el testamento, o del empleado que haga veces de tal.
6	F	Cuando falta el asignatario, la asignación puede transferirse a distinta persona, por acrecimiento, representación, sustitución u otra causa.
7	V	En el acrecimiento, la parte correspondiente al asignatario que falta se suma a la de los demás beneficiarios, quienes mantienen sobre esa porción las mismas restricciones y deberes que la afectan en la herencia original.
8	A	En las asignaciones condicionales, el derecho del beneficiario queda subordinado a la realización de un hecho futuro e incierto; solo si ese acontecimiento se cumple dentro del plazo previsto, la disposición testamentaria se consolida, y en caso contrario el derecho no llega a nacer.
9	V	Al atender al contenido de lo asignado, se distingue entre quienes reciben una participación en el conjunto del patrimonio del causante (a título universal, como herederos) y quienes adquieren únicamente bienes o derechos determinados (a título singular, como legatarios).



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10	B	Mediante esas, se asigna algo a una persona para que lo destine a un fin especial.
----	---	--

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En esta clase de donaciones, el beneficio no queda definitivamente asegurado para el donatario mientras vive el disponente, pues el acto queda sujeto a la posibilidad de que el donante deje sin efecto su liberalidad antes de su muerte.
2	F	Las donaciones revocables se sujetan para su celebración, a las solemnidades de los testamentos.
3	V	Las liberalidades que el donante subordina a su propio fallecimiento se tratan, en su régimen, como disposiciones revocables por causa de muerte, mientras que las donaciones otorgadas plenamente entre vivos se asimilan a atribuciones irrevocables, propias de los actos que producen efectos definitivos en vida del disponente.
4	V	Las liberalidades entre esposos se someten a un régimen particular: aunque se documenten como donaciones entre vivos, la ley permite al cónyuge que dona dejar sin efecto esa transferencia, preservando la posibilidad de reorganizar su patrimonio dentro del vínculo matrimonial.
5	A	Si la donación fue celebrada como acto entre vivos, pero el donante se reservó la facultad de revocarla en lo posterior, será necesaria para la validez después de muerto el donante, la confirmación por medio del testamento.
6	V	Las donaciones revocables a título singular son legados anticipados, y se sujetan a las mismas reglas que los legados.
7	B	El modo de adquirir el dominio de las donaciones revocables es la sucesión por causa de muerte, y el título es el testamento.
8	C	El modo de adquirir el dominio de las donaciones revocables es la sucesión por causa de muerte, y el título es el testamento.
9	F	Las donaciones irrevocables, se celebran observando las solemnidades de los actos entre vivos.
10	D	Las donaciones revocables caducan por la muerte del donatario, antes que el donante. Por sobrevenir en el donatario alguna causal de incapacidad o indignidad; y, por falta de confirmación expresa mediante el testamento.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 7

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El acrecimiento procede cuando el causante ha destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, constituyéndolos en conjuntos.
2	V	Por el derecho de acrecer, la porción del asignatario que falta se incorpora, incrementa o acrece la porción que corresponde a los demás asignatarios conjuntos.
3	B	Si el testador ha previsto expresamente una persona para reemplazar al asignatario que falte, la cuota que este habría recibido se dirige al sustituto designado; por ello, ya no queda una porción vacante que pueda aumentar la parte de los demás coasignatarios mediante acrecimiento.
4	F	No procede, pues es necesario que los asignatarios sean conjuntos, es decir, que sean beneficiarios de una misma asignación.
5	B	No procede, debido a que, en ese caso, el hijo del asignatario que falta hereda por derecho de transmisión o representación.
6	V	Mediante la sustitución, el testador establece un llamamiento sucesorio de reemplazo: si la persona inicialmente designada no llega a adquirir la herencia o el legado en los casos previstos por la ley o el propio testamento, el derecho pasa entonces al sustituto, evitando que esa porción quede sin titular.
7	A	La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que llegare a faltar.
8	V	En la sustitución fideicomisaria, el testador distribuye la misma asignación en dos momentos: en un primer tiempo, la hace recaer sobre un beneficiario inicial, sujeto a límites y a la eventualidad de un hecho futuro, y en un segundo tiempo, ordena que, cumplido ese evento, el bien permanezca en cabeza de otra persona designada para consolidar la titularidad definitiva.
9	F	Debe ser necesariamente dispuesta por testamento.
10	C	Cuando concurren estas figuras en una misma sucesión, se aplica primero el derecho de transmisión, es decir, el mecanismo por el cual los hijos heredan en lugar de sus padres; solo si esa transmisión no procede, entra en juego la sustitución prevista por el testador y, en último término, el acrecimiento entre los coasignatarios sobre la porción que ha quedado vacante.



[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 8

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	De acuerdo con el Código Civil, se trata de disposiciones que la ley impone a favor de ciertos beneficiarios y que serán integradas en la sucesión aunque el testador no las haya previsto expresamente, incluso corrigiendo lo dispuesto en su testamento.
2	D	Nuestro ordenamiento solo reconoce tres figuras dentro del grupo de asignaciones forzosas: la porción que protege al cónyuge necesitado, la parte reservada legalmente a hijos y padres (legítimas) y la fracción especial con la que el testador puede favorecer a determinados descendientes (cuarta de mejoras).
3	F	El derecho a la porción conyugal se verifica al momento de la muerte del cónyuge. Por ello, no se adquiere ni se pierde posteriormente.
4	V	La porción conyugal funciona como una protección económica ligada al deber de auxilio entre cónyuges: solo nace a favor del sobreviviente cuando, al morir el causante, este no dispone por sí mismo de medios suficientes para mantener un nivel de vida digno.
5	C	En la porción conyugal de complemento se compara la cuantía que correspondería por este concepto (50.000) con el patrimonio propio de la cónyuge (35.000); la diferencia entre ambas cifras, 15.000, es la suma que se adiciona para alcanzar el nivel fijado por la ley.
6	C	La ley reserva una parte del patrimonio del causante a un grupo restringido de parientes cercanos: en nuestro sistema, solo los hijos y los padres integran la categoría de legitimarios, titulares de las legítimas como herederos forzosos.
7	B	Los padres e hijos del causante constituyen las legítimas. Los hijos excluyen a los padres.
8	B	La cuarta de mejoras se destina exclusivamente a miembros de la línea descendente del testador; no puede emplearse para favorecer ascendientes, cónyuge ni terceros ajenos, sino solo a hijos, nietos u otros descendientes con derecho a suceder.
9	V	En la estructura del acervo líquido, la porción destinada a mejoras constituye uno de los segmentos en que la ley divide el patrimonio del causante, separado de las legítimas y de la parte de libre disposición, y reservado para favorecer de modo especial a determinados descendientes.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	V	Esta facultad permite al testador reforzar la posición patrimonial de cualquiera de sus descendientes llamados a suceder, incluso de aquellos que no tienen la condición de legitimarios; en cambio, no autoriza destinar la cuarta de mejoras a parientes de otra línea ni a extraños.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 9

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	A	La apertura de la sucesión ocurre a partir de la muerte de una persona. Este hecho jurídico inicia la transmisión del patrimonio del causante hacia sus herederos y activa un procedimiento legal destinado a distribuir la herencia.
2	B	El punto de conexión es el último domicilio del causante, pues ese lugar determina qué juez conocerá del proceso sucesorio y qué ley regirá la transmisión del patrimonio, con independencia de dónde se encuentren físicamente los bienes.
3	B	La guarda e imposición de sellos es una medida cautelar que permite al juez cerrar y custodiar los muebles y papeles de la sucesión hasta que se practique el inventario solemne, evitando que se pierdan o sean sustraídos.
4	V	Esta actuación no se tramita como un litigio entre partes contrapuestas, sino como una gestión de jurisdicción voluntaria regulada en el COGEP, por lo que se sigue el procedimiento voluntario y no un juicio contencioso ordinario.
5	V	El acta de posesión efectiva simplemente concede al o los herederos el derecho de reclamar judicialmente lo que les corresponde.
6	A	Además de enumerar bienes y deudas, el inventario deja constancia del estado y valoración del patrimonio relictivo y sirve de base para cálculos posteriores, como el pago de impuestos, la partición y la aplicación del beneficio de inventario.
7	V	Nuestro ordenamiento distingue el inventario solemne, que se practica con intervención del juez, secretario y testigos, y el apunte privado, previsto para casos en que los bienes hereditarios de un menor son exiguos y se levanta con la firma del representante legal y parientes cercanos.
8	V	Quienes no tienen la libre administración de sus bienes no pueden, por sí solos, asumir las consecuencias de aceptar o rechazar una herencia; por ello la ley exige que esa decisión se exprese por intermedio o con la autorización de sus representantes legales.
9	F	A diferencia de la aceptación, la renuncia hereditaria no se presume: la ley exige una declaración expresa del llamado, formulada en la forma prevista por el Código Civil, salvo el caso excepcional en que se presume la repudiación por mora en decidir.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10	B	En ese lapso, ningún heredero debe haber aceptado y no debe existir albacea que haya asumido la tenencia y administración de los bienes.
----	---	--

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 10

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En el albaceazgo se confía a una persona la tarea de hacer efectiva la última voluntad del causante, dirigiendo el cumplimiento de las disposiciones del testamento dentro del proceso sucesorio.
2	D	La ley excluye del albaceazgo a quienes no reúnen condiciones mínimas de aptitud para el cargo; entre ellos se cuentan los menores de edad y ciertas personas con graves limitaciones sensoriales, lo que impide que cualquiera de los sujetos indicados pueda ser válidamente designado.
3	A	Aunque el cargo nace de un acto de confianza, la persona nombrada no está obligada a ejercerlo: puede excusarse, pero la ley condiciona esa renuncia a que demuestre ante el juez la existencia de un motivo serio que haga imposible o excesivamente gravoso el cumplimiento de sus funciones.
4	A	Si el designado abandona el cargo sin justificar ese inconveniente grave, la ley sanciona su conducta: se configura una causal de indignidad que afecta su derecho a suceder al causante, por haber desatendido un encargo relevante para la ejecución del testamento.
5	V	La aceptación del cargo de albacea puede ser expresa o tácita. En este segundo caso, se entenderá haberlo hecho si comete un acto propio del cargo.
6	V	El albaceazgo tiene un carácter esencialmente temporal: cumplidos los actos necesarios para hacer efectiva la voluntad del testador, la gestión del patrimonio pasa a los herederos u otros encargados y el albacea deja de intervenir en la sucesión.
7	F	El cargo de albacea es personal y ocurre como consecuencia de la confianza del causante. Por ello, no puede transmitirse.
8	A	La regulación del albaceazgo no se agota en una sola figura: la ley contempla formas en que el albacea puede asumir o no la administración directa de los bienes hereditarios, e incluso encargos de carácter reservado, según las necesidades que el testador haya previsto en su sucesión.
9	V	Este tipo de albacea recibe instrucciones que el testador no desea hacer públicas en el cuerpo principal del testamento; su función consiste en cumplir esos mandatos reservados respetando el carácter confidencial de los encargos que se le han confiado.
10	F	El cargo de albacea es remunerado con un valor igual al 4 % de los bienes administrados.



Pregunta Respuesta

Retroalimentación

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 11

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La partición termina con la indivisión en sociedad de bienes o comunidad de bienes.
2	V	Cuando en la sucesión intervienen menores de edad o personas sin plena capacidad para administrar sus bienes, la división de la herencia no puede realizarse solo por acuerdo privado entre los herederos, sino que debe tramitarse ante juez mediante partición judicial.
3	B	Si todos los herederos son capaces y han llegado a un acuerdo sobre cómo repartir los bienes, la ley les permite evitar el juicio y formalizar la partición directamente ante notario, mediante escritura pública de adjudicación.
4	A	La partición judicial procederá, entre otros casos, cuando uno o varios de los herederos no tengan la libre administración de los bienes o haya menores de edad.
5	F	La partición judicial será sustanciada en procedimiento sumario.
6	B	Antes de que el juez pueda ordenar cómo se dividirán los bienes hereditarios, es imprescindible contar con un inventario aprobado que describa y valore el acervo sucesorio, pues solo sobre esa base puede realizarse una partición judicial válida y completa.
7	B	La partición que se realiza fuera de los tribunales se documenta como acto notarial: el notario autoriza la escritura en la que se describen los bienes, se fijan las hijuelas y se deja constancia de la adjudicación concreta que corresponde a cada heredero.
8	V	El propio causante puede dejar hecha la repartición de su patrimonio, ya sea por testamento o mediante donaciones en vida que anticipen cómo se distribuirán sus bienes entre los herederos.
9	V	El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición, o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes, para que concurran a hacer cesar la molestia; y tendrá derecho para que le saneen la evicción.
10	A	La acción de saneamiento por evicción solo puede ejercerse durante un plazo de cuatro años contado desde que se produce la evicción; si el partícipe deja transcurrir ese tiempo sin demandar, pierde la posibilidad de reclamar a los demás copartícipes que le indemnicen la pérdida del bien adjudicado en la partición..



[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 12

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Las deudas hereditarias son aquellas que el causante contrajo en vida y que, por su muerte, se transmiten a sus herederos.
2	F	Las deudas testamentarias son aquellas impuestas por el testador mediante el testamento.
3	A	Las deudas hereditarias son aquellas que el causante contrajo en vida y que, por su muerte, se transmiten a sus herederos.
4	V	Los herederos a título universal sustituyen al causante en sus activos y pasivos.
5	B	El orden de pago da prioridad a los acreedores cuyas pretensiones existían ya en vida del causante; solo después de atender esas obligaciones preexistentes, puede destinarse el remanente del patrimonio al cumplimiento de los cargos y mandatos que el testador haya establecido en su testamento.
6	V	Los herederos serán responsables del pago de las deudas hereditarias, a prorrata de sus cuotas hereditarias.
7	V	Los legatarios no representan al causante en sus activos y pasivos, y serán responsables del pago de aquellas deudas que les sean impuestas.
8	V	Heredar a título universal significa recibir una cuota abstracta en todo el patrimonio relicto —bienes, créditos y deudas transmisibles— y no únicamente cosas determinadas, a diferencia de lo que ocurre con el legatario.
9	V	La responsabilidad de los legatarios frente a las deudas hereditarias es excepcional: solo se les exige contribuir cuando los bienes asignados a los herederos universales no alcanzan para cubrir el pasivo y, aun entonces, dentro del beneficio que efectivamente obtengan en la sucesión.
10	B	En principio, el sacrificio económico derivado de las deudas hereditarias recae sobre quienes suceden al causante en la universalidad de su patrimonio; solo si lo recibido por los herederos resulta insuficiente, puede afectarse lo asignado mediante legados, lo que refleja la posición subordinada de estos frente al pasivo sucesorio.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 13

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Por el beneficio de separación, los bienes del causante serán destinados prioritariamente al pago de sus acreedores.
2	V	Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero.
3	V	Desde la perspectiva doctrinal, la acción busca asegurar que los acreedores del causante cobren con preferencia sobre los bienes relictos frente a quienes pretendan hacerlo por deudas del heredero; por ello se plantea frente a quienes administran y ofrecen esos bienes al pago de obligaciones personales, impidiendo que compitan en igualdad de condiciones con los créditos del causante.
4	F	El beneficio de separación se encuentra limitado. La protección que otorga este beneficio está acotada al valor del patrimonio hereditario: una vez agotados los bienes del causante, los acreedores amparados por la separación no pueden extender su pretensión al patrimonio personal del heredero invocando esta figura.
5	F	Si la sucesión comprende inmuebles, la resolución que reconoce el beneficio debe inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente, de modo que terceros y otros acreedores conozcan la existencia de la separación y respeten la preferencia sobre esos bienes.
6	B	El beneficio de separación pretende mantener claramente diferenciados los bienes del causante y los del heredero, para que el patrimonio relicto se reserve al pago de las deudas hereditarias y testamentarias y no se diluya en el cumplimiento de obligaciones personales del heredero.
7	C	La ley restringe este mecanismo a quienes tienen créditos directamente vinculados con el causante, ya sea por obligaciones contraídas en vida o por disposiciones testamentarias; ni los herederos ni los acreedores personales del heredero pueden invocarlo en su propio favor.
8	B	Cuando se pueden identificar a los acreedores personales de los herederos, la demanda de separación puede dirigirse contra ellos y contra los propios herederos, reservando los bienes relictos para el pago preferente de las obligaciones del causante.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	C	En virtud de este beneficio de separación, tendrán derecho a que con los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero.
10	B	Cuando en la sucesión existen bienes inmuebles, la decisión que reconoce el beneficio debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad sobre esas fincas, para que cualquier tercero que consulte el registro advierta que los bienes del causante están separados del patrimonio del heredero y sujetos a la preferencia de los acreedores hereditarios y testamentarios.
Ir a la autoevaluación		





5. Referencias bibliográficas

Código Civil. (2005). *Codificación del Código Civil*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.

Código Orgánico General de Proceso. (2015). *Codificación del Código Orgánico General de Procesos, COGEP*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.

Ley Notarial (2024). *Codificación de la Ley Notarial*. Presidencia de la República del Ecuador.

Ley de Registro de la Propiedad (2014). *Codificación de la Ley de Registro de la Propiedad*. Presidencia de la República del Ecuador.

Ojeda, C. (2025). De las sucesiones, los inventarios, los testamentos, herencia testamentaria y abintestato, particiones, donaciones, tutelas y curadurías, deudas y cargas hereditarias. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES CEP.

Pérez, M. (2024). Capacidad, incapacidad relativa e indignidad para suceder. *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, vol. 49, pág. 19.

Ramírez, C. (2020). *Derecho Sucesorio Instituciones y Acciones*. Grupo Editorial ONI.

Ramos, R. (2007). *Sucesión por Causa de Muerte*. Editorial Jurídica de Chile.



Corte Suprema de Justicia del Ecuador. (1998, 5 de octubre). *Resolución N.º 449-98, Juicio N.º 147-98, Posesión efectiva y nombramiento de administrador común de los bienes del fallecido Luis Noboa Naranjo*. Registro Oficialº 40. Quito: Corte Suprema de Justicia del Ecuador.

Suárez, F. (2019). Derecho de Sucesiones. Editorial TEMIS S.A.

